

NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES: IMPLICACIONES DESDE LA PSICOLOGÍA FORENSE



Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la red Bibliotekak del Gobierno Vasco:
<http://www.bibliotekak.euskadi.net/WebOpac>



Edición: 1ª, febrero 2016

© Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Departamento de Justicia y Administración Pública

Internet: www.euskadi.eus

Edita: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco
C/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz

Diseño y maquetación: EkipoPO

La presente publicación ha tenido como punto de partida las ponencias que se desarrollaron en el Curso nº 3 Niñas y niños víctimas y testigos en los procedimientos judiciales. Implicaciones desde la Psicología Forense que tuvo lugar los días 17-19 de agosto de 2015 en el marco de los XXXV Cursos de Verano de la UPV/EHU a quien agradecemos su organización.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 8

Fernando Álvarez Ramos

UNA JUSTICIA PROCEDIMENTAL PARA LOS MENORES:TRES REFLEXIONES AL RESPECTO 11

Ignacio Subijana Zunzunegi

- 1. EL ESPACIO DE ACOGIDA 11
- 2. EL ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA ANTICIPADA..... 12
- 3. EL ESPACIO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL 13

BASES JURÍDICAS SOBRE LA PRESENCIA DE MENORES EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES: EL SUPERIOR INTERÉS DEL MENOR 16

Mª José Rúa Portu

- 1. NORMATIVA INTERNACIONAL 16
 - 1.1 Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959 17
 - 1.2 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores: "Reglas de Beijing", adoptadas por la asamblea general en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985 17
 - 1.3 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990. Publicada en el BOE de 31 de diciembre de 1990. Vigencia desde 5 de enero de 1991..... 18
 - 1.4 El Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996..... 19
 - 1.5 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que estuvo vigente hasta el 1 de diciembre de 2009, fecha en la que entró en vigor el Tratado de la Unión Europea, hecho en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007 19
 - 1.6 La Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales 19
 - 1.7 El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo al procedimiento de comunicaciones, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 2011..... 19
 - 1.8 La Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales 20
 - 1.9 La Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y protección a las víctimas de delitos..... 20
- 2. NORMATIVA INTERNA 20
 - 2.1. Procesos civiles 24
 - Ley de Jurisdicción Voluntaria* 25
 - La Ley 15/2015 de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria (BOE 03/07/15)* 25
 - Código Civil*..... 26
 - Ley de Enjuiciamiento Civil*..... 27

Convenio Europeo de Estrasburgo de 25/1/1996.....	27
2.2. Procesos penales.....	30
2.3. Justicia juvenil.....	39

EXPLORACIÓN DE MENORES EN EL ÁMBITO DE FAMILIA: HACIA UN MODELO DE CORRESPONSABILIDAD PARENTAL 41

Raquel Domínguez

1. CUESTIONES PREVIAS A LA EXPLORACIÓN JUDICIAL DE LOS MENORES EN EL ÁMBITO DE FAMILIA.....	41
1.1. El interés superior del menor.....	41
1.2. Límites de la evaluación forenses propios del contexto.....	42
1.3. Variables a tener en cuenta.....	43
2. EXPLORACIÓN DEL MENOR EN EL ÁMBITO DE FAMILIA.....	43
2.1 Áreas de evaluación en la sesión individual de exploración con el menor.....	44
2.2. Sesión de interacción.....	45
2.3. Metodología.....	47
3. HACIA UN MODELO DE CORRESPONSABILIDAD PARENTAL.....	47
4. BIBLIOGRAFÍA.....	48
ANEXO 1. TESTS PSICOMÉTRICOS.....	49
ANEXO 2. PRUEBAS PROYECTIVAS.....	50

REPERCUSIONES EN LOS/AS NIÑOS/AS DE LA RUPTURA CONYUGAL: BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS DE DIVORCIO..... 51

Mercè Cartié

1. IMPACTO DE LA RUPTURA A NIVEL INDIVIDUAL Y EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES..	51
1.1. La familia.....	51
1.2. La ruptura de pareja.....	52
1.3. La parentalidad después de la ruptura.....	52
2. INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS PARENTALES EN LOS HIJOS.....	54
2.1. Bebés.....	54
2.2. Niños de 1 a 3 años.....	54
2.3. Niños de 3 a 5 años.....	55
2.4. Niños de escolarización primaria.....	55
2.5. Adolescentes (de 13 a 17 años).....	55
ETAPA PREESCOLAR, 2 a 4 años.....	56
1ª ETAPA ESCOLAR, 5 a 8 años.....	56
2ª ETAPA ESCOLAR, 9 a 12 años.....	56
ETAPA ADOLESCENTE, 13 a 18 años.....	57
3. OTROS ASPECTOS RELEVANTES: DINÁMICAS DE ALIANZA, DISTANCIAMIENTO Y ALIENACIÓN DE LOS HIJOS.....	58
3.1. Las (in)competencias parentales.....	59
BIBLIOGRAFÍA.....	59

INTERFERENCIAS PARENTALES61*Raquel Domínguez*

1. INTERFERENCIAS PARENTALES.....	62
1.1. Conflictos por invalidación.....	62
1.2. Parentificación.....	62
1.3. Conflicto de lealtades.....	63
1.4. Prácticas alienadoras.....	63
1.4.1. En qué consisten.....	64
1.4.2. Cómo se manifiestan.....	64
1.4.3. Diagnóstico diferencial.....	65
2. POSICIONES RELACIONALES DEL NIÑO.....	65
3. POSIBLES INTERVENCIONES.....	66
BIBLIOGRAFÍA.....	67

**LOS/AS NIÑOS/AS VÍCTIMAS EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
LA PERSPECTIVA DE FAMILIA 69***Mercè Cartié***MENORES INFRACTORES CON CONDUCTAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ACOSO ESCOLAR,
DELITOS CIBERNÉTICOS Y VIOLENCIA FILIO PARENTAL.
UN ESTUDIO PROSPECTIVO Y COMPARATIVO.....76***Óscar Díaz Nieto*

1. INTRODUCCIÓN.....	76
2. METODOLOGÍA.....	77
3. PRINCIPALES RESULTADOS.....	81
3.1. Incidencia y prevalencia general de las conductas infractoras.....	81
3.2. Análisis de frecuencias de la muestra n=93.....	81
3.2.1. Variables sociodemográficas y administrativas.....	81
3.2.2. Variables socio-familiares.....	82
3.2.3. Variables de la evaluación psicosocial. Área familiar.....	82
3.2.4. Variables de la evaluación psicosocial. Área psicológica.....	82
3.2.5. Variables de la evaluación psicosocial. Área educativa.....	83
3.2.6. Variables de la evaluación psicosocial. Área social.....	83
3.2.7. Variables de la conducta infractora.....	84
3.2.8. Variables del asesoramiento psicosocial.....	84
3.2.9. Variables judiciales.....	85
3.2.10. Variables de resolución extrajudicial.....	86
3.3. Diferencias en el perfil entre la muestra n=82 y cada uno de los grupos (violencia de género, acoso escolar, delitos cibernéticos y violencia filio parental).....	86
3.3.1. Diferencias entre los sujetos con delitos de violencia de género (N=16) y la muestra inespecífica (n=82).....	87
3.3.2. Diferencias entre los sujetos con delitos de acoso escolar (N=34) y la muestra inespecífica (n=82).....	87

3.3.3. Diferencias entre los sujetos con delitos cibernéticos (N=29) y la muestra inespecífica (n=82).....	88
3.3.4. Diferencias entre los sujetos con delitos de violencia filio parental (N=86) y la muestra inespecífica (n=82).....	88
3.3.5. Diferencias entre los sujetos con delitos de violencia filio parental (N=86) y los sujetos con delitos de violencia de género (N=16).....	89
4. DISCUSIÓN.....	90
5. CONCLUSIONES.....	92

ASISTENCIA PSICOLÓGICA A LAS DECLARACIONES INFANTILES EN SEDE JUDICIAL: LA PRUEBA PRECONSTITUIDA COMO FORMA DE EVITAR LA VICTIMIZACIÓN 93

Fernando Álvarez Ramos

1. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA MEMORIA APLICADOS A LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO.....	93
1.1. La huella de la memoria y el recuerdo.....	93
1.2. Recuperación de la huella de memoria.....	95
1.3. La memoria en preescolares.....	96
1.4. Deterioro/degradación de la huella de la memoria.....	97
1.5. Sugestibilidad infantil.....	97
1.6. Realidad y fantasía.....	99
2. VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA: VULNERABILIDAD DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS Y TESTIGOS DURANTE EL PROCESO JUDICIAL, OTROS TESTIMONIOS VULNERABLES.....	99
3. TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DEL TESTIMONIO INFANTIL.....	101
3.1. Entrevista cognitiva (Geiselman y Fisher, 1992).....	101
3.2. NICHHD Protocolo de Entrevista Forense de Michigan (Lamb, 2000, 2007).....	102
3.3. Protocolo RATAC para entrevistas forenses de Cornehouse, Anderson y otras, 2010.....	102
3.4. EASI-5, Entrevista del Abuso Sexual Infantil (Juárez, 2011).....	103
3.5. Otros modelos de entrevista y aspectos a tener en cuenta.....	104
3.6. Protocolo de entrevista para la evaluación de las capacidades para testificar CAPALIST en personas con discapacidad intelectual.....	104
4. FASES Y TÉCNICAS DE LA ENTREVISTA INVESTIGATIVA.....	104
4.1. Planificación y preparación.....	105
4.2. Rapport y explicación.....	105
4.3. Introducción del tema sustantivo, propósito de la entrevista y reglas.....	105
4.4. Obtención del relato.....	105
4.5. Cierre de la entrevista: hablar de temas neutros semejantes a los del establecimiento del rapport.....	107
5. DESARROLLO DE LA PRUEBA PRECONSTITUÍDA.....	107
6. LA ASISTENCIA PSICOLÓGICA AL MENOR EN SU DECLARACIÓN EN EL JUICIO.....	109
BIBLIOGRAFÍA.....	110

LA DECLARACIÓN INFANTIL EN SEDE JUDICIAL: LA PRUEBA PERICIAL PSICOLÓGICA SOBRE CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO..... 113

Fernando Álvarez Ramos

1. PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO: DEL POLÍGRAFO A LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN GLOBAL DE LA CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO	113
2. EL SVA (STATEMENT VALIDITY ASSESSMENT, STELLER Y KÖHNKEN, 1989), SISTEMA DE ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LAS DECLARACIONES.....	116
2.1. Descripción y aplicación del SVA: el CBCA y la Lista de Prueba de Validez	116
2.2. Limitaciones del sistema y propuestas de mejora: eficacia, validación de hipótesis, población objeto, algunos errores en su aplicación .	121
1. Eficacia del sistema SVA.....	121
2. Procedimiento de validación de hipótesis.....	121
3. Población susceptible de aplicación	124
4. Algunos errores en la aplicación del SVA.....	124
5. Errores no intencionales (y tal vez inconscientes).....	125
3. LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN GLOBAL DE LA CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO.....	126
3.1. El SEG: Sistema de Evaluación Global, de Arce y Fariña, 2005.....	126
3.2. La GEA-5 Guía para la Exploración del Testimonio de Abuso Sexual Infantil, de Juárez	128
3.3. El ACD, Análisis de la Credibilidad de las Declaraciones, de Manzanero	129
3.4. Procedimiento HELPT: Protocolo Holístico para la Evaluación de La Prueba Testifical (Manzanero, A.L, y González, J.L. (2013 y 2015)	130
4. CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO EN VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	131
CONCLUSIÓN: LA ENTREVISTA ÚNICA EN LA PRUEBA PRECONSTITUÍDA Y EVALUACIÓN DE LA CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO	132
BIBLIOGRAFÍA.....	132

CLAUSURA..... 134

Jon Uriarte Unzalu.

PRESENTACIÓN

Fernando Álvarez Ramos

El presente curso, *Niñas y niños víctimas y testigos en los procedimientos judiciales: implicaciones desde la Psicología Forense*, se encuadra dentro de los XXXIV Cursos de Verano (XXVII Cursos Europeos) de la Universidad del País Vasco, a quien agradecemos la oportunidad que nos ha brindado de poder dirigirlo, así como al Dpto. de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco por su colaboración para la organización del mismo. Un curso que tiene que ver fundamentalmente con la Psicología Forense, una rama aplicada de la Psicología Jurídica que pone en relación dos ciencias en principio independientes: la Psicología y el Derecho. La Psicología aporta el estudio de las motivaciones y de la conducta del ser humano. Cualquier aplicación, por tanto, de la Psicología Forense dentro de un procedimiento judicial está en estrecha relación con el Derecho.

Hace ya varios meses, desde el Equipo Psicosocial Judicial de la C.A. del País Vasco (el cual tengo el honor de coordinar) en colaboración con el Equipo homólogo de la Generalitat de Catalunya (algunos de cuyos componentes nos acompañan, entre ellos la coordinadora) planteamos la posibilidad de crear un espacio donde abordar, desde la Psicología Forense, el análisis de la presencia de las niñas y de los niños en procedimientos judiciales, bien como víctimas o testigos en procesos penales de adultos o de menores, bien como participantes en los procesos civiles. Pretendemos, pues, debatir y sensibilizar tanto a operadores jurídicos (jueces y magistrados, fiscales, abogados, psicólogos forenses...) como a otros profesionales que, de manera directa o indirecta, trabajan con este colectivo de menores inmersos en procesos judiciales; así como contribuir a dibujar buenas prácticas profesionales que faciliten la formación y especialización de los técnicos y profesionales que los asisten.

Divorcios disputados, víctimas de violencia intrafamiliar, testigos en conflictos familiares, infracciones cometidas por menores, violencia de género adolescente, acoso escolar, cyberbullying... etc. Cada vez es mayor el número de menores de edad que, tanto en procedimientos penales como en civiles, se ven obligados a pasar por la justicia. El sistema judicial tiene la obligación y el reto de adaptarse a las especiales condiciones de vulnerabilidad de estos menores, siendo atendidos por profesionales expertos y cualificados.

A modo de inauguración, Ignacio J. Subijana realiza tres reflexiones acerca de una justicia procedimental para los menores, que combine el derecho del menor a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las actuaciones judiciales con la necesidad de que los procesos judiciales se adecuen a la situación y desarrollo evolutivo de los menores. Para ello destaca tres ámbitos temáticos: un espacio de acogida judicial a los menores, la construcción de la prueba anticipada y la valoración de la prueba pericial.

M^a José Rua nos sitúa en el marco jurídico que regula esta presencia e intervenciones con respecto a menores en los procesos judiciales. Un marco jurídico, por ende, de una gran actualidad en

cuanto a legislación estatal y autonómica por las importantes modificaciones legislativas que han tenido lugar durante los últimos meses o semanas, como es el Estatuto de las Víctimas y reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reforma de Código Penal, la ley de que modifica la protección jurídica del menor; así como la nueva ley del Parlamento Vasco que regula las relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores (la Ley de custodia compartida o de corresponsabilidad parental conocida por todos).

Una parte importante de esta presencia de menores en los procedimientos judiciales tiene que ver con los procesos disputados de ruptura familiar. Sobre ello, la reciente Ley 7/2015 del Parlamento Vasco, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores (la conocida como *ley de corresponsabilidad parental o ley de custodia compartida*), en vigor desde el pasado mes de octubre, establece la custodia compartida, si no existen contraindicaciones, como régimen más adecuado para el interés del menor. Un interés del niño que se garantiza mediante dos principios:

1. La corresponsabilidad parental, es decir, que ambos miembros de la pareja participen de forma igualitaria en el cuidado y atención de sus hijos e hijas y en la toma de decisiones que afecten a los intereses de éstos.
2. Derecho de los menores a relacionarse de forma regular con el progenitor no custodio y con las familias extensas de ambos.

En relación a todo ello, Mercé Cartié trata sobre las consecuencias del divorcio para los hijos, estableciendo las buenas y malas prácticas parentales de divorcio, es decir, prácticas que amortiguan el impacto de la ruptura en los hijos o bien que dificultan la adaptación de los mismos a la nueva situación, generando sufrimiento infantil. Y es que en la medida en que los padres sean capaces de llegar a acuerdos, basados en el consenso de responsabilidades y funciones de cada uno (corresponsabilidad parental), el menor se adaptará mejor al proceso y divorcio de sus padres; de otro modo, se produce riesgo de desequilibrio psicoafectivo en el menor.

Raquel Domínguez tratará sobre la práctica pericial de exploración de menores en el ámbito de la jurisdicción de familia, como forma de incorporar los elementos de análisis y valoración que faciliten una visión global de la situación de los miembros del grupo familiar en conflicto y que ayuden a los jueces y tribunales en su toma de decisiones. Y abordará aquellas situaciones de ruptura conyugal en las que dicha problemática conyugal se traslada a lo parental introduciendo triangulaciones y alianzas insanas de uno de los progenitores con los hijos, que pueden generar interferencias parentales (conflicto de lealtades, parentificación, invalidaciones, prácticas alienadoras), generando en los hijos rechazo de uno de los progenitores hacia el otro progenitor por instrumentalización, lo cual es fuente de sufrimiento infantil.

Nadie pone en duda que la violencia intrafamiliar tiene un impacto físico y psicológico en todos los miembros de la familia, pues los hijos que viven en hogares en los que existe violencia (tanto niños agredidos física o psicológicamente de forma directa como de menores que han presenciado episodios violentos entre sus padres) corren el riesgo de experimentar problemas emocionales y conductuales; y pueden interiorizar el aprendizaje de la violencia al comprobar que resulta eficaz como vía de descarga de tensión ante la frustración; es decir, corren el riesgo de reaccionar ellos mismos de forma violenta bien en ese momento (violencia filio parental) bien de interiorizar el modelo y desarrollarlo cuando sean más mayores (violencia de género). Mercé Cartié, desde una perspectiva de familia, trata de esas consecuencias de la violencia intrafamiliar en los menores.

Otro bloque de contenidos que se aborda en el curso, es el relativo a la presencia de menores víctimas de otros menores, especialmente en situaciones de violencia de género adolescente (víctima y victimario, ambos menores de edad) y de nuevas formas de acoso escolar y en la red por medio del ciberespacio. Para conocer en toda su amplitud esta problemática Oscar Díaz presenta un estudio experimental de menores denunciados por este tipo de delitos. Asimismo, relacionado con la presencia de menores en la violencia intrafamiliar, se expone un estudio de la

violencia filio-parental, un tipo de violencia en la que el agresor es el propio hijo, y la víctima son los padres y hermanos. Se trata de un abordaje psicosocial desde la Justicia Juvenil que pretende hacer una aproximación topográfica al perfil de aquellos menores que a lo largo de los años comprendidos entre 2011 y 2014 han tenido que hacer frente a una denuncia penal por violencia de género, acoso escolar o conductas delictivas en el ciberespacio presentadas en el territorio histórico de Bizkaia, instruidas por la Fiscalía de Menores de Bizkaia, y juzgadas por alguno de los dos Juzgados de Menores de Bilbao.

Otra de las importantes modificaciones legislativas que se trata en el presente curso y las consecuentes necesidades de adaptación de la realidad, es la que tiene que ver con el reciente Estatuto de la Víctima (Ley 4/2015, de 27 de abril,) que entrará en vigor también en octubre del presente año. El Estatuto de la Víctima promueve modificaciones materiales y legislativas (por ejemplo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) con el objeto de establecer medidas de protección de las víctimas y testigos en los procedimientos judiciales. Y dedica una especial atención a las personas de mayor vulnerabilidad: menores y personas con discapacidad. Para ello, se establecen y regulan adaptaciones técnicas y medidas con el objeto de que el paso de estas personas por los procedimientos judiciales sea fructífero y evite la revictimización: Salas separadas para menores y acusados que eviten la confrontación visual, técnicas adecuadas de entrevistas e interrogatorios, utilización de grabadoras y videoconferencia, asistencia psicológica inmediata, limitar el número de comparecencias judiciales reduciendo las veces que han de declarar...

Dentro de esas medidas, Fernando Álvarez dedica una atención especial a la asistencia psicológica a los menores en forma de prueba preconstituida, una fórmula que garantiza la obtención del testimonio infantil desde los estudios científicos sobre la memoria y de la Psicología del Testimonio; y evita las consecuencias traumáticas de su paso por la justicia puesto que es conducida por expertos en Psicología Forense. Y también la evaluación psicológica de la credibilidad del testimonio infantil, en delitos como es el de abuso sexual, en los que, por producirse en la intimidad, no es frecuente encontrar otro tipo de pruebas que lo acrediten. La falta de otras evidencias o pruebas en la investigación de los delitos cometidos en la intimidad o por personas con vinculación afectiva, hace que el testimonio del niño o niña víctima o testigo en esos contextos de violencia intrafamiliar cobre una especial importancia.

A modo de clausura del curso, Jon Uriarte Unzalu incide en la importancia de las recientes modificaciones legislativas para los procedimientos judiciales que tienen lugar en la C.A. del País Vasco y describe la importancia del Equipo Psicosocial Judicial, aportando una memoria de sus intervenciones en estas actuaciones en las que niños y niñas son víctimas y testigos en los procedimientos judiciales.

Donostia, agosto de 2015

UNA JUSTICIA PROCEDIMENTAL PARA LOS MENORES: TRES REFLEXIONES AL RESPECTO

Ignacio Subijana Zunzunegi

La justicia procedimental estima que una decisión es justa cuando el proceso que se ha seguido para llegar a ella también lo es. La satisfacción de esta perspectiva —que pone el acento en cómo se juzga— exige una justicia específica para los menores, tanto cuando son víctimas necesitadas de especial protección en el orden penal, como cuando se ven involucrados en los procesos civiles, preferentemente familiares. En ambos casos, se trata de hacer factible:

- el derecho del menor a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las actuaciones judiciales;
- y la necesidad de que en los procedimientos judiciales, sus comparecencias y audiencias se realicen de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o expertos, preservando su intimidad y utilizando un lenguaje que sea comprensible.

Así lo exigen las previsiones contenidas en la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito y en las leyes 8/2015 y 26/2015 de sistemas protección a la infancia y a la adolescencia.

Varios son los temas que sobre esta materia conviene tratar. Me limitaré, dado el carácter preliminar de esta aportación, a resaltar tres ámbitos temáticos:

- El espacio de acogida.
- El espacio de construcción de la prueba anticipada.
- El espacio de valoración de la prueba pericial.

1. EL ESPACIO DE ACOGIDA

El derecho del menor a participar en el proceso en función de su edad, madurez, evolución personal para la determinación de su interés superior (artículo 2.2 b de la Ley de Protección Jurídica del Menor, en adelante LOPJM) precisa, para su efectividad, resolver cuatro cuestiones:

- Determinar si procede que participen.
- Perfilar en qué momento procede que participen.
- Deslindar cuántas veces procede que participen y

- Especificar de qué manera procede que participen.

El sistema de justicia tiene que solventar estas cuestiones sabiendo que:

- En el caso de conflicto entre el interés superior del menor y los intereses concurrentes deben, conforme al principio de proporcionalidad, priorizarse las medidas que satisfagan todos los intereses y, si ello no es posible, conferir primacía al interés superior del menor (artículo 2.4 LOPJM).
- La decisión que se adopte tiene que respetar, en todo caso, las debidas garantías del proceso (artículo 2.5 LOPJM).

En este ámbito, la cuestión más problemática es deslindar qué ocurre cuando el interés superior del menor justifica que no acceda al proceso penal como fuente de prueba de un delito del que se afirma es víctima o testigo. Se plantea, en estos casos, si es posible acudir al testimonio de referencia —ofrecido por personales, profesionales o no, que relatan lo que el menor les ha trasladado que ocurrió— para fundar una declaración de culpabilidad. Sabido es que consolidada jurisprudencia ha sostenido que únicamente es posible acudir a la prueba de referencia para justificar una condena cuando es imposible acudir a la prueba directa. Por lo tanto, la prueba referencial es subsidiaria de la directa y no sustitutiva de la misma. En este plano argumental es donde se abre paso una línea hermenéutica que, para legitimar el uso del testimonio de referencia, disecciona dos supuestos:

- la incapacidad para testificar del menor —por falta de narrativa de recuerdo— o
- el grave riesgo de victimización secundaria —por peligro fundado de severos riesgos de daños adicionales por el contacto directo con el sistema de justicia—.

Y los equipara, a la hora de permitir el testimonio de referencia, con los tradicionales casos de imposibilidad de prueba directa, circunscritos, hasta fechas recientes, a:

- la extinción de la fuente de prueba —fallecimiento —;
- la inhabilidad de la fuente de prueba —enfermedad grave que impide rememorar— y
- la desaparición de la fuente de prueba —desconocimiento del lugar de residencia, una vez agotados los medios de investigación para su localización—.

2. EL ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA ANTICIPADA

En aquellos casos en los que el menor está capacitado para narrar —y, por lo tanto, es factible su testimonio— y, además, es posible su acceso al proceso sin riesgo de graves victimizaciones adicionales, la tutela del interés superior del menor conlleva que su incorporación al proceso se produzca en una única ocasión: aquella que, cualquiera que sea la fase procesal, sea la menos nociva para su desarrollo integral. Este momento será, en la mayor parte de las ocasiones, en la fase inicial del proceso y es aquí donde, acudiendo a lo dispuesto en los artículos 9 LOPJM, 433, 448 y 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en adelante LECrim, es preciso construir un espacio probatorio que responda a las siguientes garantías:

- **Acogida**, mediante la creación de escenarios no invasivos y respetuosos con la intimidad del menor.
- **Confianza**, con la compañía de las personas que fomenten círculos de seguridad afectiva;

- **Comunicación**, utilizando a los psicólogos forenses como instrumentos de comunicación de las preguntas de las partes y del Juez y
- **Contradicción**, con intervención potencial de las partes.

El cumplimiento de estas garantías permite la elaboración de una prueba anticipada. El reto jurisdiccional actual es la implantación de una línea exegética del artículo 730 LECrim que, siguiendo su tenor literal, permita valorar como elemento probatorio la reproducción en juicio, mediante su lectura o audición, de la declaración practicada como prueba anticipada a la víctima menor de edad.

3. EL ESPACIO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

En la actualidad, fruto de la tecnificación en muchas parcelas de la vida social así como del propio desarrollo de la ciencia forense, en todos los órdenes jurisdiccionales se ha incrementado la presencia de las pruebas científicas, hasta el punto de que las mismas han devenido esenciales para la justificación de hechos relevantes para la adopción de las decisiones judiciales. De forma gráfica se ha expresado esta tendencia indicando que la “ciencia sube a los estrados”.

En el plano conceptual presentan perfiles nítidos las distinciones entre el perito como fuente de prueba, el dictamen pericial como medio de prueba y el juez o tribunal como elemento resolutorio. Sin embargo, el examen de las dinámicas jurisdiccionales refleja una cierta tendencia a un tránsito acrítico de la ciencia por el proceso, máxime cuando los dictámenes provienen de centros públicos u oficiales y, además, los mismos se integran en los Cuerpos o Instituciones al servicio de la Administración de Justicia. Y esta tendencia a la recepción acrítica de los conocimientos científicos que acceden al proceso tiene dos elementos facilitadores:

- Que la prueba pericial constituye un medio que posibilita el aporte al proceso judicial de conocimientos científicos o técnicos alejados del acervo cognoscitivo del juez o tribunal.
- Que los conocimientos específicos que la prueba pericial traslada son precisos para apreciar o valorar datos relevantes para formar un juicio probatorio respecto a hechos integrantes de las afirmaciones de las partes procesales.

Si el conocimiento es tan específico que no forma parte del saber judicial —primera premisa— y, además, su existencia es significativa para formar una convicción judicial sobre lo acaecido —segunda premisa— es fácil que, de no articularse un proceso que permita una traslación de ciencia fiable y comprensible al juez o tribunal, éste se encuentre con evidentes dificultades a la hora de motivar el rendimiento probatorio de tan específico medio de prueba. Y en esta tesitura se facilita una asunción pasiva del conocimiento científico por parte del juez lo que conlleva, por parte de este último, una tácita renuncia a su función de ponderar para decidir y supone, de forma coetánea, un claro deslizamiento del perito al ámbito de la resolución.

En el caso de los menores, es fundamental que se vertebre un espacio de comunicación del rol pericial y judicial en materia de dictámenes de credibilidad del testimonio. Esta articulación debe permitir responder a las siguientes preguntas:

- Perfilar cuál es el objetivo del dictamen pericial: deslindar si la fuente de prueba es creíble o trasladar si lo que dice la fuente de prueba es veraz.
- En qué casos y respecto a qué tipologías los conocimientos científicos consolidados permite acudir a este dictamen.

- Qué criterios metodológicos deben estar presentes para garantizar la validez científica del dictamen.
- Qué garantías jurídicas deben respetarse para permitir su valoración como prueba.

La delimitación de las funciones del perito y del juez se realiza respondiendo a tres preguntas:

- Qué dicen los datos sometidos a un escrutinio pericial.
- Qué hay que creer a partir del dictamen científico.
- Qué se debe hacer a partir de la creencia obtenida.

La distinción entre lo que dicen los datos y lo que debe creerse a la luz de los mismos. La tarea del perito es, por lo tanto, interpretar los datos y ayudar al juez a que entienda tal interpretación; la del juez, la determinación de lo que debe creerse a partir de la interpretación de los citados datos y su integración con la panoplia de informaciones ofrecidas por el resto de pruebas. El juez, por lo tanto, tiene que saber interpretar correctamente la prueba pericial. Para posibilitar la consecución de este objetivo, será preciso, a mi juicio, la concurrencia de dos factores:

- El primero, que la prueba pericial ofrezca los criterios de validez científica que maneja para trasladar el conocimiento que ofrece.
- El segundo, que el juicio posibilite la presencia del perito, la exposición de las líneas maestras del dictamen elaborado —que debe aportarse con la antelación suficiente— y el protagonismo de las partes y el juez en la formulación de observaciones y aclaraciones. De ahí que se haya afirmado que la presencia del perito en el juicio es una garantía epistemológica.

La consecución de estos objetivos precisará que el dictamen pericial:

- Explícite las premisas de las que parte, con indicación de los datos sobre los que se cimenta y la descripción de las fuentes de conocimiento utilizadas para su captación.
- Indique el método utilizado que debe ser conforme con los criterios de validez científica, es decir, de pautas de conocimiento aceptados por la comunidad científica.
- Ofrezca una coherencia en las conclusiones alcanzadas, al presentarse como el resultado racional de los datos, comprobaciones y razonamientos expresados en el dictamen.

Dejando fuera del análisis las hipótesis de la ciencia basura —dictámenes carentes de validez científica— o de los dictámenes interesados —guiados por el servicio al contratante— (casos, ambos, que pone de manifiesto la importancia de formular y hacer accesibles a los jueces, conforme al principio de transparencia, los criterios de validez científica de cada ciencia), la existencia de dictámenes que ofrecen diversas lecturas de los mismos datos puede obedecer a diferencias de opinión de la ciencia. Y, en estos casos, resulta especialmente importante la presencia de los peritos en el juicio para, entre otras cuestiones, debatir sobre los puntos en los que se vislumbra una pericia contradictoria, incluso mediante su presencia conjunta (así, artículos 347.1.5º LECivil y 724 LECrim). Y es que lo determinante en esta materia es “qué” se dice y no “quién lo dice” y para ello es preciso, quizás, algo que todavía no existe: un diálogo interdisciplinar que permita a los jueces desarrollar una solución adecuada a los problemas referidos.

Una vez fijado por el perito lo que dicen los datos, es al juez a quien, por motivos institucionales —la función de decidir se la atribuye el sistema jurídico a él— corresponde *la tarea de creer o no creer el enunciado que se pretende probar*. Y esta creencia debe ser racional, es decir, soportada en razones o argumentos que justifiquen la decisión.

A su vez *la distinción entre lo que debe creerse y lo que debe hacerse* resulta apropiada para diferenciar dos tareas judiciales: valorar las pruebas (la pericial y el resto de las que conforman el cuadro probatorio) y respetar, para configurar la declaración probatoria y consecuentemente tomar decisiones en este ámbito, los estándares de prueba. El estándar de prueba es el umbral mínimo que ha de ser satisfecho a los efectos de aseverar que una hipótesis ha sido probada. Refleja, por lo tanto, una decisión de la comunidad social para ubicar el umbral en un punto determinado. Y esta decisión se vincula, fundamentalmente, al carácter o no sancionador del poder del Estado que se ejercita a través del proceso. Ello explica que normalmente el estándar de prueba en el proceso civil sea menos exigente que en el proceso penal. Y ello por la especial significación que el sistema jurídico confiere al derecho a la presunción de inocencia como garantía frente al ejercicio del derecho a penar o a sancionar del Estado.

BASES JURÍDICAS SOBRE LA PRESENCIA DE MENORES EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES: EL SUPERIOR INTERÉS DEL MENOR

M^a José Rúa Portu

Son muy diferentes los procesos en los que un menor puede verse implicado. También su intervención puede ser muy diferente y tener distinta relevancia. Todo ello influye tanto en cuanto al desarrollo del proceso, como a la forma en que el menor deberá intervenir. A ello debemos añadir que la necesaria intervención del menor en el proceso puede tener repercusiones perjudiciales para el propio menor. La legislación regula los principios que deben guiar a todas las administraciones, y en determinados y concretos supuestos, a la administración de justicia, para garantizar que la intervención o implicación de un menor en un proceso, no le suponga un perjuicio mayor que los que ya haya podido sufrir hasta ese momento.

En cuanto a la normativa, la legislación vigente es la que se desarrolla a continuación.

1. NORMATIVA INTERNACIONAL

La importancia de la normativa internacional viene dada desde la Constitución Española de 1978:

- El Título Primero, regula los derechos y deberes fundamentales, y establece un artículo previo a los mismos. Dicho Art., el número 10, en su punto 2, señala que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
- Art. 39, que entre sus principios rectores de la política social y económica, señala expresamente que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.
- Arts. 93 a 96, que establecen la posibilidad del estado de obligarse por medio de tratados o convenios, que pasan a formar parte de la normativa interna, cumpliendo los requisitos que se exige para ello. En concreto el artículo 96, en su apartado 1, señala que los tratados internacionales validamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que también la regulación estatal viene condicionada por el hecho de que España forma parte de la Unión Europea, y por lo tanto, la normativa de la Unión Europea, también puede condicionar la ejecución e interpretación que hagamos de la legislación interna, sin olvidar que el hecho de que según de qué norma europea se trate puede ser de aplicación directa (como el caso de los Reglamentos), puede ser necesaria su transposición al ordenamiento (como es el caso de las Directivas), o puede tratarse de normas que contienen los principios que deben seguirse en la normativas internas de cada estado (como las Decisiones Marco).

De hecho, el instrumento que pueden utilizar los jueces y tribunales españoles, para el caso de que consideren que una norma aplicable a un asunto concreto, puede ser contraria a la normativa europea, es la cuestión prejudicial. Se trata de supuestos en que la norma interna estatal, afecta directamente al fondo del asunto, y de la que depende la resolución del proceso en cuestión. En estos casos, el Juez o Tribunal puede plantear la cuestión prejudicial, que previa audiencia a las partes, implica la suspensión del procedimiento, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resuelva si la legislación española es contraria o no a la normativa europea, antes de dictar sentencia.

En este sentido, la LO 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la LOPJ 6/1985, de 1 de julio, que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, introduce un nuevo artículo, el 4bis, que en su apartado 1, dispone que los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Son normas fundamentales en este ámbito (siguiendo el orden cronológico de su aprobación):

1.1 Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959

Declaración que en su preámbulo, recoge una serie de principios entre los que destacamos:

- Principio 2: el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.
- Principio 7: el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño, debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.

1.2 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores: "Reglas de Beijing", adoptadas por la asamblea general en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985

Reglas que señalan en el ámbito de la denominada "justicia juvenil", es decir en relación con los menores infractores, cuales son los principios orientadores de la legislación que se apruebe y que regule su enjuiciamiento, y que deben también orientar la resolución que se adopte en relación

con los menores. Pues bien, dichas reglas, también señalan como principio inspirador de cuantas decisiones se adopten, el del superior interés del menor.

1.3 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990. Publicada en el BOE de 31 de diciembre de 1990. Vigencia desde 5 de enero de 1991

Destacar que según el artículo 1 de la misma: “para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

Esto es así desde el Real Decreto 33/1978 de 15 de noviembre, sobre mayoría de edad, que señala en su artículo 1, que la mayoría de edad empieza a los 18 años cumplidos.

Actualmente, el artículo 315 CC vigente, señala expresamente, que la mayor edad empieza a los 18 años cumplidos. Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día de nacimiento.

Ya la constitución de 1978, en su artículo 12 señala que los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Por lo tanto, cualquier referencia a menores de edad, cuando no se señale otra cosa, debemos entenderla hecha a menores de 18 años.

También el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996, ratificado por España el 5 de diciembre de 1997, publicado en el BOE el 21 de febrero de 2015, que entró en vigor de forma general el 1 de julio de 2000, y en España el 1 de abril de 2015, dispone en su artículo 1, el ámbito de aplicación y objeto del convenio, señalando que “el presente convenio se aplicará a los niños que no hayan alcanzado la edad de 18 años”.

En consecuencia estamos hablando de menores de 18 años.

Y según el artículo 3:

*Todas las medidas concernientes a los niños que tomen las administraciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el **interés superior del niño**. Los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Los estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.*

Y el artículo 12 añade:

***1.** Los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a **expresar su opinión** libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. **2.** Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.*

1.4 El Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996

España ratificó dicho convenio con fecha 5 de diciembre de 1997, y el instrumento de ratificación ha sido publicado en el BOE de fecha 21 de febrero de 2015. Tal y como se señala en su publicación en el BOE, el convenio entró en vigor de forma general el 1 de julio de 2000, y como dispone su artículo 21, ha entrado en vigor en España el 1 de abril de 2015.

1.5 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que estuvo vigente hasta el 1 de diciembre de 2009, fecha en la que entró en vigor el Tratado de la Unión Europea, hecho en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007

En su art. 24.1, señala que los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar y que podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tomada en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez.

El apartado 2, del mismo precepto, añade que en todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial.

1.6 La Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales

Directiva que ha sido transpuesta en virtud de la LO 5/2015 de 27 de abril de 2015 (BOE 28 de abril de 2015), por la que se modifican la LECrim y la LOPJ.

1.7 El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo al procedimiento de comunicaciones, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 2011

Dicho protocolo fue ratificado por España el 28 de febrero de 2012, y publicado en el BOE de fecha 31 de enero de 2014.

El art. 12 del protocolo señala que los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, formándose un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

Añade el apartado 2 del mismo art. que con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

1.8 La Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales

Dicha directiva junto la 2010/64/UE, como se ha indicado, han sido transpuestas en virtud de la LO 5/2015, de 27 de abril de 2015 (BOE 28 de abril de 2015), por la que se modifican la LECrim y la LOPJ.

Las modificaciones relativas al derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales, entró en vigor al mes de su publicación en el BOE; y las modificaciones relativas al derecho a la información en los procesos penales, entraron en vigor a los seis meses de su publicación. Por lo tanto, ambas modificaciones se encuentran ya en vigor.

1.9 La Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y protección a las víctimas de delitos

La transposición de tal directiva, si bien buscando unos objetivos todavía más amplios en la protección a las víctimas de los delitos, que las normas mínimas fijadas por la UE se ha llevado a cabo en nuestro derecho, a través de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima (BOE 28 de abril de 2015).

El estatuto de la víctima, señala en su exposición de motivos, que dicho estatuto pretende ser un catálogo general de derechos, procesales y extraprocesales de todas las víctimas de delitos; señalando que “es por ello una obligación que, cuando se trate de menores, el interés superior del menor, actúe a modo de guía para cualquier medida y decisión que se tome en relación a un menor víctima de un delito durante el proceso penal”.

La Disposición Final Sexta, establece que la presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE. Por lo tanto, entró también en vigor el 28 de octubre de 2015.

2. NORMATIVA INTERNA

Antes de entrar a analizar la normativa interna, debemos tener en cuenta *dos cuestiones previas*: en primer lugar, el interés superior del menor es lo que llamamos en derecho, **un concepto jurídico indeterminado**, lo que significa que no existe una norma que lo defina y que además, el interés superior del menor puede llevar a resolver de forma diferente en asuntos distintos. Lo que en todo caso debemos encontrar, en cualquier ámbito: judicial, administrativo, social, es una resolución motivada, que permita comprender el por qué de la resolución adoptada, y que sea la base y fundamento de la misma. De forma que toda resolución debe adaptarse a la situación concreta que resuelve, sin que en ningún caso pueda considerarse arbitraria.

Por ello, en el ámbito de las resoluciones pueden ser diferentes, e incluso aparentemente contradictorias. La ley de protección jurídica del menor, LO 8/2015, ha venido a establecer una serie de criterios que deben ser tenidos en cuenta para la interpretación y aplicación a cada caso de dicho interés superior.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que en nuestra legislación procesal rige el **principio de inmediatez**, tanto en el ámbito civil como en el penal, lo que implica que cuando se dicta una sentencia, se hace con base en las pruebas practicadas en el acto del juicio; que en el proceso penal todo lo que se lleva a cabo con anterioridad son diligencias de investigación, que implica la existencia o no de indicios de la comisión de un hecho que puede ser constitutivos de infracción

penal, y que tanto en el orden civil como en el penal, es el Juez/Magistrado/Sala, ante quienes se han practicado las pruebas quienes deben dictar la sentencia. No es posible que un juez celebre un juicio y otro diferente ponga la sentencia.

Por otra parte, dentro del ordenamiento interno, en el mes de julio de 2015, nos hemos encontrado con la publicación de una serie de leyes, que contienen preceptos relativos a la intervención de los menores en los procesos judiciales.

La LO 1/1996, de 15 de enero, Ley de Protección Jurídica del menor de de enero, se ha visto modificada por dos leyes de julio de 2015, y a su vez, ha venido complementada por la ratificación del Convenio europeo sobre el ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996, que se centra en los procesos civiles como veremos a continuación. Su redacción ha venido modificada por ambas leyes.

Las leyes aprobadas y publicadas en julio de 2015, son las siguientes:

La ley orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, ha sido publicada en el BOE de 23 de julio de 2015, su D. E. Sexta, establece que entrará en vigor a los veinte días de su publicación (por lo tanto, el 12 de agosto ha entrado en vigor).

El artículo primero, modifica la LO de Protección jurídica del menor, de 15 de enero de 1996, el código civil y la LECivil, y el artículo segundo, modifica la LECivil.

En su redacción vigente desde el día 12 de agosto de 2015, el artículo 1, al establecer su ámbito de aplicación, dispone que: “la presente ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a los menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente su mayoría de edad”.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, publicada en BOE de 29 de julio de 2015, y que igualmente según su D.E. Vigésimoprimera, entrará en vigor a los veinte días de su publicación (por lo tanto el 18 de agosto de 2015 entró en vigor).

El artículo 2, de la LO 1/1996, de 15 de enero, **Ley de Protección Jurídica del menor de de enero**, vigente desde el 12 de agosto de 2015, en su redacción dada por la LO 8/2015 de 22 de julio de 2015, la ley de protección jurídica del menor, señala:

Art. 2: 1.

Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernen tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos, primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Asimismo, cuantas medidas se adopten al amparo de la presente Ley deberán tener un carácter educativo.

Dicho precepto, en su punto 2. establece una serie de criterios generales que se tendrán en cuenta a los efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor:

- a. La protección del derecho a la vida supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas, como emocionales y afectivas.
- b. La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

- c.** La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las necesidades del menor del menor sobre las de la familia.
- d.** La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.

Añade el punto 3 que estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:

- a.** La edad y madurez del menor.
- b.** La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su orientación e identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante de asilo o protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o cualquier otra característica o circunstancia relevante.
- c.** El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.
- d.** La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como e minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro.
- e.** La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.
- f.** Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores.

Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el interés del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara.

El punto 4 establece que en caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes.

En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados.

Finalmente, el punto 5, dispone que toda medida, en el interés del menor, deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular:

- a.** Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.

- b.** La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para determinar las específicas necesidades de los niños con discapacidad. En las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados.
- c.** La participación de los progenitores, tutores o representantes legales del menor o de un defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses.
- d.** La adopción de una decisión que incluya en su motivación los criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros intereses presentes y futuros, y las garantías procesales respetadas.
- e.** La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no haya considerado el interés superior del menor como primordial o en el caso en que el propio desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias que motivaron dicha decisión hagan necesario revisarla. Los menores gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los casos legalmente previstos.

El art. 3, también modificado por la LO 8/2015, señala que los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de la Personas con Discapacidad, y los demás derechos garantizados por el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, discapacidad o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

La citada LO 8/2015, también ha modificado el art. 9, que queda redactado de la siguiente forma:

El art. 9.1. establece:

El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto el ámbito familiar, como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su estado y madurez. Para ello el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del menor tendrán carácter preferente, y se realizarán de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o expertos, cuidando de preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que sea comprensible para él, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias, informándole tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de su opinión, con pleno respecto a todas las garantías del procedimiento.

Por lo tanto, son principios y derechos aplicables a todo tipo de proceso, se encuentran ya en vigor, y por lo tanto no podemos obviarlos ni en los procesos civiles ni en los procesos penales.

El punto 2 señala que:

Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que represente. La madurez habrá de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo del menor como su capacidad de comprender y evaluar el asunto

concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga doce años cumplidos. Para garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo será asistido, en su caso, por intérpretes. El menor podrá expresar su opinión verbalmente o a través de formas no verbales de comunicación. No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se podrá conocer la opinión del menor por medio de sus representantes legales, siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por su profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla objetivamente.

Por último, el punto 3 del mismo precepto, exige que:

Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o audiencia de los menores directamente o por medio de persona que le represente, la resolución será motivada en el interés superior del menor y comunicada al Ministerio Fiscal, al menor y, en su caso, a su representante, indicando explícitamente los recursos existentes contra tal decisión. En las resoluciones sobre el fondo habrá de hacerse constar, en su caso, el resultado de la audiencia al menor, así como su valoración.

(Se recoge de esta forma lo ya establecido en la reciente sentencia de la Sala 2^a del TS de 20 de octubre de 2014, y la STC de fecha 6 de junio de 2005).

El artículo 11.2 de la LO 1/1996 de 15 de enero, modificado por la Ley 26/2015 de 28 de julio, y que entrará en vigor el 18 de agosto de 2015, establece los principios rectores de la acción administrativa, señalando el primero de ellos la supremacía de su interés superior.

2.1. Procesos civiles

En el ámbito de los procesos civiles, nos encontramos básicamente con la presencia de menores que pueden ser partes mismas del proceso, o pueden verse implicados en los mismos, porque la resolución del objeto del pleito les afecte personalmente.

En ocasiones pueden ser parte, en su condición de titular de diferentes derechos, por ejemplo de contenido económico. En estos supuestos, su representante legal presenta una demanda frente a un tercero, o interviene en nombre del menor cuando es demandado. Este tipo de asuntos, pueden no tener mayor trascendencia para el menor, ya sea porque existe alguien que defiende sus intereses, o porque incluso su intervención no es conflictiva ni problemática. Puede tratarse de cuestiones económicas, y en estos supuestos, estando representados legalmente (progenitores, tutores, ... en su caso por un defensor judicial), es posible que no sea necesario ni oírle ni plantearse qué es lo que el menor quiere, puesto que sus intereses ya están defendidos por quienes ostentan su representación legal. Dependerá del contenido de la demanda.

Pero la problemática fundamental, se plantea cuando se tiene que resolver sobre una situación que le afecta en el ámbito personal.

Debemos distinguir, por una parte, la regulación prevista en el código civil y Ley de Enjuiciamiento Civil, para los supuestos de nulidad, separación, divorcio y regulación de relaciones paternofiliales; y la regulación contenida en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, para los procesos en ella previstos.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria, ley 5/2015, de 2 de julio, publicada en el BOE de 3 de julio de 2015.

Según su Disposición Final Primera, la ley entrará en vigor, a los 20 días de su publicación, y por lo tanto se encuentra vigente desde el día 23 de julio de 2015. Y a continuación señala una serie de excepciones.

En primer lugar establece las disposiciones del Capítulo III Título II de la ley, relativas a la adopción, que entrarán en vigor cuando entre en vigor la ley de Modificación del sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia, lo que ha tenido lugar el 18 de agosto de 2015.

Regula también otro tipo de cuestiones que no nos afectan como las subastas judiciales o la forma de celebración del matrimonio, etc., fijando también plazos diferentes para su entrada en vigor.

Ley de Jurisdicción Voluntaria

Dicha ley regula una serie de procesos en que se pueden ver implicados intereses de menores. Dentro de los expedientes de jurisdicción voluntaria, el Título II regula los mismos en materia de personas, regula: la adopción; la tutela, curatela y guarda de hecho; la concesión de la emancipación y del beneficio de la mayor edad. En el Título III, encontramos los expedientes judiciales en materia de familia, recogiendo los expedientes para la dispensa de impedimento matrimonial y la intervención judicial en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad. Se incluyen, conforme a lo dispuesto en el artículo 87: se aplicarán las disposiciones de esta sección para adoptar medidas en relación con el ejercicio inadecuado de la potestad de guarda de menores o personas con capacidad modificada judicialmente o la administración de sus bienes en los casos que se refieren los artículos 158, 164, 165, 167 y 216 del Código Civil. Se trata de supuestos en que existe una controversia que puede ser tanto de naturaleza como en ocasiones personal.

En todos estos supuestos, el menor tiene derecho: a ser informado sobre el objeto pendiente de resolución, su derecho a ser oído, y la trascendencia de su opinión. No obstante, dicha información deberá ser transmitida en forma adecuada, de manera que pueda comprender su trascendencia, y su opinión debe ser tenida en cuenta. Pero de la materialización de dicha opinión y acceso de las partes a la misma, pueden derivarse consecuencias, que deberán ser valoradas desde otros puntos de vista, no jurídicos, que a mi juicio, pueden influir en el menor, y por lo tanto, su interés superior no tiene por qué ser siempre el que quede constancia en la forma en la que se indica del resultado de la exploración.

La Ley 15/2015 de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria (BOE 03/07/15)

Regula este tipo de procedimientos, y se ocupa en diversos preceptos de la audiencia al menor, y en cuanto a la forma de materializar la exploración de los menores, establece dentro de las normas de tramitación, antes de regular los diferentes procesos que tramitan como jurisdicción voluntaria, señala al disponer la forma de celebración de la comparecencia, en su artículo 18.2.4º: “cuando el expediente afecte a los intereses de un menor o persona con capacidad modificada judicialmente, se practicarán también en el mismo acto o, si no fuere posible en los diez días siguientes, las diligencias relativas a dichos intereses que se acuerden de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal. El Juez o el Secretario judicial *podrán acordar que la audiencia del menor* o persona con capacidad modificada judicialmente se practique en acto separado, sin interferencias de otras personas, pudiendo asistir el Ministerio Fiscal. En todo caso se garantizará que puedan ser oídos en condiciones idóneas, en términos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario. *Del resultado de la exploración se extenderá acta detallada y, siempre que sea posible será grabada en soporte audiovisual.* Si ello tuviera lugar después de la comparecencia se dará traslado del acta correspondiente a los interesados para que puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco días”.

Al regular cada procedimiento concreto, no se especifica la forma de llevar a cabo dicha exploración, por lo tanto, dicha disposición será de aplicación a todos los expedientes de jurisdicción voluntaria, puesto que se regula dentro de las normas comunes, en concreto dentro de

las normas de tramitación. Ahora bien, no será de aplicación a los procesos regulados en el código civil, puesto que a pesar de que la ley de jurisdicción voluntaria modifica el CC y la LECivil, sin introducir exigencia alguna.

Desde mi punto de vista, esto puede generar problemas, ya que al trasladar a las partes el contenido de la exploración de los menores en expedientes como el caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, de alguna manera el menor se ve no solo inmerso en el conflicto, sino también puede verse agravada su situación por las consecuencias que el contenido de su exploración haya quedado reflejado.

Código Civil

Art. 92 CC (al regular los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio), señala en su apartado 2 que “el juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos”.

El mismo precepto en su apartado 6, dispone que “en todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda”.

Art. 156 CC (dentro de la regulación de las relaciones paternofiliales), señala que la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situación de urgente necesidad. Para el caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente juicio y, en todo caso si fuera mayor de doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre.

Art. 158 CC: El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará; 1º. Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres; 2º. Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda. 3º. Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes: a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa. b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido. c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor. 4º. En general las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.

A partir del 18 de agosto de 2015: 4º. La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que frecuente, con respeto al principio de proporcionalidad. 5º. La medida de prohibición de comunicación con el menor, que impedirá a los progenitores tutores a otros parientes o a terceras personas establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, con respeto al principio de proporcionalidad. 6º. En general las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Se garantizará por el juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses. En caso de posible desamparo del menor, el juzgado comunicará las medidas a la Entidad Pública.

Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.

A la vista de ello, y nos encontramos con que si estamos en un expediente de jurisdicción voluntaria, la exploración deberá documentarse tal y como se ha señalado, con traslado a las partes para alegaciones.

Art. 159 CC: Si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el juez decidirá, siempre en beneficio de los hijos, al cuidado de qué progenitor quedarán los hijos menores de edad. El juez oírán, antes de tomar esta medida, a los hijos que tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de doce años.

Art.216 CC: Dentro de la regulación de la tutela, dispone que las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del tutelado y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial.

Ley de Enjuiciamiento Civil

En el mismo sentido, el artículo 770 LEC, al regular los procesos matrimoniales y de menores, establece la posibilidad de que el Tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el código civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las que se refieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medidas que afecten a los hijos menores o incapacitados, de acuerdo con la legislación civil aplicable si el procedimiento fuere contencioso y se estima necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio menor, se oírán a los hijos menores o incapacitados si tuviesen suficiente juicio y en todo caso, a los mayores de doce años.

En las exploraciones de menores en los procedimientos civiles se garantizará por el juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario.

A continuación, en el art. 777.5 LEC, al regular la separación y divorcio solicitados de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro, señala que si hubiera hijos menores o incapacitados, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los hijos y oírán los menores si tuviesen suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del Equipo técnico judicial o del propio menor.

Convenio Europeo de Estrasburgo de 25/1/1996

España ratificó el Convenio, el 5 de diciembre de 1997, y ha sido publicado en el BOE el 21 de febrero de 2015. En su publicación se señala expresamente que entró en vigor de forma general el 1 de julio de 2000, y que entrará en vigor para España el 1 de abril de 2015.

El instrumento de ratificación por España, señala que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.47, España declara que el presente Convenio es aplicable a las siguientes categorías de procesos:

- a. Procesos que versen sobre nulidad del matrimonio, separación y divorcio y los de modificación de medidas adoptadas en ellos.

- b.** Procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.
- c.** Procesos de filiación, paternidad y maternidad.
- d.** Procesos que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
- e.** Procesos que tengan por objeto la adopción de medidas de protección sobre los menores en los supuestos que tengan por objeto la adopción de medidas de protección sobre los menores en los supuestos contemplados en los artículos 158 y 216 del Código Civil.
- f.** Procesos que tengan por objeto la adopción de medidas relativas al retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional.
- g.** Procesos que tengan por objeto resolver sobre aspectos relativos al ejercicio de la patria potestad en caso de desacuerdo entre los progenitores (art. 156 CC).
- h.** Procesos relativos al acogimiento de menores y la adopción (art. 1825 a 1832 LECivil de 1881).
- i.** Nombramiento de tutor o curador (art. 1833 a 1840 LECivil de 1881).
- j.** Y, en general, cualquier proceso de familia en el que los derechos del menor puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

En su artículo 1 establece que el mismo se aplicará a los niños que no hayan alcanzado la edad de 18 años, y añade que el objeto del presente convenio es el de promover, en aras del interés superior de los niños, sus derechos, de concederles derechos procesales y facilitarles el ejercicio de esos derechos velando por que los niños, por sí mismos, o a través de otras personas u órganos sean informados y autorizados para participar en procedimientos que les afecten ante una autoridad judicial. A efectos del presente Convenio, se entenderán por procedimiento que afecten a los niños ante una autoridad judicial los procedimientos de familiar, en particular los relativos al ejercicio de responsabilidades parentales tales como las que se refieren a la residencia y al derecho de visita de los niños.

Se prevé que mediante declaración ulterior, cualquier parte podrá concretar categorías adicionales de asuntos de familia a los que se aplicará el presente convenio o facilitar información relativa a su aplicación.

Y por último, el presente Convenio no impedirá a las partes aplicar reglas más favorables a la promoción y ejercicio de los derechos de los niños.

A continuación el capítulo II establece las medidas procesales para promover el ejercicio de los derechos del niño, estableciendo que *cuando el derecho interno considere que un niño tiene el suficiente discernimiento*, se le reconocerán en los procedimientos que le afecten ante una autoridad judicial los siguientes derechos procesales del niño que podrá exigir por sí mismo: el derecho a recibir toda la información pertinente; ser consultado y expresar su opinión; ser informado de las posibles consecuencias de actuar conforme a esa opinión y de las posibles consecuencias de cualquier resolución. Tiene también derecho a solicitar la designación de un representante especial en procedimientos que le afecten ante una autoridad judicial, cuando el derecho interno prive a los titulares de las responsabilidades parentales de la facultad de representar al niño como consecuencia de un conflicto de interés con éste.

También entre sus derechos procesales se establece el derecho a solicitar un representante especial, que puede solicitar personalmente o a través de otras personas u organismos, en los procedimientos judiciales que le afecten ante una autoridad judicial, cuando el derecho interno prive a los titulares

de las responsabilidades parentales de la facultad de representar al niño como consecuencia de un conflicto de intereses con éste. Igualmente se recogen otros derechos procesales, como el solicitar la asistencia de una persona apropiada de su elección con el fin de que les ayude a expresar su opinión; el derecho a solicitar por sí mismos o a través de otras personas u organismos la designación de un representante distinto y en los casos oportunos de un abogado; el derecho a nombrar su propio representante; y el derecho a ejercitar en todo o en parte los derechos de las partes en dichos procedimientos.

Se establece que las autoridades judiciales antes de tomar cualquier decisión deberán examinar si el menor dispone de información suficiente con el fin de tomar una decisión en el interés superior del menor y en su caso, recabar información complementaria, en particular de los titulares de las responsabilidades parentales. También, cuando el derecho interno considere que el niño posee discernimiento suficiente, deberá asegurarse de que el niño ha recibido la información pertinente; consultar personalmente al niño en los casos oportunos, si es necesario en privado, directamente o por mediación de otras personas u organismos, de una forma apropiada a su discernimiento, a menor que ella sea manifiestamente contrario a los intereses superiores del niño; y permitir al niño expresar su opinión. Consecuencia de todo ello, deberá tener debidamente en cuenta la opinión expresada por el niño.

El art. 7 establece que en los procedimientos que afecten a un niño, la autoridad judicial deberá actuar con prontitud para evitar toda demora inútil y deberán existir procedimientos encaminados a asegurar una rápida ejecución de las decisiones. En los casos urgentes, la autoridad judicial estará facultada, cuando proceda, para tomar decisiones que sean inmediatamente ejecutivas.

El artículo 8 señala que en los procedimientos que afecten a un niño, la autoridad judicial estará facultada para actuar de oficio en los casos determinados por el derecho interno en que se encuentren en peligro grave para el bienestar del niño.

En nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, publicada en el BOPV de 10 de julio de 2015, regula en su artículo 3, los derechos y deberes. En su apartado 2, dispone:

Cualquier decisión, resolución o medida que afecte a hijos o hijas menores de edad deberá adoptarse en interés y beneficio de éstos. El Juez, cuando deba acordar el régimen de custodia, el cuidado y la educación de los hijos e hijas menores deberá recabar informe del Ministerio Fiscal y oír a los y las menores, de oficio o a petición del fiscal o de las partes o del propio menor, cuando su edad y madurez hagan suponer que tienen suficiente juicio y se estime necesario, y en todo caso, a los mayores de 12 años.

Pues bien, ante las diversas posibilidades en relación con la forma de oír a los menores, así como la posibilidad de considerar que su exploración es facultativa u obligatoria, y atendiendo a la contradicción existente legalmente, se ha pronunciado el TS en sentencia de la Sala 1ª del TS de fecha 20 de octubre de 2014, que señala:

QUINTO. La aparente contradicción entre el código civil y la ley de enjuiciamiento civil, viene a ser aclarada por la Ley del Menor y por el Convenio sobre Derechos del Niño, en el sentido de que cuando la edad y madurez del menor hagan presumir que tiene suficiente juicio y, en todo caso, los mayores de 12 años, habrán de ser oídos en los procedimientos judiciales en los que se resuelva sobre su guarda y custodia, sin que la parte pueda renunciar a la proposición de dicha prueba, debiendo acordarla, en su caso, el juez de oficio. En este mismo sentido la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de junio de 2005. Para que el juez o tribunal pueda decidir no practicar la audición, en aras al interés del menor, será preciso que lo resuelva de forma motivada.

Como hemos visto, la Ley de Protección jurídica del menor, en su actual redacción, dada por la LO 8/2015, ha recogido la orientación señalada jurisprudencialmente, con base precisamente a los derechos de los menores, y teniendo en cuenta su superior interés.

Por lo tanto, **podemos concluir que:**

- Tiene derecho a ser oído cuando tenga suficiente madurez y siempre que tenga más de doce años.
- Debe garantizarse igualmente que se le informa de la existencia del proceso, de las consecuencias del mismo, y de la trascendencia de su opinión. No se trata solo de un derecho del niño a ser informado, sino que es necesario tener la seguridad de que el menor está suficientemente informado.
- El ejercicio de ese derecho se lleva a cabo mediante su *exploración* (no es una declaración testifical).
- En cuanto a la forma, en los procesos de nulidad, separación, divorcio y regulación de las relaciones paterno filiales, con la finalidad de preservar la intimidad del menor, se realizan únicamente por el juez, fiscal y secretario, dejando la exploración en sobre cerrado (evidentemente a disposición y acceso de la Audiencia Provincial, que tendrá que resolver sobre el recurso de apelación), pero sin que las partes tengan acceso a su contenido.
- En los expedientes de jurisdicción voluntaria, deberá llevarse a cabo en la forma establecida expresamente en dicha ley. Habría que plantearse, si por resolución motivada, podría acordarse, con base al interés superior del menor, que el contenido de dicha exploración no trascienda. Y en todo caso, considero que habrá que efectuar dichas exploraciones cuidando de que se formule de forma que suponga una elección entre sus progenitores, y pueda luego conllevar otras consecuencias en su vida diaria.
- Conforme ha señalado el TS anulando la sentencia de instancia por no haber oído a los menores, necesariamente deberán ser oídos, y si no se les oye, deberá resolverse en resolución motivada, cuando se haya solicitado por el fiscal, las partes o el propio menor.
- Se ha introducido la figura del representante del menor, como figura que debe garantizar que sea oído y que se tenga en cuenta su opinión.

2.2. Procesos penales

En los procesos penales, puede ser necesaria la intervención de un menor, prestando su declaración, como víctima o testigo de unos hechos. En estos supuestos, rigiendo el principio de inmediación, la cuestión se complica, tanto por la naturaleza de los hechos, como por la regulación legal del proceso que establece una serie de trámites que se prolongan a lo largo del tiempo.

En cualquier proceso penal en el que se evidencia una situación de violencia, que es la que se enjuicia, nos encontramos con el miedo, no solo de las víctimas, sino también de los testigos y peritos que tienen que prestar su declaración o emitir su informe, con conocimiento de los problemas que ello le puede suponer. Para proteger a los testigos y peritos de las posibles consecuencias negativas que el prestar su declaración le pueda acarrear, el legislador, previó las medidas reguladas en la LO 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos y peritos en causas criminales.

Dicha ley prevé una serie de medidas aplicables a cualquier testigo o perito, siendo mayores de edad. Si ya para los adultos, puede suponer un problema, prestar una declaración judicial en la que se identifica al autor de unos hechos constitutivos de una infracción penal, o se emite un informe, es evidente que puede ser todavía más problemático, para menores de edad, por el solo hecho de no tener la capacidad suficiente para enfrentarse a situaciones frente a las que los adultos son protegidos.

La situación puede complicarse tanto por la naturaleza de los hechos que se han presenciado o sufrido, como por la relación que une al menor con el presunto agresor.

Al mismo tiempo, como ya venimos reiterando, el principio de inmediación exige que las pruebas, en este caso las declaraciones testificales, como víctima o como tercero, se presten ante el Juez o Tribunal que deba dictar sentencia.

También podemos considerar que el menor, por el solo hecho de haber presenciado unos hechos, al mismo tiempo es víctima de los mismos. Así se establece legalmente, para los supuestos de delitos cometidos en el ámbito de la violencia sobre la mujer.

En estos casos, la forma en que se lleve a cabo la práctica de la prueba debe: a) garantizar los derechos del menor; el interés superior de éste en no sufrir nuevamente con la práctica de dicha declaración; b) el respeto a la necesidad de la inmediación en la práctica de la prueba; y c) la salvaguarda de los derechos del posible autor de los hechos.

El largo proceso penal con distintas fases: instrucción (policial, judicial) y enjuiciamiento, hace que los testigos y peritos tengan que repitiendo sus declaraciones e informes. En el caso de los menores, con todo ello se produce una nueva victimización, derivada de las reiteradas llamadas a comparecer ante el juzgado. Declaraciones que además vienen condicionadas por su edad, por el paso del tiempo, por lo influenciable que pueda ser un menor,...

Es necesario establecer unas pautas que permitan la práctica de la prueba con todas las garantías legales para el imputado y que permitan al juez conocer de primera mano lo ocurrido, al mismo tiempo que el contexto en el que se practique evite que el menor sufra mayores perjuicios, que además se añadan al ya sufrido con anterioridad. En este sentido se pronuncia la STS de 20 de octubre de 2014, si bien ya previamente se había pronunciado el alto Tribunal en SSTs de fecha 26 de abril de 2000 y de 2 de junio de 2006.

Según el Estatuto de la Víctima: la ley es aplicable a las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal.

Define el concepto general de víctima, en su artículo 2. En primer lugar considera víctima directa, a toda persona que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito. En segundo lugar, considera víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se trate de los responsables de los hechos: a su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraran bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraran bajo su acogimiento familiar. En el caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus hermanos, con preferencia entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima. Expresamente, señala que las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito.

Debemos tener en cuenta, en el ámbito penal, la disposición final tercera, de la LO 8/2015, de 22 de julio, de Protección Jurídica del menor, modifica la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Y vamos a destacar ya, desde este momento, que modifica el punto 2, del art. 1, que define el objeto de la ley, al señalar que “por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar

esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia”. Viene por lo tanto a considerar a estos menores, porque así los denomina, víctimas de esta violencia. Disposición que en este momento se encuentra ya en vigor.

También el Estatuto de la víctima, Ley 4/2015, de 27 de abril, (BOE 27/04/2015), que entrará en vigor el 28 de octubre de 2015, se refiere en ocasiones a las víctimas menores de edad, atribuyen al Fiscal la función de velar por el cumplimiento de este derecho de protección de las víctimas, adoptando las medidas adecuadas a su interés superior cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ellos puedan derivar del desarrollo del proceso (art. 19), y al recoger el derecho a la protección de la intimidad de las víctimas, también se refiere a los menores de edad o víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, debiendo adoptarse las medidas necesarias para proteger la intimidad de todas las víctimas y sus familiares, y en particular, impedir la difusión de cualquier medio de información que pueda facilitar la identificación de las víctimas menores o con discapacidad.

El artículo 23, regula la evaluación inicial de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección, que se establecen para evitar a la víctima perjuicios relevantes que, de otro modo, pudieran derivarse del proceso. Se realizará una valoración de sus circunstancias personales.

La determinación de qué medidas de protección, reguladas en los artículos siguientes deben ser adoptadas para evitar a la víctima perjuicios relevantes que, de otro modo, pudieran derivar del proceso, se realizará tras una valoración de sus circunstancias particulares. Esta valoración tendrá especialmente en consideración:

a. Las características personales de la víctima y en particular:

- › Si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relación de dependencia entre la víctima y el supuesto autor del delito.
- › Si se trata de víctimas menores de edad o de víctimas necesitadas de especial protección o en las que concurren factores de especial vulnerabilidad.

b. La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la víctima, así como el riesgo de reiteración del delito. A estos efectos, se valorarán especialmente las necesidades de protección de las víctimas de los siguientes delitos: terrorismo; cometidos por organización criminal; sobre el cónyuge o persona que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente; contra la libertad o indemnidad sexual; trata de seres humanos; desaparición forzada; cometidos por motivos racistas antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad.

c. Las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos.

A lo largo del proceso penal, la adopción de medidas de protección para víctimas menores de edad tendrá en cuenta su situación personal, necesidades inmediatas, edad, género, discapacidad y nivel de madurez, y respetará plenamente su integridad física, mental y moral.

En el caso de menores de edad víctimas de algún delito contra la libertad o indemnidad sexual, se aplicarán en todo caso las medidas expresadas en las letras a), b) y c) del artículo 25.1.

Art. 24. La adopción de las medidas de protección, corresponde durante fase de investigación al juez de instrucción o al de violencia sobre la mujer. Sin perjuicio de la evaluación y resolución

provisionales que deberán realizar y adoptar el Fiscal, en sus diligencias de investigación o en los procedimientos sometidos a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, o los funcionarios de policía que actúen en la fase inicial de las investigación.

Durante la fase de enjuiciamiento, al Juez o Tribunal a los que corresponda el enjuiciamiento de la causa.

La resolución que se adopte, deberá ser motivada, y reflejará cuales son las circunstancias que han sido valoradas para su adopción.

En el caso de víctimas que sean menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, su evaluación tomará en consideración sus opiniones e intereses.

El artículo 25, establece las medidas de protección, con carácter general. En la fase de investigación: dependencias especialmente concebidas y adaptadas; que se les reciba declaración por profesionales que hayan recibido formación especial; que todas las tomas de declaración a la misma víctima sean realizadas por la misma personal, salvo que pudiera perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso, o deba tomarse declaración directamente por el Juez o Fiscal; cuando se trate de víctimas de delitos contra la libertad sexual o trata de seres humanos, que se lleve a cabo por persona del mismo sexo que la víctima, cuando ésta lo solicite, salvo que pueda perjudicar la investigación o deba tomarse por el Juez o fiscal. Durante la fase de enjuiciamiento, podrán ser adoptadas conforme a las LECrim, las siguientes medidas:

- a. Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías de la comunicación.
- b. Medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas, mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas.
- c. Medidas para evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren excepcionalmente que deberán ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima.
- d. Celebración de la vista oral sin presencia de público. En estos casos, el Juez o el Presidente del Tribunal, podrán autorizar, sin embargo, la presencia de personas que acrediten un especial interés en la causa.

Las medidas a) y c) podrá adoptarse también durante la fase de investigación.

También podrán acordarse alguna o algunas de las medidas de protección de testigos de la LO 19/1994, de 23 de diciembre de protección de testigos y peritos en causas criminales.

Art. 26, regula expresamente, medidas de protección para menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

En estos caso, además de las previstas en el artículo anterior, se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la LECrim, las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito. En particular, serán aplicables las siguientes: a) Las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas por medios audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y condiciones determinadas por la LECrim. B) La declaración podrá recibirse por medio de expertos.

El Fiscal recabará del Juez o Tribunal la designación de un defensor judicial de la víctima, para que la represente en la investigación y en el proceso penal, en los siguientes casos:

- Cuando valore que los representantes legales de la víctima menor de edad o con capacidad judicialmente modificada tienen con ella un conflicto de intereses, derivado o no del hecho investigado, que no permite confiar en una gestión adecuada de sus intereses en la investigación o en el proceso penal.
- Cuando el conflicto de intereses exista con uno de los progenitores y el otro no se encuentre en condiciones de ejercer adecuadamente sus funciones de representación y asistencia de la víctima menor o con capacidad judicialmente modificada.
- Cuando la víctima menor de edad o con capacidad judicialmente modificada no esté acompañada o se encuentre separada de quienes ejerzan la patria potestad o cargos tutelares.

Establece por último, el siguiente criterio general: cuando existan dudas sobre la edad de la víctima y no pueda ser determinada con certeza, se presumirá que se trata de una persona menor de edad, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley.

El estatuto de la víctima, introduce también modificaciones en la LECRim, en relación con las medidas de protección de menores, en los supuestos en los que se solicita una orden de protección de la víctima.

En estos supuestos, del artículo 57 del código penal: delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. Y en los supuestos de que estos delitos sean cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o privados (entró en vigor el 1/7/15).

El artículo 544 quinquies, en su redacción vigente a partir del 28 de octubre de 2015 establece que en los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código Penal, el Juez o Tribunal, cuando resulte necesario al fin de protección de la víctima menor de edad o con la capacidad judicialmente modificada, en su caso, adoptará motivadamente alguna de las siguientes medidas: a) Suspender la patria potestad de alguno de los progenitores. En este caso podrá fijar un régimen de visitas o comunicación en interés del menor o persona con capacidad judicialmente modificada y, en su caso, las condiciones y garantías con que debe desarrollarse. b) Suspender la tutela, curatela, guarda o acogimiento. c) Establecer un régimen de supervisión del ejercicio de la patria potestad, tutela o de cualquier otra función tutelar o de protección o apoyo sobre el menor o persona con la capacidad judicialmente modificada, sin perjuicio de las competencias propias del Ministerio Fiscal y de las entidades públicas competentes. d) Suspender o modificar el régimen de visitas o comunicación con el no conviviente o con otro familiar que se encontrara en vigor, cuando resulte necesario para garantizar la protección del menor o de la persona con capacidad judicialmente modificada. 2. Cuando en el desarrollo del proceso se ponga de manifiesto la existencia de una situación de riesgo o posible desamparo de un menor y, en todo caso, cuando fueran adoptadas algunas de las medidas de las letras a) o b) del apartado anterior, el Secretario judicial lo comunicará inmediatamente a la entidad pública competente que tenga legalmente encomendada la protección de los menores, así como al Ministerio Fiscal,

a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que resulten necesarias. A los mismos efectos se les notificará su alzamiento o cualquier otra modificación, así como la resolución a la que se refiere el apartado 3. 3. Una vez concluido el procedimiento, el Juez o Tribunal, valorando exclusivamente el interés de la persona afectada, ratificará o alzará las medidas de protección que hubieran sido adoptadas. El Ministerio Fiscal y las partes afectadas por la medida podrán solicitar al Juez su modificación o alzamiento conforme al procedimiento previsto en el artículo 770 Ley de Enjuiciamiento Civil.”

Consecuencia del **principio de inmediación**, el principio general es el establecido en el art. 707 LECrim, conforme al cual:

Todos los testigos que no se hallen privados del uso de su razón están obligados a declarar lo que supieren sobre los que les fuere preguntado, con excepción de las personas expresadas en los artículos 416, 417 y 418, en sus respectivos caso.

La declaración de los testigos menores de edad se llevará a cabo evitando la confrontación visual de los mismos con el inculcado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba.

La redacción de este segundo párrafo vino dada por la disposición final primera de la LO 8/2006, de 4 de diciembre de 2006, por la que se modifica la LO 5/2000, de 12 de enero reguladora de la Responsabilidad Penal de los menores, que entró en vigor el 6 de diciembre de 2006.

No obstante, la redacción actual del art. 707 LECrim, a partir del 28 de octubre de 2015, tal y como dispone el apartado diecinueve de la disposición final primera de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, es la siguiente:

Todos los testigos están obligados a declarar lo que supieren sobre lo que les fuere preguntado, con excepción de las personas expresadas en los artículos 416, 417 y 418 en los respectivos casos.

La declaración de los testigos menores de edad o con discapacidad necesitados de especial protección, se llevará a cabo, cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ellos puedan derivar del desarrollo del proceso o de la práctica de la diligencia, evitando la confrontación visual de los mismos con el inculcado. Con este fin podrá ser utilizado cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba, incluyéndose la posibilidad de que los testigos puedan ser oídos sin estar presentes en la sala mediante la utilización de tecnologías de la comunicación.

Estas medidas serán igualmente aplicables a las declaraciones de las víctimas cuando de su evaluación inicial o posterior derive la necesidad de estas medidas de protección.

La diferencia viene determinada por la expresión cuando resulte necesario, lo que pone de manifiesto que deberá determinarse si resulta o no necesario en cada caso concreto. Y prevé también, en beneficio de cualquier víctima, que estas medidas sean también aplicables, cuando de su evaluación inicial o posterior derive la necesidad de estas medidas.

Ahora bien, si dicha disposición la completamos con las medidas de protección señaladas en el estatuto de la víctima, resulta que a lo que nos está obligando la tramitación y enjuiciamiento de una causa en la que la víctima sea menor de edad, es a tomar todas las cautelas relativas para evitarle perjuicios, y que su declaración se preste en las citadas condiciones: grabada, por medio de profesionales especialmente formadas, y con las condiciones previstas en la LECrim.

En cuando a las formas y condiciones para la práctica de esas declaraciones, vienen reguladas en el artículo 433 de la LECrim.

Dicho precepto señalaba que: “toda declaración de un menor podrá realizarse ante expertos y siempre en presencia del Ministerio Fiscal. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del

menor podrán estar presentes, salvo que sean imputados o el Juez, excepcionalmente y de forma motivada, acuerde lo contrario. el juez podrá acordar la grabación de la declaración”.

El 28 de octubre de 2015, con la entrada en vigor del estatuto de la víctima, cuya D.F. Primera, modifica la LECRim, establece:

Art. 433:

(...) Los testigos mayores de edad prestarán juramento o promesa de decir todo lo que supieren respecto a lo que les fuere preguntado, estando el juez obligado a informarles, en un lenguaje claro y comprensible, de la obligación que tienen de ser veraces y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal.

Los testigos que de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la Víctima del Delito tengan la condición de víctimas del delito, podrán hacerse acompañar por su representante legal y por una persona de su elección durante la práctica de estas diligencias, salvo que en este último caso, motivadamente se resuelva lo contrario por el Juez de Instrucción para garantizar el correcto desarrollo de la misma.

En el caso de los testigos menores de edad o personas con la capacidad judicialmente modificada el juez de instrucción podrá acordar, cuando a la vista de la falta de madurez de la víctima resulte necesario para evitar causarles graves perjuicios, que se les tome declaración mediante la intervención de expertos y con intervención del Ministerio Fiscal. Con esta finalidad, podrá acordarse también que las preguntas se trasladen a la víctima directamente por los expertos o, incluso, excluir o limitar la presencia de las partes en el lugar de la exploración de la víctima. En estos casos, el Juez dispondrá lo necesario para facilitar a las partes la posibilidad de trasladar preguntas o de pedir aclaraciones a la víctima, siempre que ello resulte posible.

El juez ordenará la grabación de la declaración por medios audiovisuales.

No obstante, la LECrim prevé la imposibilidad de que el testigo pueda comparecer en el acto del juicio. Para este supuesto, establece el artículo 448 LECrim, en su redacción vigente hasta el 28 de octubre de 2015, señalaba que: “Si el testigo manifestare, al hacerle la prevención referida en el artículo 446, la imposibilidad de concurrir por haber de ausentarse del territorio nacional, y también en el caso en que hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral, el Juez instructor mandará practicar inmediatamente la declaración, asegurando en todo caso la imposibilidad de contradicción de las partes. Para ello, el Secretario judicial hará saber al reo que nombre Abogado en el término de veinticuatro horas, si aún no lo tuviere o de lo contrario, que se le nombrará de oficio, para que le aconseje en el acto de la declaración del testigo. Transcurrido dicho término, el Juez recibirá juramento y volverá a examinar a éste, a presencia del procesado y de su abogado defensor y a presencia, asimismo, del Fiscal y del querellante, si quisieren asistir al acto, permitiendo a éstos hacerle cuantas repreguntas tengan por conveniente, excepto las que el Juez desestime como manifestamente impertinentes”.

Por el Secretario judicial se consignarán las contestaciones a estas preguntas, y esta diligencia será firmada por todos los asistentes.

La declaración de los testigos menores de edad se llevará a cabo evitando la confrontación visual de los mismos con el inculcado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba.

A partir del 28 de octubre de 2015, con la entrada en vigor del estatuto de la víctima, cuya D.F. Primera, dicho precepto establece:

Art. 448:

Si el testigo manifestare, al hacerle la prevención referida en el art. 446, la imposibilidad de concurrir por haber de ausentarse del territorio nacional, y también en el caso en

que hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral, el Juez instructor mandará practicar inmediatamente la declaración, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes. Para ello, el Secretario judicial hará saber al reo que nombre abogado en el término de veinticuatro horas, si aún no lo tuviere, o de lo contrario, se le nombrará de oficio, para que le aconseje en el acto de recibir declaración al testigo. Transcurrido dicho término, el juez recibirá juramento y volverá a examinar a éste, a presencia del procesado y de su abogado defensor y a presencia asimismo, del Fiscal y del querellante, si quisieren asistir al acto, permitiendo hacerle cuantas preguntas tengan por conveniente, excepto las que el juez desestime como manifiestamente impertinentes.

Por el Secretario Judicial se consignarán las contestaciones a estas preguntas, y esta diligencia será firmada por todos los asistentes.

La declaración de los testigos menores de edad y de las personas con capacidad judicialmente modificada podrá llevarse a cabo evitando la confrontación visual de los mismos con el inculcado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba.

Con base en dicho precepto, practicándose la diligencia con esas condiciones, así como con base en lo dispuesto en los artículos:

- Art. 158 CC.
- Art. 777.2 LECrim: cuando por razón del lugar del residencia de un testigo o víctima, o por otro motivo, fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o pudiera motivar su suspensión, el juez de instrucción practicará inmediatamente la misma, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes. Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen o por medio de acta autorizada por el Secretario judicial, con expresión de los intervinientes. A los efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia en los términos del art. 730.

Dicha declaración, prestada durante la instrucción y reproducida durante el juicio oral, tendrá la misma validez y deberá ser valorada por el Juez o Tribunal sentenciador, de la misma forma que cualquier otra prueba.

Por último, nos podemos encontrar con situaciones en que no se ha practicado la prueba anticipada, a pesar de lo cual, tampoco podemos contar con la declaración del menor para su práctica en el acto del juicio; ya sea por la imposibilidad de reproducir el relato de los hechos, por los perjuicios que dicha reproducción le puedan causar.

Art. 417.3 LECRim, establece que no podrán ser obligados a declarar como testigos, “los incapacitados física o moralmente”. Cuando nos encontremos en una situación en que exista realmente una imposibilidad por parte del menor víctima de reproducir los hechos, por los motivos que sean (han sido muy traumáticos, la edad del menor que le impide relatarlos, sin perjuicio de que existan otras pruebas como por ejemplo evidencias física y materiales de los hechos ocurridos, los han relatado pero les supone un perjuicio irreparable, un retroceso en su proceso de evolución y superación de los mismos,...), cabría de forma excepcional, con base en dicho artículo 417, así como en el artículo 158 del CC exonerar al menor de prestar su declaración. En este caso, sería suficiente la declaración de testigos de referencia, y la práctica de otras pruebas que pudieran acreditar los hechos. No obstante, tendría carácter excepcional, debería acordarse en resolución motivada, y la jurisprudencia en este caso no es unánime, ni en el TS ni en el TC, ya que se considerarían vulnerados los derechos del imputado a la contradicción en el acto del juicio.

Una vez que entre en vigor el Estatuto de la Víctima, la intervención de los profesionales para realizar la evaluación inicial, permitirá la adopción desde el primer momento de la adopción de

medidas que puedan evitar perjuicios a los menores, y permitan que no sea necesaria su presencia en el juicio oral.

En todo caso, no debemos olvidar que: art. 680 LECRim: los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad. Podrá no obstante, el Presidente mandar que las sesiones se celebren a *puerta cerrada* cuando así lo exijan razones de moralidad o de orden público, o el debido respeto a la persona ofendida por el delito o a su familia. Para adoptar esta resolución, el Presidente, ya de oficio, ya a petición de los acusadores, consultará al Tribunal, el cual deliberará en secreto, consignando su acuerdo en auto motivado, contra el que no se dará recurso alguno.

A partir del 28 de octubre de 2015:

Art. 680: los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 681: 1. El Juez o Tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia a las mismas, que todos o alguno de los actos o las sesiones del juicio se celebren a *puerta cerrada*, cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público, o la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia, o resulte necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso. Sin embargo, el Juez o el Presidente del Tribunal podrán autorizar la presencia de personas que acrediten un especial interés en la causa. La anterior restricción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 707, no será aplicable al Ministerio Fiscal, a las personas lesionadas por el delito, a los procesados, al acusador privado, al actor civil y a los respectivos defensores. 2. Asimismo, podrá acordar la adopción de las siguientes medidas para la protección de la intimidad de la víctima y de sus familiares: a) Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección. b) Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares. 3. Queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad o víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares. Dieciocho. Se modifica el artículo 682, que queda redactado como sigue: Artículo 682. El Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes, podrá restringir la presencia de los medios de comunicación audiovisuales en las sesiones del juicio y prohibir que se graben todas o alguna de las audiencias cuando resulte imprescindible para preservar el orden de las sesiones y los derechos fundamentales de las partes y de los demás intervinientes, especialmente el derecho a la intimidad de las víctimas, el respeto debido a la misma o a su familia, o la necesidad de evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso. A estos efectos, podrá: a) Prohibir que se grabe el sonido o la imagen en la práctica de determinadas pruebas, o determinar qué diligencias o actuaciones pueden ser grabadas y difundidas. b) Prohibir que se tomen y difundan imágenes de alguna o algunas de las personas que en él intervengan. c) Prohibir que se facilite la identidad de las víctimas, de los testigos o peritos o de cualquier otra persona que intervenga en el juicio.

Por lo tanto, todas estas medidas podrán ser adoptadas, en interés del menor, para protegerle frente a las posibles consecuencias negativas que pueda acarrearle el tener que prestar reiteradamente su declaración en las sucesivas fases del procedimiento y ante diferentes profesionales, así como para evitar la publicidad que pueda derivarse de la celebración del juicio.

Y una de las medidas que se preveían en la legislación vigente hasta el 28 de octubre de 2015, es que la declaración de los menores se efectuará evitando la confrontación visual con el imputado. Esta era la regla general.

Regla que ahora se ha modificado, y para evitar esa confrontación visual, deberá ser acordada en resolución judicial motivada, y teniendo como base para ello, el interés superior del menor.

2.3. Justicia juvenil

Por último debemos hablar de expedientes seguidos en los juzgados de menores, en que el posible autor de los hechos constitutivos de una infracción penal es un menor de edad, puesto que la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, también exige tener en cuenta el interés superior del menor infractor.

Exigencia también derivada de la normativa internacional, como hemos indicado las Reglas de Beijing.

La exposición de motivos de la Ley, no deja dudas al respecto, reiterando que se trata de una norma con una doble naturaleza: sancionadora y educativa, y reitera, nuevamente hasta la saciedad que debe primar el interés superior del menor. Establece también la necesidad de que el Equipo Técnico emita un informe relativo a las circunstancias personales, familiares, sociales, ... del menor, que permitan la elección de la medida a aplicarle al menor infractor, atendiendo a las mismas, y en todo caso buscando su interés superior.

Tal exigencia y el hecho de que tiene una finalidad educativa, se pone de manifiesto:

1. Al regular la posibilidad de desistir de la incoación del expediente (art. 18). Cuando se trata de delitos leves o menos graves sin violencia o intimidación en las personas. En estos casos, la ley permite que las diligencias se archiven, precisamente para evitar una judicialización innecesaria de las conductas de escasa entidad. Incluso aunque el menor haya cometido otros hechos de la misma naturaleza, podrá acordarse el archivo del expediente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27.4 de la ley, para el supuesto de que haya existido un reproche suficiente con las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento.
2. También regula el sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima (art. 19). También aquí se refiere a delitos leves o menos graves, como los señalados, pero atendiendo a que el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe. Exige que el menor reconozca el daño causado y se disculpe con la víctima y ésta acepte sus disculpas.

Dentro de esta posibilidad de sobreseimiento, dado que la ley mira el interés superior del menor, el mismo precepto, señala que cuando la conciliación o los compromisos de reparación asumidos con la víctima o el perjudicado no pudieran llevarse a efecto por causas ajenas a la voluntad del menor, el Ministerio Fiscal dará por concluida la instrucción y solicitará del juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Si es el menor quien no cumple, el Mº.F. continuará la tramitación del expediente.

3. También prevé la posibilidad de considerar que las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento, suponen ya un reproche suficiente, o por considerar inadecuada para el interés del menor cualquier intervención, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos. En este supuesto, incluso en el caso de menores infractores, que hayan tenido abiertos otros expedientes y hayan cumplido medidas judiciales puede archivar el expediente, en atención al interés del menor. Debemos tener en cuenta que prima el interés del menor, y por lo tanto, si el menor reconoce los hechos, se concilia con la víctima y realiza la actividad educativa propuesta por el Equipo Técnico, podrá acordarse el archivo del expediente.

También establece el artículo 35.2 que el juez podrá acordar, en interés de la persona imputada o de la víctima, que las sesiones no sean públicas y en ningún caso se permitirá que los medios de comunicación social obtengan o difundan imágenes del menor ni datos que permitan su identificación.

Para concluir, señalar que el hecho de proteger el interés superior del menor, puede derivar en un conflicto de intereses, puesto que pueden confluír el interés del menor infractor, con el interés del menor víctima de un hecho constitutivo de infracción penal. Sin perjuicio de la diferente posición jurídica de cada uno, puesto que no pueden equipararse la situación del infracción y de la víctima, lo cierto es que siendo el infractor menor de edad, también deben tenerse en cuenta su superior interés en cuanto menor de edad, y las necesidades derivadas del respeto de sus derechos como menor.

EXPLORACIÓN DE MENORES EN EL ÁMBITO DE FAMILIA: HACIA UN MODELO DE CORRESPONSABILIDAD PARENTAL

Raquel Domínguez

1. CUESTIONES PREVIAS A LA EXPLORACIÓN JUDICIAL DE LOS MENORES EN EL ÁMBITO DE FAMILIA¹

1.1. El interés superior del menor

Desde hace unos años, cada vez son más las leyes y normas nacionales e internacionales (Convención Internacional de Derechos del Niño, 1989²; Código Civil³, Ley de Enjuiciamiento civil⁴; libro segundo del Código Civil catalán⁵; ley catalana 14/10 de 27 de mayo, de los derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia⁶...), en las que se considera a la infancia como sujetos de derecho en todos aquellos ámbitos en los que se deben decidir sobre todos aquellos aspectos que le afecten. Así, teniendo en cuenta el *interés superior del menor*, se da espacio a que el niño tiene el derecho a ser oído en los procedimientos judiciales y administrativos que le afecten.

-
- 1 Modificado de *Guía de intervención técnica en menores* (EATAF, 2011). Disponible en: http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/227402/PC-Compartim-intervencio_tecnica_menors2011.pdf?sequence=1.
 - 2 Convención Internacional de los Derechos de la Infancia (1989). Disponible en: <http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino>
 - 3 Código Civil. Disponible: <http://civil.udg.es/normacivil/estatal/cc/indexcc.htm>
 - 4 Ley de Enjuiciamiento Civil. Disponible en: <http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/08/pdfs/A00575-00728.pdf>
 - 5 Libro segundo del Código Civil de Catalunya. Disponible en: <http://civil.udg.edu/normacivil/cat/CCC/L25-2010.htm>
 - 6 Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia (Cataluña). Disponible en: http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematicas/07infanciaiadolescencia/observatori_drets_infancia/destacats_columna_dreta/llei_opportunitats.pdf

Pero, ¿qué es el *superior interés del menor*? La Convención de los Derechos del Niño⁷, en su artículo 3.1 considera que la idea de que el interés del niño ha de ser entendido como superior y, por tanto, ha de tener la consideración de primordial en los procesos de adopción de decisiones que le afecten y exige el respeto a su participación en todas aquellas decisiones que afecten a su vida.

En los procesos judiciales de familia, la legislación recoge que el menor tiene derecho a ser oído a partir de los 12 años y a partir de los 7 años si el menor tuviese la madurez suficiente.

En el ámbito de familia, el psicólogo forense tiene como función proporcionar, a la instancia judicial, los elementos de análisis y valoración que faciliten una visión global de la situación de los miembros del grupo familiar en conflicto y que ayuden a los jueces en su toma de decisiones. En este contexto, no siempre es necesario la evaluación directa del menor y el profesional tendrá que tener en cuenta aspectos como: la petición judicial concreta, la edad y el momento evolutivo del menor o las intervenciones previas sobre el mismo.

Una vez el profesional ha considerado la necesidad de explorar al menor o ha recibido el encargo directo de realizar esta evaluación, debe tener en cuenta que: en la intervención en conflictos familiares judicializados, esta exploración psicológica significa, también, la exploración de miembros del grupo familiar y su vinculación con estos menores. Son intervenciones para valorar el estado del menor y comportan dirimir: cómo se encuentra el menor en un contexto familiar concreto; determinar las variables que explican porqué está cómo está y deducir las respuestas más adecuadas para ese menor en concreto en esa situación concreta.

Hay que tener, siempre, en cuenta que ninguna intervención es inócua, ni neutra, por lo que se deberá poner cuidado en diseñar intervenciones que respeten y promuevan el *superior interés del menor*. En este sentido, las siguientes acciones tienen como fin lo comentado anteriormente:

- evitar añadir un nuevo sufrimiento o daño con nuestra intervención;
- facilitar que el menor viva aquello para lo que está evolutivamente preparado;
- considerar los vínculos del menor con los adultos, por encima de los derechos del adulto;
- tener en cuenta su contexto concreto;
- valorar y promover su iniciativa;
- buscar el acuerdo adulto sobre aquello que afecta al menor;
- no decidir cuál es su interés sin intentar conocerlo.

1.2. Límites de la evaluación forenses propios del contexto

El primer límite a tener en cuenta es el propio contexto de evaluación pericial. Son intervenciones puntuales, dentro de un procedimiento judicial contencioso y siempre son un encargo (judicial

7 Op. cit.

/ instancia de parte). Hay que cuidar el uso de la información, tanto la obtenida durante la evaluación, como la reflejada en el informe que se emitirá posteriormente.

En segundo lugar, entrando en la propia exploración al menor, hay que destacar que la función pericial no genera necesariamente un seguimiento posterior de la situación del niño, ni de qué ha generado en el menor su participación en la evaluación. Así, habrá que cuidar el contenido de la exploración, la información que se le da y cómo se trata la información que nos da.

En tercer lugar, hay que evitar las multiexploraciones al menor. Es conocido el efecto iatrogénico de la multiintervención y, en el caso de las evaluaciones forenses, la repetición de las vivencias a diferentes profesionales, acaba distorsionando la información dada. Hay que priorizar el contacto con los profesionales que han intervenido y entonces valorar la necesidad de explorar o no al infante en cuestión.

1.3. Variables a tener en cuenta

Independientemente del origen de la petición para realizar la pericial (judicial / instancia de parte) hay que tener en cuenta las siguientes variables para valorar como pertinente, o no, la exploración directa del menor:

— Variables de contexto:

- › objetivo de la exploración directa del menor;
- › transversalidad y temporalidad de la intervención.

— Variables del menor:

- › edad del menor (generalmente, a menor edad, más dificultades en la exploración);
- › existencia de discapacidad física o psíquica del menor;
- › existencia de multiexploraciones previas (por lo comentado anteriormente).

2. EXPLORACIÓN DEL MENOR EN EL ÁMBITO DE FAMILIA

Una vez que:

- se han tenido en cuenta los límites de la propia intervención,
- las variables de contexto y del propio infante y
- se considera necesaria la exploración directa del menor para promover y respetar su superior interés.

Hay que tener poder clarificar cuáles son las áreas a explorar y qué metodología hay que emplear. La información obtenida deberá permitir el contraste de datos obtenidas por otras fuentes.

2.1 Áreas de evaluación en la sesión individual de exploración con el menor

— **Observación básica:** son aquellos aspectos que se observan directamente al iniciar la sesión:

- › separación del adulto en la sala de espera;
- › aspecto, higiene, adecuación de la vestimenta;
- › actitud del menor: colaborador, reticente, inhibido, defensivo...
- › estilo de comunicación: espontaneidad, inhibición, respuestas monosilábicas...

— **Ámbito personal:**

- › repertorio de intereses: actividades, aficiones, inquietudes...
- › rasgos de personalidad: extraversión/introversión...
- › necesidades del menor: fisiológicas, educativas, intelectuales, relacionales, afectivas y lúdicas;
- › desarrollo psicomadurativo: grado de madurez, ajuste...
- › indicadores de sufrimiento acordes con la edad (a modo de ejemplo):
 - entre los 2 y los 5 años: miedos y temores, ansiedad, actitudes regresivas, conductas hetero y autoagresivas, confusión, desconcierto, negación...
 - entre los 6 y los 8 años: reacciones depresivas, fantasías de reconciliación y conflictos de lealtad (se inician en esta edad, pero pueden a parecer en franjas de mayor edad);
 - entre los 9 y los 12 años: disminución del sentido de la identidad, alianzas/coaliciones con los progenitores, búsqueda de responsables para su malestar, enojo consciente e intenso;
 - de los 12 en adelante: parentificación, fracaso escolar, abuso de tóxicos/alcohol, miedo al abandono, problemas relacionales, disfunción de la identidad.

— **Ámbito escolar:**

- › motivación para los aprendizajes;
- › rendimiento académico (importante la presencia de cambios);
- › vivencia del centro escolar y del grupo-clase:
 - integración,
 - relación con los compañeros,
 - estilo de relación con los profesores,
 - participación en las actividades propuestas por el colegio...
- › percepción subjetiva de los problemas relacionales, si los hubiera;

— **Ámbito social:**

- › relación con el grupo de iguales: estilo relacional, grado de aceptación...
- › relaciones fuera del centre escolar y relaciones positivas externas a la familia;
- › autopercepción de la calidad de sus relaciones sociales.

— **Ámbito familiar:**

- › posición del menor en la familia;
- › conocimiento de la historia familiar;
- › vivencia de los progenitores;
- › autopercepción de su rol dentro de la familia;
- › dinámica familiar: hábitos, pautas, rutinas...
- › vínculos afectivos con los miembros de la familia: núcleo convivencial y familia extensa;
- › efectos derivados de la ruptura y el conflicto: emociones asociadas, posicionamiento del menor...
- › vivencia de la separación: aceptación/rechazo, sentimientos de culpa, cambios de domicilio (si los hubiere), relación con los hermanos (si es menester)...
- › relación con las nuevas parejas, si las hubiera;
- › cambios y adaptaciones derivadas de las alternativas judiciales: vivienda, centro escolar, amistades, actividades...
- › preferencias y deseos: madurez; valorar si son propias o inducidas por las presiones adultas; considerar si son típicas del momento evolutivo.

2.2. Sesión de interacción

En la sesión de interacción hay que tener en cuenta variables derivadas de la dinámica relacional que se genera en la propia sesión. Hay que tener en cuenta, que este tipo de sesión supone valorar en un contexto artificial y controlado el tipo de relación que se establece entre el menor y el adulto. Las variables que se recogen en la siguiente tabla (modificado de Schutz y cols., 1989; citado en Fariña y cols., 2002⁸) se consideran relevantes para poder determinar el estilo parental del progenitor, y se evalúan en dos polos (positivo/negativo):

8 Fariña y cols. *Psicología jurídica de la familia: Intervención en casos de separación y divorcio*. Barcelona: Cedecs, 2002.

VÍNCULO EMOCIONAL	
Positivo (cálido, afectivo...)	Negativo (rechazo)
Postura corporal abierta hacia el niño	Postura cerrada hacia el niño
Postura corporal relajada hacia el menor	Postura rígida hacia el menor
Actitud de participación	No participa
Sonrisa al menor	No manifiesta expresiones hacia el menor
Contacto ocular con el niño	No hay contacto ocular
Gestos espontáneos de afecto	Lo golpea
Lo anima, lo estimula	Lo hiere
Interacciona con el menor	Critica al menor
Tiene paciencia	Lo ignora
Refuerza al niño	Se impacienta le ofrece un reconocimiento mínimo
INDEPENDENCIA	
Positivo (diferenciación)	Negativo (fusión)
No sobrecarga al menor con tareas propias de adultos	Parentifica al hijo
No se muestra competitivo con el menor	Se muestra competitivo
Permite al menor un grado de autonomía razonable	Lo controla en exceso
Límites y disciplina razonables	Uso de métodos disciplinarios inadecuados
Tolera las ideas de desacuerdo del menor	Pide acuerdo y obediencia de forma autoritaria
Estimula las capacidades naturales del menor	Permite e incentiva tareas poco apropiadas
Permite una expresión emocional adecuada	Interrumpe y lo corta cuando expresa sus sentimientos
PERCEPCIÓN DEL ADULTO SOBRE EL MENOR	
Positivo (correcta)	Negativo (incorrecta)
Respeto las características individuales del menor	Critica o se impacienta con las características filiales
Interpreta correctamente la conducta del menor	No conoce sus preferencias
Facilita su expresión emocional	No sabe interpretar al menor
Hace comentarios sobre las necesidades específicas del menor	Frustra de manera poco razonable o desconoce las expectativas del menor
Acepta apropiadamente la conducta del menor	
EXPECTATIVAS HACIA EL MENOR	
Positivo (ajuste)	Negativo (desajuste)
Uso de un lenguaje apropiado para el menor	Uso de un lenguaje inadecuado
Plantea demandas razonables según el desarrollo del menor	Demandas infantilizadas/adultizadas
Disciplina y límites adecuados	Disciplina muy laxa excesivamente autoritaria
Permite un aprendizaje basado en el ensayo-error	Demanda atención y una ejecución inmediata
Juega al nivel del menor	Se impacienta y acelera cuando el menor no entiende
Repite con paciencia las indicaciones	No modela correctamente al menor
Modela correctamente al menor	
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN	
Positivo (efectiva)	Negativo (inefectiva)
Expresión clara que no induce a confusión	Sintaxis confusa y ambigua
Tono de voz que denota entusiasmo, afecto, interés	Tono de voz áspero, seco y violento
Anticipa las posibles consecuencias de las conductas del menor	Amenazante
Modifica la táctica según la situación	Estilo de interacción inflexible

TABLA 1. DIMENSIONES A EVALUAR EN LA SESIÓN DE INTERACCIÓN

2.3. Metodología

Siguiendo el principio de mínima intervención y valorando las limitaciones propias del contexto de evaluación y las variables del contexto y del propio menor, lo más conveniente es disponer siempre del máximo de información posible antes de mantener la sesión de exploración.

La herramienta fundamental en la *entrevista semi-estructurada*. Es conveniente ajustar el vocabulario a la edad y capacidad cognitiva del infante, así como a sus características propias. Asimismo, deberemos explicar de forma comprensible quienes somos y que función tiene nuestra entrevista; habrá que desresponsabilizar al menor de la importancia de las informaciones que ofrezca y clarificar todas aquellas dudas que plantee. Es importante el encuadre para facilitar al menor el establecimiento de un *rapport* adecuado; también es relevante el uso de la empatía y la escucha activa.

La entrevista se puede dividir en tres fases: encuadre, exploración y cierre (Urra, 2002⁹). En la fase de exploración, los temas abordados irán de menor a mayor carga afectiva y de aspectos generales a aspectos más concretos. En la fase de cierre, habrá que procurar que el menor se marche lo menos angustiado posible y con las dudas que haya planteado, resueltas.

Como herramientas útiles, y que complementan la información de la entrevista, podemos administrar tests psicométricos (Anexo 1), pruebas proyectivas (anexo 2) o diseñar una *sesión de interacción* (ver Tabla 1). En este último caso, y para evitar un efecto cansancio en el menor, que interfiera en la sesión, sería conveniente no plantearlas el mismo día.

La duración de la sesión deberá rondar los 45-60 minutos. Pasado este tiempo, sobretudo en menores de corta edad, la atención decae y aumenta el cansancio. En el caso de la sesión de interacción, se recomienda una duración de 30 minutos.

3. HACIA UN MODELO DE CORRESPONSABILIDAD PARENTAL

En estos momentos, el mundo judicial pretende, de forma progresiva, la instauración de un modelo que fomente la corresponsabilidad y la resolución alternativa de conflictos. Desde esta perspectiva, en el ámbito judicial relativo a las relaciones familiares, deberían ser los progenitores, los que teniendo en cuenta las preferencias y necesidades filiales, puedan acordar estos aspectos relativos a los hijos e hijas sin tener que poner a los menores en la incómoda tesitura de tener que ser evaluados por los profesionales relacionados con la instancia judicial.

Para dirigirnos a un modelo basado en la corresponsabilidad parental, se necesita, tal y como recoge Bayebach (2009¹⁰), la colaboración entre los progenitores, pero también que asuman la ruptura conyugal y acepten la separación entre los hogares. La superación del conflicto y la no instrumentalización de los menores es necesaria e imprescindible. Para ello, los progenitores deberán fomentar una relación amplia y flexible de los hijos comunes con las figuras parentales y propiciar la participación activa de ambos progenitores. Cobra importancia “el permiso

9 Urra, J. (comp.): *Tratado de psicología forense*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 2002.

10 Bayebach, M. (2009): *La repercusión sobre el menor de los procesos de ruptura matrimonial: Aspectos emocionales y relacionales*. Cuadernos de Derecho Judicial, 2, 295-317.

psicológico” explícito para que el menor disfrute de la relación con ambos referentes parentales y, también, el refuerzo positivo del otro delante del hijo/a común y el apoyo a la autoridad del otro en las situaciones de conflicto que se puedan presentar.

Judicialmente, se necesita que la legislación promueva la existencia de una percepción de “justicia” en la regulación de las medidas post-ruptura (separación de lo patrimonial de las relaciones parentofiliales). Socialmente, hay que promover un contexto social que promueva y valore la cooperación parental.

Con la conjugación de todos estos elementos podemos reducir la necesidad de explorar a los menores en el contexto judicial, ya que todo lo anterior promueve y facilita la existencia de progenitores implicados, que conozcan y puedan tener en cuenta las necesidades filiales, y no sólo las propias, en sus peticiones. Será en ese momento, cuando familias y profesionales estemos trabajando por el bienestar de los menores.

4. BIBLIOGRAFÍA

- Bayebach, M. (2009): La repercusión sobre el menor de los procesos de ruptura matrimonial: Aspectos emocionales y relacionales. *Cuadernos de derecho judicial*, 2, Consejo General del Poder Judicial. 295-317.
- Código Civil. Disponible en: <http://civil.udg.es/normacivil/estatal/cc/indexcc.htm>.
- Convención Internacional de los Derechos de la Infancia (1989). Disponible en: <http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino>).
- Fariña, F. y cols.(2002): *Psicología jurídica de la familia: Intervención en casos de separación y divorcio*. Ed. Cedecs. Barcelona.
- Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia (Catalunya). Disponible en: http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematicas/07infanciaiadolescencia/observatori_drets_infancia/destacats_columna_dreta/llei_opunitats.pdf.
- Ley de Enjuiciamiento Civil. Disponible en: <http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/08/pdfs/A00575-00728.pdf>.
- Libro segundo del Código Civil de Catalunya. Disponible en: <http://civil.udg.edu/normacivil/cat/CCC/L25-2010.htm>.
- Urrea, J. (comp.) (2002): *Tratado de psicología forense*. Ed. Siglo XXI. Madrid.
- *Guía de intervención técnica en menores* (EATAF, 2011). Disponible en: http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/227402/PC-Compartim-intervencio_tecnica_menors2011.pdf?sequence=1

ANEXO 1. TESTS PSICOMÉTRICOS

EDAD			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TESTS PSICOMÉTRICOS	PERSONALIDAD	NO CLÍNICAS	ESPQ															
			CPQ															
			HSPQ															
			APQ															
		CLÍNICAS	CEP															
			EPQ-J															
	PSICOPATOLOGÍA	MMPI - A																
		MACI																
		IAC																
		BASC																
		SCL - 90 - R																
	ADAPTACIÓN	TAMAI																
		BELL																
	SÍNTOMAS ESPECÍFICOS	CACIA																
		ACS																
		AECS																
		CMAS - R																
		CDS																
		CAS																
		BAS 1-2																
		AFA																
		STAIC																
		WISC - R																
	QI	RAVEN																
		ESFA																
	FAMILIA	ESPA-29																

ANEXO 2. PRUEBAS PROYECTIVAS

PRUEBAS PROYECTIVAS		EDAD	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TEMÁTICAS	TEST DE APERCEPCIÓN TEMÁTICA																
		PATA NEGRA																
		CAT																
		TOR																
	ASOCIATIVAS	FABULAS DE DÜSS																
		FTT																
		TEST DE LOS COLORES																
	CONSTRUCTIVAS	HORA DE JUEGO																
	EXPRESIVAS	T. DEL ÁRBOL																
		T. FIGURA HUMANA																
		T. PAREJA HUMANA																
		T. DE LA FAMILIA																
		HTP																

REPERCUSIONES EN LOS/AS NIÑOS/AS DE LA RUPTURA CONYUGAL: BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS DE DIVORCIO

Mercè Cartié

1. IMPACTO DE LA RUPTURA A NIVEL INDIVIDUAL Y EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES

1.1. La familia

El concepto de familia ha ido cambiando a lo largo de la historia. Su dinámica, estructura y composición han ido adaptándose a los cambios sociales, económicos y geográficos, pero las funciones que desarrolla siguen siendo muy importantes para la sociedad. Ya históricamente, se hablaba de la familia como promotora del desarrollo del individuo, y si bien es cierto que tenemos que dejar atrás el concepto tradicional del término, se sigue considerando la unidad básica de nuestra sociedad.

En este sentido, la Convención de los Derechos de los niños (1989), reconoce en su preámbulo y en el artículo 18, la familia como grupo prioritario de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, especialmente de los niños. Desde la intervención psicosocial, la familia tiene un papel clave en el desarrollo de los niños, ya que es el espacio desde donde empiezan a descubrir el mundo, relacionarse, interaccionar con el entorno y desarrollarse como seres sociales.

Las familias se pueden entender como un sistema; es decir, como un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y con el entorno, estableciendo vínculos de interdependencia, de forma abierta y dinámica. La estructura y organización del sistema y las pautas de interacción entre sus miembros, determinan el comportamiento de cada uno de ellos.

Así, en el proceso de observación, interesan analizar tanto las interacciones internas como externas de sus miembros. A la vez que, la transformación y la evolución de sus cambios, derivados de las repercusiones del propio ciclo vital y de las consecuencias para sus miembros especialmente, en el momento de alteración de éste (nacimientos, muertes, divorcios, cambios laborales, modificaciones en las opciones de vida...).

1.2. La ruptura de pareja

La ruptura de la pareja es un proceso muy doloroso, que genera un nivel de estrés en sus miembros que se considera de alto impacto y, que afecta tanto de forma individual como al sistema familiar. Se señala como la segunda causa de padecimiento y estrés. Probablemente por eso, la decisión de separarse cuando existen hijos es más difícil.

El proceso de ruptura de una pareja, pasa por diferentes etapas que se deben ir superando y los conflictos, pueden aparecer en cualquiera de estas etapas. A esta situación, cuando la pareja que se separa tiene hijos, se añade una cuestión a considerar de extrema importancia, que es diferenciar la separación conyugal del ejercicio parental que se debe continuar ejerciendo.

La decisión de separarse no debe entenderse desde una connotación negativa, ya que también representa una forma de liberación ante el padecimiento de una convivencia no enriquecedora. La separación no es, pues, sólo un proyecto fracasado. Representa, también, la salida de una situación como mínimo de estancamiento e insatisfacción, cuando no de deterioro y, por lo tanto, expresa un deseo de expansión vital. Así que una separación puede suponer para cada uno de sus miembros tanto sensaciones de alivio como de frustración y posibilidades de superación personal o de retroceso subjetivo. En los primeros momentos de la ruptura, es bastante frecuente que aparezcan las emociones humanas más básicas (rabia, ira, miedo...).

Todo eso, configura un escenario familiar, en el momento de la ruptura, bastante complejo y con muchos indicadores y cuestiones a tener en cuenta, para intentar que el inevitable impacto que tendrá en todos los miembros sea el menor posible; ya que una ruptura, supone una crisis en el desarrollo familiar.

Si a este proceso se añaden divergencias, sentimientos poco elaborados, animadversiones y conflicto, se configura un escenario familiar mucho más complicado. Especialmente, si pensamos que la adaptación de los hijos a la nueva organización familiar, depende de la respuesta de los padres al estrés, más que del propio estrés (Cantón, Cortés y Justicia, 2000).

Así, tomando en consideración todos estos elementos, debemos tener presente la incidencia que el nivel de conflicto entre los progenitores puede tener en los hijos.

¿Qué entendemos por familias con un alto nivel de conflictividad? Algunos autores (Lauroba, 2013) fijan la atención en el mantenimiento en el tiempo del conflicto legal pasado un tiempo de la ruptura (dos años); otros, en las posibles interferencias parentales que puedan darse; también se hace mención a la intensidad del conflicto, etc. En todo caso, no dependerá de una serie de indicadores aislados, sino más bien, de la intersección y la confluencia de los indicadores que pueda presentar la familia. Es evidente que la cronicidad, el mantenimiento en el tiempo de la situación de conflicto entre los progenitores, es un indicador importante. Pero también lo puede ser la intensidad de éste, la utilización del sistema judicial, las posibles situaciones de interferencias parentales, la situación de los hijos, el posicionamiento individual de los adultos, etc.

1.3. La parentalidad después de la ruptura

Ser padre o madre hoy en día, es una tarea compleja. Hay muchos condicionantes en nuestra sociedad que influyen e interfieren en las relaciones entre padres e hijos. También en la manera de satisfacer las necesidades y de educar a los hijos. Los propios cambios en las familias, vienen a añadir mayor complejidad al ejercicio de una parentalidad adecuada.

La parentalidad, hace referencia a las actividades desarrolladas por los padres y madres para cuidar, educar a sus hijos, a la vez que promover la socialización. Es un proceso biológico y psicosocial

(Bornstein, 1995). La parentalidad no depende de la estructura o composición de la familia, sino que tiene que ver con las actitudes y la forma de interaccionar en las relaciones parentofiliales.

Tal como distingue Barudy (2005, 2010), se puede hablar de dos formas de parentalidad: la parentalidad biológica (procreación) y la parentalidad social, que tiene que ver con la existencia de capacidades para cuidar, proteger, educar y socializar al hijo.

Las tareas de la parentalidad se caracterizan por tener que responder tanto a los cambios en el desarrollo de los hijos, como también a las demandas cambiantes del ciclo vital familiar y del contexto social.

Clausen (1968) describe algunas tareas parentales basándose en las necesidades infantiles:

- provisión de crianza y cuidado físico,
- ofrecer pautas y hábitos,
- entrenamiento en habilidades perceptuales, motrices, lingüísticas, de autocuidado y orientación del niño hacia su mundo inmediato, así como hacia los propios sentimientos,
- transmisión de valores culturales y motivación para su aceptación,
- promoción de habilidades interpersonales; motivaciones, sentimientos y conductas con respecto a los otros,
- guía, corrección y ayuda al niño para formular las propias metas y planificar las propias actividades.

Martin (1993), lo complementa indicando las siguientes tareas parentales:

- complementación del cuidado diario del hijo en sus necesidades básicas,
- facilitación del desarrollo emocional del hijo, sirviéndole de modelo y guía pero, al mismo tiempo, favoreciendo y garantizando su identidad individual,
- promover el desarrollo social del hijo,
- estimulación del desarrollo intelectual del hijo.

El ejercicio positivo del rol parental es definido en las recomendaciones del Consejo de Europa como “el conjunto de conductas parentales que procuran el bienestar de los hijos y su desarrollo integral desde una perspectiva de cuidado, afecto, protección, enriquecimiento y seguridad personal, de no violencia, que proporciona reconocimiento personal y pautas educativas y, además, incluye el establecimiento de límites para promover su completo desarrollo, el sentimiento de control de su propia vida y que puedan conseguir los hitos tanto en el ámbito familiar como en el académico, con los amigos y en el entorno social y comunitario.”

El divorcio se refiere a la pareja de esposos, pero no a la de padres. Dicho en otros términos, se pierde el papel conyugal, pero no el parental. La familia tendrá que seguir asumiendo una serie de funciones que garanticen la satisfacción de las necesidades afectivas, protectoras, asistenciales y educativas de los hijos.

En algunos casos, a partir de la separación, se evidencian las dificultades de uno o de ambos miembros de la pareja para entender y ejercer correctamente la responsabilidad parental. Eso puede hacer emerger disfunciones que pueden agravar el conflicto de la separación.

La decisión tomada por los adultos tendría que focalizarse hacia el mejor desarrollo de los hijos, aunque esta decisión no coincida expresamente con los deseos de los padres. El impacto psicosocial en los hijos dependerá de cómo los padres asuman las funciones parentales a partir de la finalización de la vida en pareja. Así, en la medida que los padres sean capaces de llegar a algunos consensos respecto de la responsabilidad y las funciones de cada uno y el ejercicio de éstas, los hijos asumirán mejor su nueva situación. Eso facilitará, al mismo tiempo, que los niños puedan mantener sus figuras parentales de referencia, tanto en la esfera física como en la psíquica.

Por eso, se requiere la actuación conjunta de ambos padres, con una implicación equitativa y de forma activa en la educación de sus hijos.

2. INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS PARENTALES EN LOS HIJOS

El divorcio de los padres, habitualmente, transforma completamente la vida de sus hijos y, en muchas ocasiones, se vive como un hecho doloroso. El impacto, sin embargo, puede ser muy diferente según el sexo, la edad de los hijos en el momento de la separación, su temperamento, etc.; si bien, también, existen elementos comunes en la vivencia y las reacciones que presentan.

La edad de los hijos es un elemento diferenciador. Así pues, a continuación se reseñan características específicas de cada una de las etapas evolutivas que atraviesan los niños:

2.1. Bebés

- No comprenden las razones del conflicto, pero se dan cuenta del clima emocional del hogar.
- Se dan cuenta de cuando uno de los padres no está en el hogar.
- El tiempo que se comparta con el adulto determina la formación de los vínculos afectivos.
- Pueden dar muestras de irritabilidad, nerviosismo, pérdida del apetito...
- Mantener sus juguetes favoritos siempre disponibles.
- Mantener el máximo posible las rutinas.

2.2. Niños de 1 a 3 años

- Necesitan estabilidad y predictibilidad.
- Son egocéntricos y se creen la causa de todo lo que pasa.
- Pueden dar señales de alerta: llanto excesivo, aferramiento excesivo, dificultades para dormir, pesadillas, ansiedad de separación, regresión y comportamientos más inmaduros...
- Ofrecer mayor atención, especialmente en el momento de la separación.
- Hablar del divorcio de manera que lo puedan entender.
- Demostrar que se comprende el malestar.

- Introducir personas nuevas gradualmente.

2.3. Niños de 3 a 5 años

- Necesitan estabilidad y predictibilidad.
- Son egocéntricos y se creen responsables o culpables de la ruptura.
- Fantasías de reconciliación.
- Es importante fijarse en las señales de malestar.
- Hablar del divorcio de manera que lo puedan entender.
- Demostrar que se comprende el malestar y sensibilidad a sus temores.
- Mantener las rutinas el máximo posible.

2.4. Niños de escolarización primaria

- Se dan cuenta de lo que pasa, pero no disponen de las destrezas necesarias para lidiar con el conflicto.
- Comprenden el concepto de divorcio.
- Duelo por la pérdida de la familia.
- Pueden sentirse rechazados por los padres.
- Pueden tener tendencia a culpabilizar a alguien de la separación, habitualmente a uno de los padres.
- Fijarse en las muestras de malestar: tristeza, problemas académicos y/o sociales en la escuela, somatizaciones, comportamientos disruptivos, más conflictos en las relaciones fraternales, etc.
- Recordar que no son los responsables de la separación, mantener rutinas, demostrar sensibilidad al malestar..

2.5. Adolescentes (de 13 a 17 años)

- Más peso del grupo de iguales y dependen menos de los padres.
- Les preocupa el impacto del divorcio en sus relaciones.
- Pueden dudar de las propias capacidades para establecer relaciones a largo plazo.
- Fijarse en las muestras de malestar, de ira y hostilidad extrema, actitud desafiante, preocupación por asuntos de los adultos, aislamiento, bajo autoconcepto, etc.

- Mantener una vía de diálogo con ellos.
- Asignación de responsabilidades ajustadas a su edad.

La experiencia de la separación difiere de manera cualitativa según la edad de los menores. Los niños responden ante el divorcio de acuerdo con su edad y grado de desarrollo. Cuanto más pequeños son los niños, menos capacidad tienen para entender los conceptos de tiempo, o los de causa y efecto. El miedo del niño al abandono es lo que predomina. Si un progenitor desaparece, también puede desaparecer el otro. Su dependencia a los padres es vital: dependen para su cuidado físico y psíquico.

Según el estudio de Wallerstein y Kelly, realizado entre 1971 y 1981, en 60 familias y 131 niños, los efectos de la separación en los hijos según su momento evolutivo son:

ETAPA PREESCOLAR, 2 a 4 años

- Confusión, ansiedad, miedo a ser abandonado.
- Sentimientos de culpa.
- Conductas regresivas.
- Problemas para dormirse.
- Conductas caprichosas.
- Fantasías de reconciliación.

1ª ETAPA ESCOLAR, 5 a 8 años

- Sentimientos de rechazo, pérdida y culpa.
- Conflicto de lealtades.
- Son los que conservan más fantasías de reconciliación.
- Sentimiento de humillación.
- Deseos de revancha.
- Cambios en el comportamiento social y académico.

2ª ETAPA ESCOLAR, 9 a 12 años

- Sentimientos de angustia, y de furia.
- Sensación de desamparo.
- Padecimiento.

- Conflicto de lealtades.
- Sentimiento de soledad.
- Síntomas psicosomáticos.
- Conductas parentalizadas.
- Miedo de rechazo del padre ausente.
- Sentimiento de vergüenza por el comportamiento de los padres.
- Disminución de la confianza y la autoestima.
- Disminución del rendimiento académico.

ETAPA ADOLESCENTE, 13 a 18 años

- Temor ante el derrumbe de la estructura familiar.
- Están más expuestos al conflicto: escindidos entre los dos padres.
- Conflicto de lealtades.
- Sentimientos de rechazo.
- Sentimiento de vulnerabilidad.
- Ansiedad ante la vulnerabilidad de sus padres.
- Desbordados por el aumento de responsabilidades familiares.
- Ansiedad delante de: opiniones de los amigos, futuro de pareja.
- Miedo y desconfianza ante las relaciones largas.
- Ansiedad por los problemas financieros.
- Disgustados con el comportamiento infantil de sus padres.
- Excesivamente conscientes de los comportamientos sexuales de sus padres.

Para valorar las repercusiones del divorcio en los hijos, debemos atender la interacción de múltiples variables. Se mezclan:

- › variables del niño: edad, sexo, personalidad y ajuste emocional previo a la ruptura.
- › variables de los padres: ajuste psicológico y capacidad de control de los impulsos.
- › variables familiares: intensidad del conflicto, tipo de comunicación, grado de cooperación, calidad de las relaciones parentofiliales y pautas de crianza.
- › variables legales: acuerdos de custodia y visitas.

- › variables socio-económicas.

3. OTROS ASPECTOS RELEVANTES: DINÁMICAS DE ALIANZA, DISTANCIAMIENTO Y ALIENACIÓN DE LOS HIJOS

Desde una perspectiva sistémica, Linares (1996) expone que hay tres grandes espacios que sugieren cuál es el universo relacional subyacente familiar: las triangulaciones, las deprivaciones y las caotizaciones.



En este sentido, describe **las triangulaciones** como situaciones relacionales en las cuales, los hijos, pueden quedar atrapados en los juegos disfuncionales de los progenitores. Conviene, en este punto, destacar dos conceptos interesantes: las alianzas y las coaliciones. Si dos miembros de una familia se apoyan mutuamente, comparten intereses y están unidos, diremos que han establecido una alianza entre ellos. Ahora bien, si esta alianza es utilizada para atacar a una tercera persona, se convierte en una coalición.

El problema grave de las coaliciones tiene que ver con el hecho de que, a veces, algunos progenitores establecen entre ellos una firme unión respecto del comportamiento sintomático del hijo desviando, de esta manera, el problema en la relación conyugal. El hijo se convierte en un emisario, y queda triangulado en la relación de sus padres (tríada desviadora-atacadora). Otro tipo de coalición muy disfuncional es la que establece un progenitor con su hijo contra el otro cónyuge. Aquí se transgreden las fronteras generacionales, porque un hijo es ascendido, por el otro progenitor, al nivel parental. El cónyuge excluido queda en una posición difícil y con poco poder.

Estas situaciones, son las que aparecen con mayor frecuencia en el ámbito del divorcio disfuncional ya que, lo más frecuente es hacer frente a situaciones familiares en que la parentalidad permanezca

conservada, pero la conyugalidad se haya convertido en disfuncional.

Las **deprivaciones**, son situaciones en las cuales, los hijos, son privados de elementos importantes de las funciones parentales, de una forma directa (parentalidad deteriorada).

Las **caotizaciones** son situaciones que requieren la atención y asistencia de recursos externos a la familia, ya que son familias en las cuales se evidencian sus carencias de forma significativa.

3.1. Las (in)competencias parentales

Según Barudy (1998, 2005), la Capacidad Parental se define como la capacidad para cuidar de una forma adecuada y responsable a un menor. Este concepto es una forma semántica de referirse a las capacidades prácticas que tienen los progenitores para cuidar, proteger y educar a los hijos, asegurándoles un desarrollo suficientemente sano. Las competencias parentales forman parte de lo que el autor ha nombrado la “parentalidad social” (con el fin de diferenciarla de la parentalidad biológica: capacidad de procrear).

El término genérico de competencia parental engloba la noción de capacidades parentales fundamentales y el de habilidades parentales. Las Habilidades Parentales son recursos emotivos, cognitivos y conductuales que los progenitores disponen y que les permiten proporcionar, en general, una respuesta adecuada y pertinente a las necesidades de sus hijos.

Las habilidades parentales se corresponden con la plasticidad de los progenitores, lo cual les permite dar una respuesta adecuada y pertinente a las necesidades de los hijos de una forma singular, de acuerdo con sus fases del desarrollo.

La adquisición de competencias parentales (ontogénesis) es el resultado de procesos complejos, en los cuales se mezclan las posibilidades personales innatas marcadas, indudablemente, por factores hereditarios, por procesos de aprendizaje influidos por la cultura, así como por las experiencias de buen o mal trato que la futura madre o padre hayan conocido en sus historias personales, especialmente en su infancia y adolescencia. Las competencias parentales son uno de los factores esenciales que aseguran el buen trato infantil en la familia.

En el primer momento después de la separación, preservar el bienestar de los hijos es muy difícil, ya que se ha producido un hecho muy doloroso (ruptura de la familia) y eso provoca una época de malestar. Los progenitores, aunque con la mejor de las intenciones, necesitan reorganizar y (re)adaptar su proyecto vital. Eso comporta, necesariamente, un declive temporal en la asunción de su parentalidad (incompetencia parental circunstancial y transitoria). Se ha producido una importante pérdida, y eso supone la necesidad de elaborar un duelo.

Hay otras ocasiones, en las que los padres no tienen contacto con su mundo emocional. Cuando eso sucede, éstos no pueden acercarse al hijo desde la empatía y la consideración positiva. De eso se pueden desprender daños a los niños de muy diversa índole. En estas ocasiones, los hijos no viven la posibilidad de un apego de calidad y que tenga continuidad. El niño no puede buscar apoyo en el adulto, y eso provoca una hipermadurez adultomórfica, que se convierte en disfuncional para él y que puede suponer graves dificultades para su crecimiento.

BIBLIOGRAFÍA

- Barudy, J. (1998): *El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosistémica del maltrato infantil*. Ed. Paidós. Barcelona.

- Barudy, J. y Dantagnan, M. (2005): *Los buenos tratos a la infancia. Parentalidad, apego y resiliencia*. Ed. Gedisa. Barcelona.
- Barudy J., Dantagnan M., (2010): *Los desafíos invisibles de ser madre o padre: manual de evaluación de las competencias y la resiliencia parental*. Ed. Gedisa. Barcelona.
- Funes, J. (2008): *El lugar de la infancia: Criterios para ocuparse de los niños y niñas de hoy*. Ed. Grao. Barcelona.
- Boszormenyi-Nagy, I. (1973): *Lealtades invisibles*. Ed. Amorrortu. Buenos Aires.
- Clausen, J. (1968): *Socialization and Society*. Ed. Little Brown. Boston.
- Cantón, J. y Cortés, M. R. (2000): *Guía para la evaluación del abuso sexual infantil*. Ed. Pirámide. Madrid.
- Dolto, F. (2001): *Cuando los padres se separan*. Ed. Paidós. Barcelona.
- Fariña et al. (2002): *Psicología jurídica de la familia: Intervención de casos de separación y divorcio*. Ed. Cedecs. Barcelona.
- Lauroba, E. (2013). *Familias con alto grado de conflictividad: régimen de guarda y protección del interés de los menores*. Ed. Sepin. Referencia: SP/DOCT/17029
- Linares, J.J. (1996): *Identidad y narrativa*. Ed. Paidós Ibérica. Barcelona.
- Marrero, J.L.(Ed.) (1998): *Psicología jurídica de la familia*. Ed. Fundación Universidad Empresa. Madrid.
- Martin, A. (1993). *The lesbian and gay parenting handbook*. Harper Collins. New York.
- Martínez, R.A. (2008): *Educación para la convivencia desde el ámbito familiar. Educación, Ciudadanía y Convivencia. Actas del XIV Congreso Nacional de Pedagogía*. Zaragoza. 67-84
- Naciones Unidas (1989). *Convención de los Derechos de los Niños*.
- Sallés, C. y Ger, S. (2012): *Las competencias parentales en la familia contemporánea: descripción, promoción y evaluación*. Educación Social, 49, pp 25-48.
- Salzberg, I. (1992): *Los niños no se divorcian*. Ed. Logos. Barcelona.
- Wallerstein, J.S. y Blakeslee, S. (1989): *Padres e hijos después del divorcio*. Ed. Vergara. Buenos Aires.
- Wallerstein, J.S. y Kelly, J.B. (1975). *Surviving the break-up. How children and parentes cope with divorce*. Bosia Book. New York.
- Wallerstein, J.S. y Kelly, J.B. (1983). *Children of divorce: The psychological tasks of the child*. American Journal of Orthopsychiatry, 53(2), 230-243.

INTERFERENCIAS PARENTALES

Raquel Domínguez

Cuando se produce la ruptura conyugal, no siempre se atenúa el conflicto entre las partes. En múltiples ocasiones, la problemática conyugal se traslada a lo parental y entran en juego triangulaciones y alianzas, en las que se busca por parte de los menores asegurar el cariño, por lo menos, de uno de los progenitores. En las separaciones, existe el riesgo de pérdidas afectivas; los menores pueden ser conscientes de esta circunstancia y, tal y como afirma Bolaños (2000¹, 2004²), pueden reaccionar con un intenso sentimiento de apego emotivo hacia el progenitor que se queda, al que protegen y piden protección. En esta circunstancia, puede aparecer cierto rechazo al progenitor no custodio, que obedece a ciertos sentimientos de abandono.

En el caso de los progenitores, conseguir el apoyo y la lealtad incondicional de los hijos puede generar una pugna por el poder y perpetuar, así, la dinámica conflictiva y la judicialización de las dinámicas familiares. En este contexto, aparecen las interferencias parentales que se definen como: "... son aquellos procesos en los que los hijos se ven privados, parcial o totalmente, de la necesaria relación normalizada con sus respectivas familias de origen, paterna y materna, así como con sus ambientes sociales, sobre todo, cuando este alejamiento es promovido por uno de sus progenitores..."(www.ase mip.org).



ESQUEMA 1. INTERFERENCIAS PARENTALES.

- 1 Bolaños I (2000). *Estudio descriptivo del Síndrome de Alienación Parental. Diseño y aplicación de un programa piloto de mediación familiar*. Tesis doctoral no publicada. Barcelona. UAB.
- 2 Bolaños, I (2004): *Hijos Alineados y padres alienados. Asesoramiento e intervención en las rupturas conflictivas*. I Congreso de psicología jurídica en red. COP - M.

Tal y como representado en el esquema anterior, existen cuatro tipos de interferencias parentales: el conflicto de lealtades (Boszormenyi-Nagy, 1973³), la parentificación (Musetto, 1980⁴), las invalidaciones y las prácticas alienadoras (más conocidas como Síndrome de Alienación Parental). Estas cuatro situaciones tienen en común la existencia de presión emocional al menor para que muestre su incondicionalidad a uno de los progenitores en detrimento de la relación con el otro; así, las muestras de rechazo filial se hacen patentes en la entrevista de evaluación con el menor. En este contexto, la misión del psicólogo forense es poder objetivar si el rechazo del menor a uno de los progenitores tiene su origen en la interferencia parental, o en vivencias propias que lo sustenten.

Las medidas a adoptar en cada caso dependerán del tipo de rechazo y de la intensidad, así como los vínculos afectivos existentes y de las capacidades parentales de cada progenitor.

1. INTERFERENCIAS PARENTALES

1.1. Conflictos por invalidación⁵

Esta situación se da cuando uno de los progenitores acusa al otro de cualquier tipo de conducta con el propósito de impedir la relación de los hijos con el otro progenitor:

- Abusos sexuales.
- Maltrato físico/psicológico.
- TMG/consumo de tóxicos/patología dual.

1.2. Parentificación⁶

El término fue acuñado por Musetto (1980) y describe una situación familiar en la que el menor ejerce un rol cuidador del progenitor (“padre del padre”), que no le corresponde, y en la que le sirve de soporte emocional. Esta situación genera en el menor una sobrecarga emocional grave.

3 Boszormenyi-Nagy, (1973). *Las lealtades invisibles*. Buenos Aires: Ed. Amorrortu.

4 Musetto, AP. (1980). *Evaluating families with custody or visitation problems*. Advances in family psychiatry, 2, 523-531.

5 Tejedor, M^a Asunción (2012). *El interés de los menores en los procesos contenciosos de separación y divorcio*. Anuario de psicología jurídica. Vol. 22, 67-75.

6 Musetto (1980). *The role of the mental health professional in contested custody: Evaluator of competence or facilitator of change*. Journal of Divorce. 4(4), 69-79.

En el caso de las rupturas conyugales, tal y como recoge M. Ramírez (2004⁷), el progenitor agente de la parentificación (consciente o inconscientemente) se presenta como ante el menor como víctima de la separación. Se favorece, así, en el menor una comprensión dicotómica de la situación de ruptura en términos de culpable y víctima que favorecen la alianza del menor con el adulto percibido como débil. Así, cuando el menor expresa su deseo ante las visitas o la figura guardadora, en vez de primar sus propios intereses hace valer la necesidad del progenitor vulnerable (... *no puedo dejar a mamá sola/me quedo con papá para que no esté triste...*). De esta forma, el contacto con el otro progenitor queda interferido.

1.3. Conflicto de lealtades

Tal y como ya se indicado anteriormente, el término fue descrito por, en 1973, por Bosozormenyi-Nagy. En su obra *Las lealtades Invisibles*, describe una dinámica familiar en la que la lealtad del hijo/a a uno de los progenitores implica, necesariamente, la deslealtad al otro.

En las rupturas conyugales, esta situación viene dada por la existencia de *mensajes doble- vinculantes* por parte del progenitor, en las que el cumplimiento de una de las premisas comporta, necesariamente, el incumplimiento de la otra, por lo que el menor no podrá satisfacer nunca la directriz en su totalidad. Por ejemplo, en el siguiente mensaje: “*tienes que irte, pero si te vas me quedaré triste*” sucede que si el menor se va cumplirá con las visitas pero generará tristeza en el progenitor custodio; si se queda, estará incumpliendo con el otro progenitor. En ninguno de los casos, tomará la decisión en base a su interés concreto sino en base a no decepcionar a ninguno de los adultos referentes.

Esta situación genera una gran sobrecarga emocional, ya que el menor nunca estará seguro de estar cumpliendo las expectativas que el adulto ha depositado en él.

1.4. Prácticas alienadoras

Este fenómeno fue descrito, inicialmente por Gardner (1985⁸), que describió una situación que se daba, exclusivamente, en el contexto de rupturas conyugales conflictivas en las que uno de los progenitores “manipula” al menor en contra del otro progenitor. Llamó al fenómeno Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Con el paso de los años, se han sucedido diversas críticas ideológicas tanto al término como al autor, por lo que, actualmente, convenimos en denominarlo prácticas alienadoras ya que esta situación se da con frecuencia en el ámbito de intervención forense y de alguna manera debe de poder nombrarse.

7 Ramírez, M. (2004). *Psicopatología y derecho de familia. Trastorno mental y alternativas de custodia. El Síndrome de Alienación Parental (SAP)*. Psicopatología clínica, legal y forense. Vol. 4, 147-154.

8 Gardner, R. A. (1985) *Recent trends in divorce and custody litigation*. Academy forum, 29 (2), 3-7.

1.4.1. En qué consisten

Son el intento sistemático de uno de los progenitores de hacer campaña negativa del otro con la finalidad de producir el rechazo filial, mediante la denigración de la figura del otro progenitor dando información distorsionada de la ruptura conyugal, incluso empleando acusaciones inciertas de abuso/maltrato.

En su momento, Gardner describió una serie de indicadores en función de la gravedad de la situación detectada (leve-moderado-grave). En el año 2005, publicamos los resultados de una investigación⁹ en la que intentamos discriminar qué indicadores tenían más peso en la identificación del SAP y encontramos 8 síntomas primarios (ver Tabla 1) y que, además, el número de indicadores no presentes no determina la gravedad de la situación identificada.

INDICADORES PRIMARIOS	Campaña de denigración hacia el progenitor rechazado.
	Justificaciones irracionales de menosprecio hacia el progenitor rechazado
	Ausencia de ambivalencia (bueno / malo)
	Fenómeno del pensador independiente
	Soporte activo hacia el "alienador" en el conflicto parental
	Ausencia de culpa hacia la crueldad dirigida al progenitor "alienado"; indiferencia hacia sus emociones
	Presencia de escenarios prestados
	Extensión del rechazo a la familia extensa y red social del "alienado"

TABLA 1. INDICADORES A TENER EN CUENTA EN LA DETECCIÓN DE LAS PRÁCTICAS ALIENADORAS (EXTRAÍDO DE CARTIÉ, M Y COLS., 2005¹⁰)

El modelo de Gardner atribuye el SAP a la participación activa de uno de los progenitores (que sería el que promueve el rechazo de forma activa) y presenta al progenitor rechazo como una "víctima" de esta situación de rechazo. Desde la perspectiva de nuestro grupo de investigación, y siguiendo las premisas de autores como Bolaños, en las prácticas alienadoras participan de forma más o menos activas todos los miembros del núcleo familiar. De esta manera, sin una evaluación de *todos* no podemos hablar de la presencia de estas prácticas; este aspecto es un punto muy importante en el momento de plantear la elaboración de un informe pericial.

1.4.2. Cómo se manifiestan

Normalmente, la identificación se obtiene a través del menor en el que se pueden observar, en mayor o menor intensidad, los indicadores primarios recogidos en la Tabla 1.

9 Cartié, M; Casany, R; Domínguez, R; Gamero, M; Garcia, C; González, M (2005). *Síndrome de Alienación Parental: Unidad Sintomática Discriminante*. III Congreso de Psicología Jurídica y Forense (póster). Valencia.

10 Op.cit.

1.4.3. Diagnóstico diferencial

Todo y la tasa de prevalencia del rechazo filial en el contexto de evaluación psicológica forense, es importante destacar que no todo rechazo obedece a la existencia de prácticas alienadoras. Autores como Lund (1995¹¹), consideran que antes de valorar la existencia de estas prácticas, hay de descartar la etiología del rechazo no sean algunos de estos supuestos:

- Conflicto de lealtades (importancia de abordar la motivación del rechazo).
- Situaciones ASI/maltrato contrastadas.
- Menores con ansiedad de separación: problemática asociada al desarrollo de los menores, sobretodo en la primera infancia. Esta problemática se suele solucionar por sí misma, asociada a la edad del infante.
- Déficits en las habilidades parentales del progenitor rechazado: falta de empatía con el hijo o rigidez en las funciones educativas pueden suponer rechazo hacia esta figura parental.
- Conducta oposicionista (adolescentes): es una característica evolutivamente normal.
- Existencia de déficits importantes en el progenitor rechazado (TMG/consumo tóxicos...).

2. POSICIONES RELACIONALES DEL NIÑO

En cualquiera de las interferencias parentales descritas anteriormente, el menor queda ubicado en una posición relacional inadecuada y patógena (Beyebach, 2009¹²). Los menores, a veces, pueden contribuir de forma activa a asumir esa posición lo general es que los adultos los van empujando a ocuparlas. No obstante, en cualquiera de los supuestos, es el adulto el responsable de liberar al menor del papel que pueda llegar a asumir.

Las posiciones relacionales más frecuentes son las siguientes:

- **El niño escindido:** el niño decide actuar como si el otro progenitor no existiera. El progenitor dolido por la separación ha decidido actuar como si la ex-pareja no existiera y ha transmitido al menor esa exigencia. Un ejemplo sería ese menor no se siente libre de enseñar a su padre las fotos del cumpleaños en las que salga su madre.
- **El niño mensajero:** de las posiciones más habituales. “Dile a tu madre que vendré a buscarte a las 18.00”; “mamá dice que si no pagas, no vengas a buscarme”. Esta posición tiende a generar en el menor un elevado nivel de ansiedad, sobretodo cuando los mensajes a transmitir tienen una carga más emocional y más crítica. En otros casos, el menor puede valerse de esta posición para manipular a los progenitores modificando u omitiendo ciertos mensajes, situación que derivaría en un exceso de poder del menor.

11 Lund, M. (1995). *A therapist's view of parental alienation syndrome*. Family and conciliation courts review. 33 (3), 308-316.

12 Beyebach, M (2009). *La repercusión sobre el menor de los procesos de ruptura matrimonial: aspectos emocionales y relacionales*. Ponencia del curso “Custodia compartida”. Consejo General del Poder Judicial.

- **El niño espía:** evolución del niño mensajero. Uno o ambos de los progenitores se vale del niño para averiguar cosas de la vida de la ex-pareja. Esta situación le coloca en una situación de conflicto de lealtades del que puede escapar temporalmente dando respuestas evasivas para no traicionar a alguno de los progenitores.
- **El niño colchón:** el niño asume la responsabilidad de tratar de minimizar el conflicto entre sus padres y es quien, al final, se lleva los golpes emocionales.
- **El niño edredón:** es el niño parentalizado que trata de proteger, consolar, al progenitor que percibe más débil. Lo problemático de esta posición es que coloca al menor en una posición de responsabilidad que no les corresponde; la hiperresponsabilidad, la obsesividad y la ansiedad pueden ser el resultado, así como el sentimiento de culpa si no cumple las expectativas depositadas en él por el entorno.
- **El niño bate de beisbol:** este niño es usado directamente por los progenitores como arma. Se postergan las necesidades del niño en pro del conflicto adulto. Mensaje continuo de “tú no importas” que repercute en la autoestima y la confianza del menor.
- **El niño invisible:** es el menor ignorado por uno de sus progenitores, normalmente el no custodio, que básicamente abandona al hijo (bien por la percepción de alianza con el otro progenitor; bien porque quiere castigar al otro; bien por cuestiones de género).
- **El niño subversivo subvencionado:** uno de los progenitores alienta y promueve la indisciplina, desobediencia e incluso agresividad del menor hacia el otro progenitor. Resultado: hijos descontrolados, agresivos.
- **El niño alienado:** resultado de las manipulaciones de uno de los progenitores. El menor termina rechazando al progenitor, con el que dejará de mantener contacto y además se le cargará con la responsabilidad de la decisión.

3. POSIBLES INTERVENCIONES

La presencia de interferencias parentales supone para el niño, en cualquiera de las situaciones descritas, una fuente de malestar emocional. En algunas ocasiones, la sintomatología que aflora denota la presencia de una situación de riesgo para el menor en la que los progenitores, centrados en el conflicto, pueden tornarse negligentes.

Desde esta perspectiva, hay que individualizar la respuesta a cada caso particular ya que el cambio en la figura guardadora no tiene porqué ser la solución más adecuada. Hay que evaluar la capacidad parental del progenitor no-custodio ya que, a veces, no disponen de las suficientes estrategias para manejarse con un hijo que les rechaza.

En muchas ocasiones, plantear al progenitor custodio la posibilidad del cambio de custodia basta para que las relaciones se reconduzcan “como por arte de magia”. Las terapias coercitivas que se iniciaron en el ámbito norteamericano dieron frutos. En el momento que el menor obtiene el permiso emocional del progenitor que genera la interferencia parental, la relación del menor con el otro progenitor mejora.

Gardner planteó “los hogares de transición” para aquellos casos más graves en los que lo conveniente es sacar al menor del entorno parental durante un tiempo y trabajar en contexto terapéutico con todos los miembros del núcleo familiar. En nuestro contexto, no existe este recurso, lo más parecido son los centros residenciales en los que ingresan los menores de protección, pero no parece que sea el entorno más adecuado para este perfil de menor.

En las diferentes investigaciones en las que he participado, centradas en las prácticas alienadoras (2004¹³, 2005¹⁴, 2007¹⁵ y 2008¹⁶), hemos constatado que todos los miembros del sistema familiar participan en estas dinámicas relacionales. En muchos casos, durante la convivencia ya se habían iniciado estas interferencias. También observamos que no es un fenómeno asociado al género. Interfieren padres y madres; que lo haga la madre es más frecuente, por ostentar la custodia en un mayor porcentaje; pero cuando es el padre el que genera la interferencia, el rechazo generado es más grave.

Dentro de la práctica forense y en las recomendaciones periciales, es importante mantener espacios de contacto parentofilial. Cobran importancia la existencia de los Puntos de Encuentro Familiar y la derivación de estas familias. Por último, también es aconsejable vincular a la familia a un espacio terapéutico, individual o familiar para trabajar estas dinámicas relacionales disfuncionales que ubican al menor en una posición vulnerable.

BIBLIOGRAFÍA

- Bayebach, M. (2009): La repercusión sobre el menor de los procesos de ruptura matrimonial: Aspectos emocionales y relacionales. *Cuadernos de derecho judicial*, 2, Consejo General del Poder Judicial. 295-317.
- Bolaños, I. (2000). *Estudio descriptivo del Síndrome de Alienación Parental. Diseño y aplicación de un programa piloto de mediación familiar*. Tesis doctoral no publicada. Barcelona. UAB.
- Bolaños, I. (2004): *Hijos alineados y padres alienados. Asesoramiento e intervención en las rupturas conflictivas*. I Congreso de psicología jurídica en red. COP - M
- Bosozormenyi-Nagy (1973): *Las lealtades invisibles*. Ed. Amorrortu. Buenos Aires.
- Cartié, M; Casany, R; Domínguez, R; Gamero, M; García, C; González, M (2005): *Síndrome de Alienación Parental: Unidad Sintomática Discriminante*. III Congreso de Psicología Jurídica y Forense (póster). Valencia.
- Cartié, M; Casany, R; Domínguez, R; Gamero, M; García, C; González, M y Pastor, C (2004): *Análisis descriptivo de las características asociadas al Síndrome de Alienación Parental*. Psicopatología clínica, legal y forense. 5, 5-29.
- Cartié, M; Casany, R; Domínguez, R; Gamero, M; Garcia, C; González, M. (2007):

13 Cartié, M; Casany, R, Domínguez, R; Gamero, M; García, C; González, M y Pastor, C (2004). *Análisis descriptivo de las características asociadas al Síndrome de Alienación Parental*. Psicopatología clínica, legal y forense. 5, 5-29.

14 Op.cit.

15 Cartié, M; Casany, R, Domínguez, R; Gamero, M; Garcia, C; González, M. (2007) *Sintomatología presente en los menores implicados en el Síndrome de Alienación Parental*. Poster IV Congreso de Psicología Jurídica y Forense. Oviedo.

16 Cartié, M; Casany, R, Domínguez, R; Gamero, M; Garcia, C; González, M. (2008). *Síndrome de Alienación Parental: Aproximación a las competencias parentales del progenitor alienado y elaboración de una guía de exploración técnica*. Beca de investigación del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).

Sintomatología presente en los menores implicados en el Síndrome de Alienación Parental. Poster IV Congreso de Psicología Jurídica y Forense. Oviedo.

- Cartié, M; Casany, R; Domínguez, R; Gamero, M; Garcia, C; González, M. (2008). Síndrome de Alienación Parental: *Aproximación a las competencias parentales del progenitor alienado y elaboración de una guía de exploración técnica*. Beca de investigación del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). Disponible en: <http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxiu/aj-3240-08.pdf>
- Gardner, R. A. (1985): *Recent trends in divorce and custody litigation*. Academy forum, 29 (2), 3-7.
- Lund, M. (1995). *A therapist's view of parental alienation syndrome*. Family and conciliation courts review. 33 (3), 308-316.
- Musetto (1980). *The role of the mental health professional in contested custody: Evaluator of competence or facilitator of change*. Journal of Divorce. 4(4), 69-79.
- Musetto, AP. (1980). *Evaluating families with custody or visitation problems*. Advances in family psychiatry, 2, 523-531
- Ramírez, M. (2004): *Psicopatología y derecho de familia. Trastorno mental y alternativas de custodia. El Síndrome de Alienación Parental (SAP)*. Psicopatología clínica, legal y forense. 4, 147-154.
- Tejedor, M^a Asunción (2012): *El interés de los menores en los procesos contenciosos de separación y divorcio*. Anuario de psicología jurídica. 22, 67-75.

LOS/AS NIÑOS/AS VÍCTIMAS EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. LA PERSPECTIVA DE FAMILIA

Mercè Cartié

A pesar de que existen diferencias entre la violencia de género y la violencia doméstica, partiremos en este texto de los conceptos de dinámica familiar e intrafamiliar. En este sentido, el concepto de violencia doméstica adquiere un punto de vista más amplio, que implica cualquier forma de violencia que se de en el entorno doméstico entre cualquiera de los miembros de la unidad familiar. Si bien, a la praxis, más allá de las diferentes conceptualizaciones, cuando la persona destinataria del acto violento es la mujer, ambas definiciones pueden solaparse.

En el momento en que, desde la jurisdicción penal, se establece la existencia de violencia doméstica en el contexto de una familia, los Juzgados específicos de violencia decretan, de manera urgente, las medidas, tanto penales como civiles, que regularán provisionalmente la situación de las personas implicadas en el contexto familiar. La intervención judicial, como medida urgente de respuesta, realiza una separación física de los cónyuges. Asimismo, en el caso de que la pareja tenga hijos menores de edad, su situación quedará vinculada a los nuevos acontecimientos que se irán produciendo en su familia, haciéndose necesaria la valoración respecto de cómo se proyectarán las relaciones parentofiliales a partir de ese momento. En este sentido, se regulan una serie de medidas judiciales que, no sólo condicionarán la metodología que deba utilizarse en las intervenciones técnicas judiciales, sino que también determinarán, a lo sumo mientras esté en vigor la medida en cuestión, la dinámica de las interacciones intrafamiliares.

En el ámbito de la familia, existen diferentes tipos de violencia según a quién vaya dirigida: violencia conyugal, violencia hacia los niños, violencia hacia la gente mayor, violencia de los hijos hacia los adultos, etc. ; y según la manera que adopte: psicológica, física, sexual, económica, ambiental, etc. Dentro del extenso campo de la violencia familiar, el reto profesional es analizar este fenómeno en las relaciones de pareja y sus repercusiones en los hijos menores. Desde esta perspectiva, en la pareja de cónyuges se construye el componente nuclear de la violencia familiar.

La protección y la intimidad propias de la estructura familiar facilitan la existencia y el ejercicio de la violencia y el maltrato, ya que la familia constituye el núcleo en el cual se produce la mayor interacción e implicación afectiva. En el seno de la familia se resuelven, de forma explícita e implícita, aspectos relativos a la convivencia, deseos, adscripción a roles y opciones sobre decisiones incompatibles. La familia soporta un grado de conocimiento biográfico mutuo muy elevado, solapamiento de aspectos de intimidad y estrés, tanto de causa interna como externa.

Se han descrito características de familias propensas a sufrir violencia doméstica:

- Aquéllas en las cuales los afectos son caóticos, cambiantes, asociados al miedo, a las relaciones devaluadoras e hiperdependientes.
- Aquéllas en las cuales la comunicación entre sus miembros está fragmentada. Surgen secretos familiares que prohíben que salga de la familia ninguna información sobre conductas o actos potencialmente sancionables.
- Aquéllas en las cuales la sobreimplicación de los miembros impide la autonomía y favorece las alianzas patológicas entre sus componentes.
- Aquéllas en las cuales el aislamiento del exterior es progresivo, excepto en el caso de quien agrede, lo cual dificulta la detección de la problemática.

La violencia doméstica tiene un impacto físico y psicológico en todos los miembros de una familia. Los menores que viven en hogares donde existe violencia, corren el riesgo de ser heridos. Pueden experimentar problemas psicológicos y pueden mostrar, tal como se describirá, comportamientos violentos ellos mismos.

Los niños aprenden a relacionarse y a resolver sus conflictos viendo cómo lo hacen los adultos. Cuando las necesidades biológicas y emocionales están cubiertas, los menores empiezan a desarrollar el sentido de la seguridad en ellos mismos y en los otros. Si, por el contrario, estas necesidades básicas son ignoradas, tienden a adoptar una actitud desconfiada y temerosa.

El maltrato doméstico puede funcionar como una conducta agresiva que es aprendida de forma vicaria por los hijos y que se transmite culturalmente a las generaciones posteriores. Los menores, pues, aprenden que la violencia es un recurso eficaz y aceptable para hacer frente a las frustraciones del hogar.

También, aprenden que tienen que aceptarla y convivir con ella. Así pues, la violencia se aprende por modelado. Las tradiciones culturales, las costumbres sociales y los preceptos religiosos también juegan un papel clave en este aprendizaje.

La violencia en el hogar tiende a generar, si bien no en todos los casos, cómo se expone, niños agresivos. De hecho, los adultos violentos han crecido más en los hogares patológicos contaminados por el abuso, las discordias continuas y los maltratos que en los nuevos modelos familiares, como parejas divorciadas, hogares monoparentales... Desde esta perspectiva, la falta de un modelo parental adecuado propicia la adquisición de una baja autoestima y dificulta la capacidad para aprender a modular la intensidad de los impulsos agresivos (Rojas Marcos, 1995; citado en Echeburúa y Corral, op. ya citada).

Echeburúa y Corral (1995, op. ya citada) describen que la violencia se suele extender a otros miembros de la familia. Una vez adoptada la violencia como estrategia adecuada de control de la relación, puede referirse también a los niños quienes, al contar, como en el caso de las mujeres, con una menor fortaleza física, pueden convertirse en un objetivo más fácil de maltrato. Éstos y otros autores han descrito que existe una alta correlación entre la violencia doméstica y la violencia dirigida hacia los niños. Entre el 30 y el 60% de las familias que experimentan violencia doméstica, también experimentan abuso infantil.

Teniendo delante esta evidencia, sin embargo, es obligada la pregunta: ¿qué sucede en el 40% restante? Más teniendo presente los datos con los cuales también contamos respecto del desarrollo de menores con faltas de una referencia parental.

Destacar, también, que una de las características singulares del maltrato doméstico es su cronicidad. Así pues, el ciclo de la violencia doméstica parece ser repetitivo, se agrava con el tiempo, se transmite de manera intergeneracional (proyección vertical) y se puede extender en otros miembros de la familia, tanto por parte del agresor como por parte del agredido.

Menores y dinámicas familiares violentas

Entre los menores que se encuentran inmersos en dinámicas familiares con contenidos violentos se pueden encontrar diversas situaciones:

- Menores que han sido agredidos directamente.
- Menores que han presenciado episodios violentos entre sus padres.
- Menores “aparentemente” preservados de la violencia entre sus padres (aunque pueden ser conscientes de la violencia en su hogar).

La situación de estos menores, al igual que las situaciones que les ha tocado vivir y su impacto psicológico, son bastante diferentes. Esta realidad condiciona sus vivencias, así como también la intervención con ellos que debe articularse. Así también, las relaciones que conviene reinventar con sus progenitores, una vez se ha producido la separación física de éstos, también contienen matices diferentes. En este sentido, debemos distinguir las diferentes situaciones referidas, ya que los menores sometidos a situaciones de violencia en su familia no forman un conglomerado homogéneo.

La situación de estos menores, más allá de los hechos, quedará también mediatizada por el acompañamiento emocional que sus referentes adultos hayan podido efectuar, así como por la calidad del vínculo establecido con ambos progenitores, del estilo educativo de éstos y de los condicionantes temperamentales y caracteriales propios del menor.

En la intervención técnica desde el contexto civil de familia, es esencial que seamos cuidadosos a la hora de incluir una intervención directa con el menor dentro de la metodología de trabajo con una familia. En este sentido, es importante evitar la intervención directa con menores que han sido agredidos, ya que ésta es una competencia de los equipos con competencias en la jurisdicción penal, a la vez que podría contaminar la credibilidad de su discurso, promover la victimización secundaria (ya que es posible que otros profesionales hayan intervenido también) y comprometer su estado psicológico. También se convierte en importante no explorar menores que se queden en Casas de Acogida, ya que el equipo técnico de aquel recurso ya interviene con ellos y puede informar al Equipo al respecto.

Hay otras situaciones en las cuales, por contra, se convierte en muy importante explorar directamente a los menores. Así, aquellos hijos que se han identificado con el agresor, o situaciones muy confusas, en las cuales no se den los supuestos antes referidos.

En el caso de aquellos menores que han sido testigos de la violencia entre sus progenitores, a pesar de no ser receptores de ella directamente, la decisión de cómo regular las medidas civiles, en cuanto al régimen de visitas parentofilial, son más delicadas. Hay que considerar que estos menores han sido sometidos a un modelo de dinámica familiar inadecuado, con lo cual hay que recordar lo anteriormente mencionado en cuanto a la transmisión de la violencia de forma intergeneracional. A pesar de no haber recibido agresiones directas, no han sido preservados de la violencia en el contexto de su familia, lo cual configura, por sí mismo, una situación de maltrato infantil, ya que no han sido cubiertas las necesidades propias de los niños, ni sus derechos, concretamente, a vivir en un ambiente libre de violencia y a ser cuidados y protegidos de situaciones, inadecuadas. No obstante, hay elementos que habrá que valorar antes de proponer una u otra decisión técnica. En la intervención, habrá que valorar de forma precisa el vínculo de estos menores con aquel progenitor que haya ejercido las acciones violentas, la historia relacional familiar previa (implicación de este progenitor en la vida del menor ...), la motivación base de esta figura parental para conservar el contacto con los hijos, su aceptación de responsabilidades con referencia a sus acciones y consecuencias derivadas (establecer la peligrosidad respecto de los menores), el rol que el otro progenitor juega en esta cuestión, la situación emocional del menor (daños reales) y su *imagen* respecto de esta figura, la edad del menor...

De lo contrario, tanto en el caso de una decisión técnica u otra, habrá que prever, como en el caso anterior, a pesar de que con otra finalidad, un trabajo asistencial con los menores, que ayude a dotar de sentido y contenidos aquellas experiencias traumáticas vividas. En el caso del progenitor que haya sido causante de las agresiones, también habrá que valorar su disposición a vincularse con algún recurso que lo ayude a valorar la etiología, motivos de mantenimiento y consecuencias de las acciones ejecutadas en el contexto familiar y motivación por el cambio. En cuanto a cómo vertebrar los contactos parentofiliales existe, en este tipo de situaciones, la posibilidad de utilizar recursos como las visitas supervisadas (a partir de terceras personas, Punto de Encuentro...).

Finalmente, en aquellos casos en los cuales los menores han sido preservados de las situaciones de violencia dentro de su familia, a priori no hay motivos para descartar el sostén de las relaciones del menor con ambos progenitores después de la ruptura física de la convivencia. Es conveniente tener presente, en estos casos, que el núcleo familiar, a pesar de su disfunción a nivel conyugal, ha podido organizar ciertos factores de protección parental hacia los hijos.

Si se focaliza en la sintomatología que puede observarse en los menores que han vivido situaciones de violencia a su familia, hay que establecer, de entrada, que ésta puede ser bastante variada, no pudiendo describirse un cuadro único o un perfil típico o patrón. Sin embargo, vale la pena apuntar algunos aspectos que conviene tener presentes en la evaluación de estos menores, por las implicaciones que éstos suponen. A este efecto hay que tener presente que, además de la violencia existente a nivel intrafamiliar, la intervención legal que se produce sobre ésta genera una separación de los padres, lo cual supone un estresor adicional a la situación de estos menores. Así, a los efectos devastadores de la violencia, se añaden los efectos propios que se derivan de las situaciones de separación. Partiendo de estas consideraciones, se destacan:

- Sentimientos de desesperanza, tristeza, melancolía: los menores que están separados de sus progenitores los pueden echar de menos; los añoran, aunque el comportamiento de éstos haya sido pernicioso. Sienten la pena de haber perdido el estilo de vida y/o la imagen positiva de aquel progenitor que tenían antes de que se iniciaran los problemas.
- Sentido de culpabilidad por la situación: el menor puede pensar que, si fuera un buen hijo, sus padres no se pelearían.
- Ambivalencia o conflicto de lealtades frente a los progenitores: el menor dispone de sentimientos contradictorios simultáneos. Puede sentir coraje o resentimiento hacia la víctima, por no saber protegerse a sí misma y a él de la situación abusiva, a la vez que necesita sentirse protegido por ella. La confusión emocional es muy difícil de afrontar para un menor.
- Miedo al abandono: los menores que han sido removidos del lado de uno de sus progenitores como resultado de la violencia doméstica, sienten el miedo a perder al otro progenitor, ya sea por abandono o por muerte.
- Necesidad excesiva de atención adulta: el menor estará muy necesitado y se vincula fuertemente a los adultos, buscando atención, seguridad y confianza. Puede llegar el momento en que la víctima se sienta abrumada, sobrecargada, atendiendo las propias necesidades y las de los hijos.
- Identificación con el agresor: legitimación de las agresiones y justificación, frente a críticas externas, de las conductas del agresor.

En el informe *Save the children* del año 2006, se recoge que la valoración del régimen de visitas parentofilial es una de las medidas de aplicación más controvertidas, definiendo que existen dos posturas claramente diferenciadas, cuando no opuestas. Así, el primer posicionamiento es el sostenido mayoritariamente por los profesionales del ámbito judicial, y que defiende el mantenimiento de la relación de los hijos con el agresor. El otro, sostenido por los profesionales

del ámbito social en su mayoría, entiende que esta relación debería acabar o, como mínimo quedar pendiente de que se dé una sentencia firme absolutoria o que el agresor acepte recibir un programa de tratamiento. Aunque el código penal prevé la posibilidad de conceder la inhabilitación al agresor del ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia sobre los hijos menores, la Judicatura considera habitualmente que la suspensión del régimen de visitas a favor del agresor no es una medida de carácter indiscriminado y de aplicación automática, sino reservada a casos su gravedad o especial naturaleza así lo aconseje. En el ámbito judicial, se procura separar los conflictos entre adultos de lo que son las relaciones con los hijos, buscando el mejor interés de éstos. Cuando se ha producido violencia física directamente sobre los hijos, existe un consenso general sobre la suspensión del régimen de visitas pero, para algunos profesionales, eso debería ser inmediato.

La victimización —el hecho de ser víctima de un delito— puede causar repercusiones psicológicas altamente negativas en la estabilidad emocional de las personas afectadas. En concreto, el desarrollo de un cuadro de estrés postraumático como consecuencia de cualquier delito es experimentado por el 25% de las víctimas, pero este porcentaje puede ascender hasta el 50-55% en el caso de víctimas de maltrato doméstico (Echeburúa y Corral, op. ya citada). Si bien con mayor frecuencia, pueden aparecer otros cuadros clínicos asociados, como la depresión y otras alteraciones de ansiedad, como los ataques de pánico. Asimismo, el abuso de alcohol y de fármacos puede surgir, de forma temporal o permanente, como estrategia de afrontamiento inadecuada para hacer frente a los problemas planteados. Todo eso puede llevar a una inadaptación en diferentes áreas de la vida cotidiana. Hay que tener en cuenta que, por el solo hecho de alejar a la víctima de la situación de maltrato, no se solucionan los problemas surgidos como consecuencia de la violencia familiar. En su discurso, son habituales las explicaciones vagas, contradictorias y confundidas, lo cual hace complicado su evaluación.

Resulta relevante, cuando se explora la situación de la víctima con la finalidad de valorar sus capacidades parentales, con el fin de sostener una custodia, valorar si se ha producido un empobrecimiento de la vida social (reducción del grupo de amigos, limitaciones con relación al disfrute de recursos sociales, abandono de los contactos personales o ambientes sociales de referencia) y limitaciones a su libertad para deambular. Asimismo, hay que establecer si hay una merma o pérdida completa de recursos económicos. Aunque es importante legitimar a la víctima por la situación vivida, hace falta una valoración estricta y rigurosa de la capacidad parental de ésta para coger si puede cubrir de forma íntegra las necesidades de los hijos, ya que es el interés de éstos el que se prioriza. Los niños no pueden postergar el cubrimiento de sus necesidades, ni pueden esperar que sus progenitores estén disponibles. Cuando las necesidades de los hijos no están cubiertas, pueden aparecer patologías del vínculo afectivo; en estas situaciones, podrían aparecer trastornos por vinculación inhibida (no ha existido disponibilidad parental o figuras de vinculación primaria estables), trastornos por vinculación agresiva (en la relación vincular predomina un sentimiento de rabia y frustración en la figura de referencia que es captado por el niño y que se traduce en agresividad conductual del niño hacia la figura de vinculación) o trastornos por vinculación invertida (parentificación).

Otro trastorno relacionado con las anomalías en la vinculación que podría observarse es la ansiedad de separación, especialmente en aquellos casos en qué, a consecuencia de las experiencias traumáticas vividas por la figura vincular, ésta proyecta su malestar y temores en el niño, temiendo por su seguridad y articulando hacia él comportamientos de hiperprotección contrarios al desarrollo.

En relación con la intervención técnica, es importante tratar de establecer la peligrosidad actual del agresor, así como la posibilidad de que sus agresiones incluyan a otras personas de la familia. Asimismo, es esencial valorar sus competencias parentales, descartando riesgos para los menores mediante el articulado de factores protectores respecto de los aspectos del agresor más disfuncionales, y de promoción de aquellas habilidades más nutrientes para los hijos. Es transcendente determinar

que la solicitud de mantener contacto con los hijos no tenga una finalidad instrumentalista hacia éstos, tanto porque eso supone un grave perjuicio para los menores, como porque puede ocultar un nuevo intento de control y agresión hacia la víctima.

Reseñas bibliográficas

- Ballonga, J., Cánovas, C., Cartié, M., Casany, R., De Caso, C., Gimeno, J., Guillamat, A., Julià, M., Mercadal, C., Ortí, M., Sala, M. y Vallbona, E. (2007): Estudio descriptivo de familias con dinámicas de violencia doméstica en un contexto judicial de orden civil. *Anuario de Psicología Jurídica*, 17, 9-41.
- Bowlby, J. (1988): *A secure base: Parent-child attachment and healthy human development*. Basic Books. New York.
- Buehler, C. i Gerard, J.M. (2002): Marital conflict, ineffective parenting and children and adolescents maladjustment. *Journal of marriage and the family*, 64, 78-92.
- Cadoret, A. (2001). Placement d'enfants et appartenance familiale: Une pluriparentalité nécessaire. PUF: Paris. En Le Gall y Bettahar, *La pluriparentalité*, Paris, PUF.
- Cantera, L. (1999): *Te pego porque te quiero. La violencia en la pareja*. UAB. Barcelona.
- Centre Nacional d'Informació sobre la violència en la família. (1995): Violence within the couple and it's consequences upon the infant. Centre Nacional d'Informació sobre la violència en la família.
- Cirillo, S. i Di Blasio, P. (1991). *Niños maltratados. Diagnóstico y terapia familiar*. Ed. Paidós. Barcelona.
- Corsi, J. (1995): *Violencia masculina en la pareja: Una aproximación al diagnóstico y a los modelos de intervención*. Ed. Paidós. Buenos Aires.
- Cyrulnik, B. (2002). *Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida*. Ed. Gedisa. Barcelona.
- Díaz, J. y Blánquez, M.P. (2004): El vínculo y psicopatología en la infancia: evaluación y tratamiento. *Revista de psiquiatría y psicología del niño y del adolescente*, 4 (1). 82-90
- Echeburúa, E. y Corral, P. (1995): *Manual de violencia familiar*. Ed. Síntesis. Madrid.
- Echeburúa, E. y Corral, P. (1998): *Manual de violencia familiar*. Ed. Siglo XXI. Madrid
- Follingstad, D. R., Wright, S., Lloyd, S., & Sebastian, J. A. (1991): Sex differences in motivations and effects in dating violence. *Family Relations*, 40, 51-57.
- Labrador, F.J., Rincón, P. P., De Luis, P. y Fernández-Velasco, R. (2004): *Mujeres víctimas de la violencia doméstica*. Ed. Pirámide. Madrid.
- Lamb, M.E. (Ed.). (1997): *The role of the father in child development*. Wiley. New York.
- Linares, J.J. (1996). *Identidad y narrativa*. Ed. Paidós Ibérica. Argentina.
- Martin, C. (2003). La parentalité en questions, perspectives sociologiques: Rapport pour le Haut Conseil de la population et de la famille, *La Documentation Française*.

- Save the Children (2006): *Atención a los niños y niñas víctimas de la violencia de género. Análisis de la atención a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género en el sistema de protección a la mujer*. Save the Children. Madrid.
- Zeanah, C.H., Benoit, D. , Barton, M., Regan, W.S., Hirshberg, L.M. y Lipsitt, L.P. (1993): Representations of attachment in mothers and their one-year-old-infants. *Journal of american academy of child and adolescent psychiatry*, 32 (2). 278-286.

MENORES INFRACTORES CON CONDUCTAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ACOSO ESCOLAR, DELITOS CIBERNÉTICOS Y VIOLENCIA FILIO PARENTAL. UN ESTUDIO PROSPECTIVO Y COMPARATIVO¹

Óscar Díaz Nieto

1. INTRODUCCIÓN

El interés de la psicología por los comportamientos desadaptados puede decirse que forma parte de los tuétanos de nuestra ciencia, que siempre ha tenido por objetivo el estudio y la mejora del comportamiento de las personas. Por ello también ha mostrado un tradicional interés por el estudio de todas aquellas conductas que generan malestar no solamente a la propia persona, sino también a otras. Y los delitos son conductas que generan malestar ajeno.

La psicología también ha venido mostrando tradicionalmente interés por diferentes grupos sociales que bien por su coyuntura o por su condición, han estado o están aún en situación de vulnerabilidad. El estudio del maltrato infantil, de la violencia contra las mujeres, o contra los ancianos, etc., siempre han estado entre los objetivos de la profesión, sugiriendo todo tipo de explicaciones, valoraciones, pautas de intervención, etc.

En la medida en que las instituciones públicas han venido mostrando una especial sensibilización por las problemáticas que afectan a los diferentes grupos socialmente vulnerables, siempre ha podido contar con los profesionales de la psicología, aportando sus conocimientos y su disposición a colaborar con otros profesionales y con la ciudadanía para la promoción e integración de las personas en situación de dificultad.

En este marco tiene cabida, por supuesto, el conjunto de las ponencias de este curso de verano, y también el presente estudio, que ha pretendido acercarse —desde una óptica psicológico-forense— a

¹ El presente texto unifica las dos ponencias presentadas en el curso de verano “Niños y niñas víctimas y testigos en los procedimientos judiciales: implicaciones desde la psicología forense”, titulados “Infractores de violencia de género adolescente, y acoso escolar y en la red”, y “Violencia en la familia, cuando la violencia proviene de un menor: Abordaje psicosocial de la violencia filio-parental desde el sistema de justicia juvenil”, impartidas los días 18 y 19 de agosto de 2015.

la realidad de aquellos menores de edad que se ven envueltos en un procedimiento judicial, fruto de una denuncia interpuesta contra ellos por eventuales conductas vulneradoras del código penal. Estos estudios no son novedosos, ni este tampoco lo es por el hecho de focalizar su atención en aquellos sujetos que han sido denunciados por haberse comportado indebidamente en el marco de una relación de pareja, en las relaciones escolares, o en la Red, o en su propio hogar. Estas conductas han sido previamente estudiadas, en algunos casos también con muestras forenses (Ibabe, Jaureguizar y Díaz, 2007) pero un trabajo empírico completaba la visión de conjunto que se pretende ofrecer en este curso, relacionado con los ámbitos en los que un menor puede tener presencia en el ámbito judicial.

Los propósitos, por tanto, tienen sentido desde esa perspectiva, la de ofrecer un perfil de los menores que han de afrontar un proceso judicial secundario a una denuncia por cualquiera de esos cuatro supuestos, y compararlo con el perfil de los menores que son procesados por delitos diferentes a esos cuatro. Para más adelante quedarían otros objetivos más ambiciosos, como el de buscar correlaciones dentro de cada perfil, que facilitasen el trabajo psicológico-forense en el asesoramiento recogido en la legislación, etc., como otros autores han venido esforzándose en hacer (Andrews y Bonta, 1995; Hoge y Andrews, 2002; Garrido Genovés, López Martín y Silva de Rosario, 2006).

2. METODOLOGÍA

Para la realización del presente estudio se seleccionó la totalidad de sujetos a los que se les había incoado un procedimiento penal de reforma en la Fiscalía de Menores de Bizkaia por conductas de violencia de género ($N^2=16$), acoso escolar ($N=34$), delitos cibernéticos ($N=29$) o violencia filio parental ($N=86$), entre los años 2011 y 2014, y que a fecha 31/12/2014 hubieran cumplido los 18 años, asegurándose así que no volverían a ser denunciados como menores. La condición delictiva era que tuvieran una denuncia por alguna de esas cuatro tipologías, con independencia de que pudieran haberseles incoado o no en ese plazo más expedientes de otras tipologías delictivas.

En segundo lugar, se seleccionó al azar un grupo de menores a los que, cumpliendo las mismas condiciones respecto de la edad, también se les hubiesen abierto procedimientos judiciales de reforma, con independencia de que los tuvieran o no por cualquiera de las cuatro tipologías objeto de este estudio ($n=93$, la N era de 2.096).

Finalmente, de este segundo grupo fueron eliminados los menores con algún tipo de procedimiento por cualquiera de las cuatro tipologías objeto de este estudio ($n=82$).

Posteriormente se generó una tabla de variables, agrupadas por su naturaleza y categorizadas del modo más sencillo posible, para poder codificar la información que se extrajo tanto del expediente judicial del menor, como del informe psicosocial preceptivo en la LO 5/2000.

Se aplicó el paquete estadístico SPSS, realizándose en primer lugar, con la muestra de sujetos primera ($n=93$), un análisis de frecuencias de cada variable, con el objetivo de obtener una línea base de las características de los menores con procedimientos de reforma en la Fiscalía de Menores de Bizkaia entre 2011 y 2014. En segundo lugar, utilizando la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, se realizó una comparación “variable a variable” entre cada uno de los grupos con características

2 La n (minúscula) hace referencia a un grupo muestral de sujetos. La N (mayúscula) hace referencia a un conjunto poblacional de sujetos.

delictológicas propias y la segunda de las muestras ($n=83$, una vez extraídos de la muestra $n=93$, los sujetos con tipología delictiva objeto de este estudio), lo que posibilitó conocer cuáles eran las diferencias significativas entre cada uno de los grupos de sujeto con tipología delictiva específica y los que no tenía especificidad delictiva. Finalmente se compararon todas las variables del grupo con procedimientos de “violencia de género” con los sujetos del grupo de “violencia filio parental”, con la intención de obtener diferencias significativas entre ellos.

Las variables confeccionadas para la codificación de la información se presentan en la siguiente tabla (Tabla 1).

TABLA 1. VARIABLES DEL ESTUDIO

Variables sociodemográficas y administrativas							
Sexo	Masculino	Grupo delictivo	Inespecífico	Fecha de nacimiento	Cantidad de expedientes	Descendencia	No Embarazo
	Femenino		Filio parental	Edad en primera denuncia			1 hijo
Lugar de nacimiento	Bizkaia	Estado civil	Soltero	Tipo de intervenciones realizadas		Solo aresoramiento	
	Euskadi					Solo mediación	
	España					Asesoramiento y mediación	
	EU					PJ Balmaseda	
	Europa NoEU			Pareja de hecho		PJ Barakaldo	
	África			Casado		PJ Bilbao	
	América			Separado		PJ Durango	
	Asia			Divorciado		PJ Gernika-Lumo	
	Oceanía			Viudo		PJ Getxo	
	Residencia del menor					Gipuzkoa	
				Araba		España	
Variables socio familiares							
Responsabilidad legal del menor	Patria potestad (PP)	Estructura familiar	Nuclear	Intervención de protección infantil		No consta/no ha existido	
	PP. Guarda familia extensa		Extensa				
	Tutela. Guarda familia extensa		Monoparental por separación				
	Tutela. Guarda en familia ajena		Monoparental por viudedad				
	Tutela. Guarda en acogimiento residencial		Monoparental por encarcelamiento				
			Reconstituida				
	Otra						
Numero de hermanos				Lugar entre los hermanos			
Variables de la evaluación psicosocial. Área familiar							
Problemas de apoyo social	Problemas de relación social	Problemas formativo/laborales	Problemas de vivienda	Problemas de salud mental	Problemas legales	Problemas de violencia de género	Sí/No
Prácticas de crianza. Supervisión adecuada	Prácticas de crianza. Control adecuado	Prácticas de crianza. Disciplina adecuada	Prácticas de crianza. Pautas educativas adecuadas	Prácticas de crianza. Buena relación menor-padre	Prácticas de crianza. Buena relación menor-madre	Sí/No	

Variables de la evaluación psicosocial. Área psicológica					
Problemática clínica	No presenta	Problemática de consumos	No consume Consumo ocasional Consumo habitual Consumo deteriorante	Problemática estructural. Autoestima adecuada	Sí/No
	Inicio en infancia			Problemática estructural. Agresividad física/verbal	
	Deterioro cognitivo			Problemática estructural de empatía	
	Por enfermedad médica			Problemática estructural. Tolerancia a la frustración	
	Por consumos			Problemática estructural. Actitudes antisociales	
	Psicóticos				
	Del estado de ánimo				
	De ansiedad				
	Somatomorfos				
	Ficticios				
	Disociativos				
	Sexuales				
	Alimentarios				
	Del sueño				
De los impulsos					
Adaptativos					
Otros					
Variables de la evaluación psicosocial. Área educativa					
Actividad formativa del menor	Actividad académica reglada a edad	Bajo rendimiento académico	Sí/No		
	Actividad académica reglada con adaptación			Absentismo	
	Actividad académica reglada con repetición			Problemas de comportamiento disruptivo	
	Actividad académica compensatoria			Problemas de relación con los iguales	
	Actividad laboral			Problemas de relación con el profesorado	
	Sin actividad formativo/laboral				
Variables de la evaluación psicosocial. Área social					
Uso organizado del tiempo libre	Sí/No	Relaciones con iguales de riesgo	Relaciones de iguales sin riesgo Alguna relación de riesgo con iguales Contexto relacional de riesgo		
Variables de la conducta infractora					
Edad cumplida en la conducta infractora	Plazo respecto de anterior conducta infractora (días)	Modus operandi. Modo de participación	En solitario En pareja En grupo, tres o más		
Víctima	Ciudadano Familiar Igual Profesional	Lugar hechos	Vía pública Negocio/empresa Lugar de ocio Centro formativo Domicilio	Modus operandi. Implicación	Liderazgo Acompañamiento

Variables del asesoramiento psicosocial				
Tipo de intervención realizada	Mediación Asesoramiento Exhorto			
Orientación de medida	Archivo Inhabilitación Privación del permiso de conducción Amonestación Tareas socio educativas Prestaciones en beneficio de la comunidad Convivencia con grupo educativo Libertad vigilada Tratamiento ambulatorio Asistencia a centro de día Internamiento de fin de semana Internamiento abierto Internamiento semiabierto Internamiento terapéutico Internamiento cerrado	Orientación de obligaciones de la libertad vigilada		Residencia fuera del domicilio familiar Tratamiento Formación Tareas socioeducativas específicas

Variables de la respuesta judicial				
Calificación inicial de los hechos		Conducta sentenciada	Medida judicial definitiva	
Robo		Juzgado fuera de Bizkaia	Archivo	
Hurto		No hay delito	Absolución	
Daños		Solución extrajudicial	Inhabilitación	
Otros daños contra cosas		Abuso sexual	Privación del permiso de conducción	
Insultos/amenazas		Agresión	Amonestación	
Agresión/lesión		Amenazas	Tareas Socio Educativas	
Violencia filio-parental		Amenazas ámbito familiar	Prestaciones en Beneficio de la Comunidad	
Violencia de género		Contra seguridad vial	Convivencia con grupo educativo	
Acoso escolar		Daños	Libertad Vigilada	
Acoso cibernético		Desórdenes públicos Hurto	Tratamiento ambulatorio	
Acoso sexual cibernético		Injurias	Asistencia a Centro de Día	
Contra la libertad sexual		Lesiones	Internamiento de Fin de Semana	
Contra la seguridad vial		Maltrato	Internamiento Abierto	
Contra la seguridad pública		Maltrato de género	Internamiento Semiabierto	
Contra la salud pública		Maltrato doméstico	Internamiento Terapéutico	
Otros daños comunitarios		Maltrato familiar	Internamiento Cerrado	
		Robo fuerza	Obligaciones de la libertad vigilada	Residencia fuera del domicilio familiar Tratamiento Formación Tareas socioeducativas específicas
		Robo intimidación		
		Robo violencia		
		Robo violencia intimidación		
		Vejaciones		
		Violencia de género		
		Violencia doméstica		
		Violencia familiar		
		Atentado		
		Quebrantamiento		
		Contra la integridad moral		
		Denuncia falsa		
Medida judicial definitiva. Duración (meses)	Medida judicial definitiva. Duración (meses)	Celebración por conformidad	Sí/No	Número de suspensiones

Variables de resolución extrajudicial			
Tipo de reparación extrajudicial	Directa	Existencia de responsabilidad civil en la reparación	Sí/No
	Indirecta		

3. PRINCIPALES RESULTADOS

3.1. Incidencia y prevalencia general de las conductas infractoras

Con carácter previo a la búsqueda del perfil de la muestra general $n=93$, y de las comparaciones entre los diferentes grupos se buscó cual era la tasa de incidencia y de prevalencia de los sujetos de entre 14-18 años que entre 2011 y 2014 fueron procesados por algún tipo de conducta infractora.

Tanto la prevalencia como la incidencia descendían en medio punto entre 2011 y 2014, pasando del 2% al 1,5% en cuanto a prevalencia y del 1,6% al 1,1% en la tasa de incidencia. Esto quiere decir que entre el 1,5 % y el 2% de los menores residentes en Bizkaia en el cuatrienio estudiado tuvieron uno o más procedimientos de reforma en trámite en los órganos judiciales del territorio histórico. Entre el 1,6% y el 1,1% de estos menores eran los que se incorporaban por primera vez al sistema de justicia juvenil.

Las tasas de prevalencia y de incidencia examinadas por sexos ofrecían importantes diferencias, con mayores porcentajes en el caso de los varones respecto de las chicas (prevalencia de entre el 2,9% y el 2,2% e incidencia de entre el 2,3% y el 1,7% en el caso de los varones entre 2011 y 2014 y en el caso de las chicas, prevalencia entre el 1% y el 0,7% e incidencia de entre el 0,8% y 0,6%).

Con el objetivo de intentar contextualizar de alguna manera estos datos con otros indicadores también de malestar, se compararon con las tasas de prevalencia de algunos cuadros clínicos recogidos en el DSM-V (APA, 2014). Así, se encontró que, considerando la tasa de prevalencia más alta (2% en 2011), ésta era superada por diferentes trastornos del neurodesarrollo, como el Trastorno específico del aprendizaje, los trastornos motores o el trastorno por déficit de atención/hiperactividad, todos ellos con prevalencias del 5%. Otros trastornos de esa categoría (como algunos del espectro autista o la discapacidad intelectual) ofrecían menores tasas de prevalencia, cercanas al 1%. La comparación también se hizo con trastornos de la categoría de los trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta —aparentemente vinculables a conductas disruptivas— y sus tasas de prevalencia eran superiores para los cuadros del Trastorno de conducta (4%), Trastorno negativista desafiante (3,3%) y Trastorno explosivo intermitente (2,7%), y menor en el caso de la cleptomanía (0,6%).

3.2. Análisis de frecuencias de la muestra $n=93$

3.2.1. Variables sociodemográficas y administrativas

Los sujetos de esta muestra, con carácter porcentualmente mayoritario, eran varones (72%), nacidos en Bizkaia (75,8%), solteros (94,3%) y sin descendencia (95,5%).

En un 88,2% de los casos los procedimientos judiciales que tuvieron que afrontar no tenían que ver con las tipologías que son objeto de este estudio. El resto, 12,8%, respondían a éstas (Grupo filio

parental, 6,5%; Grupo acoso escolar, 2,2%, Grupo delitos cibernéticos, 2,2%, y Grupo Violencia de Género, 1,1%).

La edad media en el momento de la primera denuncia era de 16,3 años, aunque la moda, la edad que se repetía con más frecuencia era de 17. Respecto del número de expedientes que acumulaban, en su mayoría (moda), era tan solo de 1, si bien la media era de 1,3 expedientes por menor. Así en un 80,6% de los menores, su paso por el Equipo Técnico tenía el objetivo de elaborar el correspondiente informe de asesoramiento dentro del procedimiento de reforma abierto con ellos. En un 17,2% de los casos, la intervención del Equipo Técnico tenía un objetivo mediacional, y en el residual 2,2% restante, los menores acudieron al Equipo Técnico (evidentemente en más de una ocasión), bien para una cosa como para la otra.

3.2.2. Variables socio-familiares

En una amplia generalidad, los sujetos de la muestra se insertaban en grupos familiares bien con estructura nuclear (47,1%), bien con estructura monoparental por separación de los progenitores (27,9%). Casi la totalidad de las familias (89,9%) mantenían el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos e hijas, y eran autónomos en un 78,8% de los casos en su funcionamiento familiar, ya que dentro de ese porcentaje, o no había existido nunca una intervención de los servicios sociales, o si la había habido, ésta había tenido un perfil no especialmente invasivo. Las familias contaban con uno o dos hijos en su mayoría (26,5% y 38,8% respectivamente), aunque en un 53,7% de los casos el menor al que se le abría un procedimiento de reforma era el hermano mayor.

3.2.3. Variables de la evaluación psicosocial. Área familiar

Con las variables que se estudiaron en este apartado, que se encuentran recogidas en la Tabla 1 y —con una simple categorización de “Sí” o “No”—, se pretendía recoger cual era la valoración que de ellas se hacía en los informes del Equipo Técnico, esto es, si se apreciaba o no su presencia, más allá de que su presencia se manifestase en diferentes niveles de gravedad. Así, y respecto al estudio de variables que pretendían medir la existencia o no de determinadas problemáticas en las familias de estos menores se encontró que —en general— la muestra estaba compuesta por familias sin problemática familiar, si bien en algunas de las variables la distribución de la proporción era realmente ajustada. Mayoritariamente, no se apreciaba la existencia de intervención de los Servicios Sociales (53,1%), ni problemas sociales de la índole que fueran (77,6%), ni formativo-laborales (71,6%), de vivienda (90,8%), de salud mental (77,3%), o legal (86,2%) en los progenitores, ni tampoco de violencia de género (86,4%).

En el estudio de las pautas de crianza, con porcentajes que en todos los casos superaban el 60%, en estas familias se apreciaban correctas prácticas de crianza en supervisión (67,7%), control (64,6%), disciplina (61,5%), pautas educativas (60%) o buenas relaciones con el padre (60,9%) o con la madre (75%). Sin embargo, no puede dejarse de llamar la atención del hecho de que —dependiendo de la variable— entre el 40% y el 25% de los casos, sí se apreciaba en los informes del Equipo Técnico la presencia de algún tipo de dificultad en las prácticas de crianza.

3.2.4. Variables de la evaluación psicosocial. Área psicológica

Dos tipologías de variables conformaron este apartado. Por un lado, aquellas que presentaban problemáticas asociables a los cuadros clínicos del Eje I de la DSM, y por otro, aquellas con una perspectiva más estructural, dimensional, o asimilable a patrones estables de comportamiento. En

cualquiera de los dos casos, si en el informe del Equipo Técnico, en función de la información directa o indirectamente recabada para su concepción, se apreciaba la existencia de alguna de estas problemáticas, se procedió a su categorización.

En el primero de los grupos, un 87% de los sujetos no parecía presentar ningún tipo de problemática clínica de tipo agudo, en un 8% se recogía algún tipo de problemática asociada a los actuales trastornos del neurodesarrollo, y en el restante 5% aparecían sujetos con dificultades psicológicas asociadas al estado de ánimo (3%), a los consumos (1%) o a trastornos por una enfermedad médica (1%).

También se categorizó el consumo de sustancias. En un 53% de los casos la información al respecto en los informes del Equipo Técnico era de una ausencia de los mismos, lo que quiere decir que sí existían en casi la mitad de los sujetos. De ellos, en un 26% se apreciaba un consumo ocasional o esporádico, quizá de corte exploratorio, pero en un 20% se valoraba que el consumo era habitual, y un 1% presentaba un consumo deteriorante (coincidente en porcentaje con el encontrado en el anterior párrafo sobre problemáticas agudas).

El resultado de las variables estudiadas que nos informan de tendencias estables de comportamiento arroja el siguiente resultado. Mayoritariamente los sujetos no presentaban dificultades ni de autoestima (No dificultades=66,2%), agresividad (No dificultades=70,6%), empatía (No dificultades=76,5%), tolerancia a la frustración (No dificultades=72,1%) o actitudes antisociales (No dificultades=95,6%), aunque si bien minoritarios, los porcentajes en los que sí se apreciaban dificultades no eran irrelevantes en bastantes variables.

3.2.5. Variables de la evaluación psicosocial. Área educativa

Solo el 37,7% de los sujetos se encontraban en el curso educativo que les correspondía, el resto, (63,3%) presentaban otra situación académica (repitiendo, el 18,8%; en formaciones compensatorias de diferente tipo, un 29%; y un 20% sin actividad formativo laboral). Respecto de su actitud en el medio formativo, en porcentajes mayoritarios, los sujetos de la muestra tenían un adecuado rendimiento académico (55,9%), acudían a clase con normalidad (77,6%), con un comportamiento adecuado en el aula (77,9%), con una adecuada relación con los compañeros (90,8%), y con el profesorado (85,1%). Sin embargo, y como viene observándose con otras variables ya presentadas, algunos de estos porcentajes, leídos al revés, informan de una cantidad no desdeñable de menores, con problemas en la interacción escolar.

3.2.6. Variables de la evaluación psicosocial. Área social

La gran mayoría de los menores de la muestra (85,3%) no organizaban —ni total ni parcialmente— su tiempo libre, aunque también en un porcentaje muy mayoritario (82,9%) no se apreciaba que mantuviesen relaciones con iguales que pudieran comportar algún tipo de riesgo social. Solo en el 17,1% de los menores se apreciaba que frecuentasen relaciones de riesgo social, parcial o globalmente.

A partir de ahora se presentan los resultados sobre una serie de variables relacionadas con la conducta infractora, el asesoramiento psicosocial, la respuesta judicial, o las resoluciones extrajudiciales. Todas ellas se computaron para cada sujeto. La selección al azar quiso que entrasen en la muestra sujetos con un máximo de siete expedientes judiciales, aunque del trabajo cotidiano cabe extraer que hay unos pocos menores a los a lo largo de su trayectoria en la justicia juvenil se les llegan a imputar más de siete. Así mismo, y en esta muestra, el número de sujetos a

los que se les computaron cuatro o más procedimientos de reforma no pasó de $n=10$, lo que hizo generar muchas dudas sobre la fiabilidad de los resultados de análisis con tan pocos sujetos que, además, disminuían progresivamente a medida que se añadía un nuevo procedimiento. Por eso, las variables que se presentan a continuación, tan solo recogen los resultados encontrados hasta tres procedimientos de reforma.

3.2.7. Variables de la conducta infractora

Al 16% de los sujetos se le abrieron 2 o más expedientes judiciales, y tan solo el 9.7% veía cómo habría de afrontar tres o más expedientes. Teniendo en cuenta el primero de los delitos imputados, la víctima era, mayoritariamente, un igual (42,2%) o un profesional (30%). Los porcentajes variaban para los segundos y terceros delitos, aunque la mayoría seguía estando en el tándem “Igual-Profesional” (30% y 30% respectivamente, en el segundo delito). Variaba en el tercero, siendo el grupo “Ciudadano” quien acumulaba mayor porcentaje (40%). Las categorías se concibieron de un modo muy amplio, de tal manera que en el grupo “Profesional” tenían cabida tanto policías, como comerciantes, profesores, etc., que de algún modo fuesen víctimas en función del rol que estuvieran ejerciendo en ese momento. Así, el grupo “Ciudadano”, hacía referencia a cualquier persona adulta que era víctima de un delito, y que no tuviera un rol específico.

Las conductas infractoras denunciadas eran cometidas en la vía pública (57% en el primer delito, y 33,3% en el tercero) o en un negocio (19,4% en el primer delito, 40% en el segundo, y 33,3% en el tercero). En los tres primeros delitos, era mayoritaria una comisión individual de la conducta (45,8% en el primer delito, 60% en el segundo, y 50% en el tercero), aunque no quedaba especialmente clara la actitud de liderazgo o de acompañamiento, ya que esta proporción oscilaba en función de la acumulación delictiva (48% de liderazgo en el primer delito, frente a 60% y 50% en el segundo y tercero).

Evidentemente, la edad de comisión aumentaba a medida que se acumulaban denuncias. Entre el primer y el tercer delito se generaba un aumento medio de 0,4 años, entre los 16,3 y los 16,7 años, aunque la moda, respecto de la edad se mantenía invariada en los 17 años. Lo que sí descendía muy apreciablemente eran los plazos que transcurrían entre la comisión de cada conducta infractora. Así, entre el primer y el segundo delito transcurría una media de 276 días, y del segundo al tercero, de 217 días, lo que viene a suponer una reducción del 21,4% en el tiempo que transcurre entre el delito “1” y “2” y el “2” y el “3”.

3.2.8. Variables del asesoramiento psicosocial

Como ya se ha referido anteriormente, la gran mayoría de los menores que pasan por el Equipo Técnico lo hacen para que se elabore un informe de asesoramiento (78,5% en el primer delito, 80% en el segundo, y 88,9% en el tercero). En menor medida la intervención es mediacional (17,2% y 13,3% en primer y segundo delito respectivamente). El resto responde a la categoría “exhorto”, que en realidad también es un asesoramiento, pero que se hace para la fiscalía de otro territorio, y a petición de aquella, por las razones procesales que sean de aplicación al caso concreto.

Los contenidos de medida que se proponen por parte del Equipo Técnico varían en función de la acumulación delictiva del menor. En la evaluación que se realiza para el primer delito en un 38,8% de los casos, las propuestas de medida que se realizaban tenían que ver con contenidos de corte reparatorio, compatibles con la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, un 22,4% con contenidos de medida compatibles con tareas socio-educativas, y en un 23,9% de los casos, se proponían medidas con contenidos asociados al seguimiento del menor en su

medio, con diferentes obligaciones, asimilable a la libertad vigilada. Estas tres orientaciones de medida suponían el 85% del total de las orientaciones de medida en el primero de los delitos. Cuando los menores debían afrontar una segunda denuncia, en más de tres cuartas partes de los casos, las orientaciones tenían que ver con contenidos compatibles con la prestación de servicios en beneficio de la comunidad o con la libertad vigilada (25% de cada una), o con la medida de asistencia a centro de día, que se incorpora con el 16,7% de los casos. Finalmente, y cuando hablamos de una tercera denuncia, las orientaciones de contenidos de medida compatibles con la libertad vigilada pasaban a suponer el 50% y las orientaciones asociadas con la contención y el alejamiento del medio del menor (asimilables a los internamientos) representaban el 25%.

Si se orientaba una medida compatible con la libertad vigilada, el contenido más frecuente propuesto como obligación tenía que ver con tareas socioeducativas específicas, ajustadas a la naturaleza de la conducta denunciada (88,2% en el primer delito y 100% en el segundo y 75% en el tercero). Las obligaciones asociadas con intervenciones clínicas se mantienen en porcentajes similares entre el primer y tercer delito (70,6%, 66,7% y 75% respectivamente). Así, las obligaciones formativo-laborales se incrementan con la acumulación procedimental (64,7%, 100% y 75% respectivamente) y la obligación de una residencia fuera del domicilio familiar (que cuanto menos acarrea una medida de cesión de guarda por parte de la familia), aumenta, del 5,9% en el primero de los delitos al 100% en el tercero.

3.2.9. Variables judiciales

Cuando una primera denuncia llega a la fiscalía de menores mayoritariamente es calificada como agresión/lesión (25,8%), robo (18,3%), daños (15,1%) o hurto (14%). Solo el 7,7% de las primeras denuncias son calificadas como conductas dentro de las relaciones afectivas, bien filio parentales o de pareja. Cuando la fiscalía califica inicialmente un segundo delito de un menor, el robo acumula el 26,7% de los casos, y los hurtos y las agresiones/lesiones un 20% cada tipo. El porcentaje de denuncias por conductas en las relaciones afectivas se mantiene estable (6,7%). Y respecto de la calificación de un tercer delito, los robos ascienden al 75% del total y los hurtos suponen el 12,5%. Las calificaciones por delitos en las relaciones afectivas aumentan hasta el 12,5%.

Entre la primera calificación inicial que realiza la fiscalía y la resolución judicial se aprecian modificaciones valorativas. Cuando un menor afronta por primera vez un proceso de reforma, en un 48,4% de los casos el procedimiento no llega a tener una sentencia condenatoria formalmente considerada, bien porque desde un principio se exploran alternativas mediacionales-extrajudiciales, bien porque queda archivado en el trámite, porque prescribe, o porque el menor es absuelto tras la celebración del juicio. De los restantes, los hurtos o diferentes tipologías de robos con ausencia o presencia de mayores o menores cotas de violencia, se sentenciaban en el 17,3% de los casos. En torno al 9,7% las conductas se sentenciaban como vejaciones, lesiones o injurias, y los daños en un 6,5%. Las conductas asociadas a delitos en las relaciones afectivas representaban en torno al 5,5% del total. Cuando los menores afrontaban un segundo procedimiento judicial, en un 42,7% de los casos, por las razones referidas anteriormente, el procedimiento no llegaba a tener sentencia condenatoria. Y en el resto de los casos, el 23,5% de los casos recibía una sentencia por hurtos o diferentes tipologías de robos con ausencia o presencia de mayores o menores cotas de violencia. Sentencias por lesiones se situaban en torno al 14,2%, y por daños, sobre el 7,1%. Las conductas asociadas a delitos en las relaciones afectivas representaban en torno al 7,1% del total. Si hablamos de los resultados judiciales para un tercer procedimiento judicial, en el 14,3% de los casos no se hallaba sentencia condenatoria, y los hurtos o diferentes tipologías de robos con ausencia o presencia de mayores o menores cotas de violencia, se sentenciaban en el 42,9% de los casos. Las sentencias por delitos asociados a relaciones afectivas ascendían al 28,6%.

Estas sentencias condenatorias implican el cumplimiento de medidas judiciales. Dentro de los casos que implican sentencia condenatoria, y cuando es la primera medida, en el 28,8% de los

casos la medida a cumplir era la libertad vigilada, seguido de las prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad (20,8%) y las tareas socio educativas (11,1%). Cuando existe una segunda medida judicial, el internamiento de fin de semana acumula el 18,2% de los casos, y otras como el internamiento terapéutico, la convivencia con grupo educativo, la libertad vigilada, o la asistencia a centro de día, el 9,1% cada una. En un tercer delito la libertad vigilada acumula un 28,6% de las medidas, y un 14,3% cada una de las siguientes; asistencia a centro de día, internamiento abierto e internamiento terapéutico.

Si se acordaban medidas de libertad vigilada, la obligación más frecuente tenía que ver tareas socioeducativas específicas, ajustadas a la naturaleza de la conducta denunciada (100% en el primer y segundo delitos y 50% en el tercero). Las obligaciones asociadas con intervenciones clínicas y también formativo-laborales se incrementan a partir del segundo delito (78,6%, y 100% en segundo y tercero), y la obligación de una residencia fuera del domicilio familiar (que cuanto menos acarrea una medida de cesión de guarda por parte de la familia), aumentaba, del 7,1% en el primero de los delitos al 100% en el segundo y tercero.

Las medidas que se computan en meses (libertad vigilada, tareas socioeducativas...) veían como se incrementaba su duración media entre el primero y el tercero de los delitos. De 6,4 meses en el primero, se pasaba a 8,7 en el segundo y 9,3 en el tercero; lo que viene a suponer un incremento de entorno al 45% entre la duración de la primera medida y de la tercera. Sin embargo, las medidas computables en horas (prestación de servicios en beneficio de la comunidad...) solo aparecían en el primer delito, con una media de 38,5, y no había datos a partir de la segunda medida, lo que denota que no parece ser una medida de elección a partir de un segundo expediente.

Finalmente, de modo mayoritario, las vistas orales se celebraban por conformidad entre las partes, si bien el porcentaje descendía en los menores que tenían una segunda causa, y volvía a aumentar para la tercera causa (72,7%, 57,1% y 83,3% respectivamente). Los porcentajes de celebraciones que han de ser suspendidas son bajos. En el primer delito solo un 6,3% de los juicios deben ser señalados en una segunda ocasión, aumenta el 20% en el segundo delito, y en el tercero, la tasa es del 16,7%. En ningún caso hay datos de celebraciones en terceros señalamientos o posteriores.

3.2.10. Variables de resolución extrajudicial

La reparación directa desciende del 61,5% al 50% en el caso de que un menor tenga la posibilidad de dos procedimientos de reparación extrajudicial. Esto quiere decir que hay menor participación directa de los perjudicados, aunque las razones pueden ser variadas. La reclamación de responsabilidad civil por parte de los perjudicados sufre una caída aún mayor. De un porcentaje del 46,2% de perjudicados que reclaman en un primer expediente, para un segundo expediente ésta reclamación es del 0%. Las razones también pueden ser variadas.

3.3. Diferencias en el perfil entre la muestra n=82 y cada uno de los grupos (violencia de género, acoso escolar, delitos cibernéticos y violencia filio parental)

Con carácter previo a la búsqueda de diferencias en los perfiles de los grupos, se compararon todas las variables de la muestra "n=93" con la "n=82", para descartar posibles contaminaciones posteriores en las comparaciones, y no se halló ninguna diferencia significativa.

3.3.1. Diferencias entre los sujetos con delitos de violencia de género (N=16) y la muestra inespecífica (n=82)

Las diferencias significativas se hallaron en el grupo de variables sociodemográficas y administrativas, en las de la evaluación psicosocial, áreas familiar y psicológica, y en las de la respuesta judicial.

Dentro de las **variables sociodemográficas y administrativas**, el grupo con delitos de violencia de género presentaba un mayor número de expedientes. La media era de 1,3 expedientes en el grupo inespecífico frente a 2,3 del grupo de violencia de género, si bien la moda era de 1 expediente para ambos grupos ($p < 0,001$).

En las **variables de la evaluación psicosocial**, solo se observaron diferencias significativas en el área familiar y en el área psicológica. En un menor número de casos, los sujetos con delitos de violencia de género se insertaban en núcleos familiares con unas adecuadas pautas de supervisión (Inesp=72,7%, VG=41,7%, $p < 0,039$), y psicológicamente, presentaban una peor autoestima (Inesp=67,2%, VG=25%, $p < 0,007$), una mayor agresividad (Inesp=22,4%, VG=91,7%, $p < 0,000$) y una menor tolerancia a la frustración (Inesp=77,6%, VG=33,3%, $p < 0,03$). En el grupo de las variables de la respuesta judicial, y respecto del primero de los expedientes judiciales, los sujetos con delitos de violencia de género que no reciben sentencias condenatorias (puede ser absuelto, puede que se retire la acusación, puede haber prescrito el hecho, puede archivarse antes de llegar a juicio, o incluso que el hecho reciba un tratamiento extrajudicial por vías de mediación reparación) es menor que el grupo inespecífico (Inesp=36,4%, VG=13,3%, $p < 0,04$), y además, han de cumplir medidas de mayor duración si se computan en meses (Inesp=6,4 meses, VG=8,6 meses, 0,01). También se aprecia un número mayor de medidas de alejamiento (Inesp=1,5%, VG=13,3%, $p < 0,02$).

3.3.2. Diferencias entre los sujetos con delitos de acoso escolar (N=34) y la muestra inespecífica (n=82)

En este grupo las diferencias significativas se concentraban en las variables sociodemográficas y administrativas, en la categoría de la evaluación psicosocial; áreas educativa y social, y en la categorías de la respuesta judicial y extrajudicial.

Dentro de las variables sociodemográficas y administrativas, en el grupo con conductas de acoso escolar el acceso al sistema de justicia juvenil se producía a una edad más temprana (Inesp=16,42, Acoso=15,71, $p < 0,000$), aunque las intervenciones, en el primer delito, era más frecuente encontrarlas por vías de la mediación-reparación que en el grupo inespecífico (Inesp=18,3% Acoso=47,1%, $p < 0,003$).

En las áreas educativa y social de la evaluación psicosocial, los sujetos del grupo con delitos de acoso escolar presentaban un mejor porcentaje de escolarización reglada y ajustada al curso correspondiente (Inesp=28,8%, Acoso=47,7%, $p < 0,03$), sin embargo, es un grupo con mayores problemas de relación con los iguales (Inesp=8,9%, Acoso=82,4%, $p < 0,000$). Por otro lado, en mucha mayor medida que el grupo inespecífico, organizaban su tiempo libre (Inesp=10,3%, Acoso=64,7%, $p < 0,000$).

Dentro de las variables judiciales es un grupo con menor porcentaje de procedimientos juzgados, en relación al inespecífico (Inesp=36,4%, Acoso=61,1%, $p < 0,001$), en el primero de los delitos.

En los abordajes extrajudiciales que queda hacer, y respecto del grupo inespecífico, los sujetos con delitos de acoso escolar realizaban más reparaciones indirectas que directas (Inesp=41,7%, Acoso=93,8%, $p < 0,003$), y sin reclamaciones de responsabilidad civil (Inesp=50,0%, Acoso=100,0%, $p < 0,002$), también en el primero de los delitos.

3.3.3. Diferencias entre los sujetos con delitos cibernéticos (N=29) y la muestra inespecífica (n=82)

En este grupo las diferencias significativas se concentraban en las variables sociodemográficas y administrativas, en la categoría de la evaluación psicosocial, y en la categorías de la respuesta judicial.

En las variables **sociodemográficas y administrativas**, también este grupo se iniciaba en el sistema de justicia juvenil más tempranamente que el grupo inespecífico (Inesp=16,42, Cibernético=15,93 $p<0,03$), aunque también hay una mayor intervención en mediación-reparación (Inesp=18,3% Cibernético=50% $p<0,004$).

Hay diferencias significativas en diferentes variables de los cuatro aspectos de la **intervención psicosocial**. Los sujetos con conductas relacionadas con infracciones cibernéticas se insertan en familias con menor intervención social (Inesp=48,1% Cibernético=14,3% $p<0,002$), menores problemas sociales (Inesp=24,6% Cibernético=0% $p<0,04$), o formativo-laborales (Inesp=31,6% Cibernético=0% $p<0,01$). También en los informes del Equipo Técnico se aprecia mejor supervisión familiar (Inesp=72,7% Cibernético=100% $p<0,02$), uso más adecuado de la disciplina (Inesp=65,5% Cibernético=92,9% $p<0,04$), y pautas educativas más adecuadas (Inesp=63,6% Cibernético=92,9% $p<0,03$). Formativamente hablando, es un grupo con un mayor ajuste al curso académico que le corresponde (Inesp=28,8% Cibernético=57,1% $p<0,01$), y socialmente, con un adecuado tiempo libre organizado (Inesp=10,3% Cibernético=57,1% $p<0,000$).

Así, **judicialmente**, los sujetos con infracciones cibernéticas tenían menos probabilidades de recibir una sentencia condenatoria (Inesp=36,4% Cibernético=73,3% $p<0,04$) que el grupo inespecífico.

3.3.4. Diferencias entre los sujetos con delitos de violencia filio parental (N=86) y la muestra inespecífica (n=82)

En este grupo las diferencias significativas se concentraban repartidas por las variables sociodemográficas y administrativas, las cuatro áreas de las variables de la evaluación psicosocial, las del asesoramiento psicosocial, y las de la respuesta judicial.

En las **variables sociodemográficas y administrativas** los sujetos del grupo con delitos de violencia filio parental acumulaban un mayor número de expedientes ($X=1,9$) en comparación con los del grupo inespecífico ($X=1,3$), si bien la moda era de 1 en ambos grupos. ($p<0,000$)

En el **área familiar de la exploración psicosocial** los sujetos con expedientes de violencia filio parental presentaban, respecto del grupo inespecífico, mayores cotas de intervención de los servicios sociales (Inesp=37,4%, Filio parental=71,7% $p<0,000$), y de problemas de violencia de género en la pareja (Inesp=12,5%, Filio parental=35,4%, $p<0,003$). Además, se apreciaba una peor supervisión parental de los hijos (Inesp=18,3%, Filio parental=89,9%, $p<0,000$), peor control parental (Inesp=31,9%, Filio parental=93,4%, $p<0,000$), peor ejercicio de la disciplina (Inesp=34,5%, Filio parental=89,9%, $p<0,000$), peores pautas educativas (Inesp=33,4%, Filio parental=93,4%, $p<0,000$) y peores relaciones paterno-filial (Inesp=39,9%, Filio parental=75,6%, $p<0,000$) y materno-filial (Inesp=18,6%, Filio parental=83,3%, $p<0,000$).

En el **área psicológica de la exploración psicosocial** se apreciaba un descenso estadísticamente significativo en el grupo de sujetos con delitos de violencia filio parental que no presentaban problemática clínica (Inesp=88,1%, Filio parental=61,3%, $p<0,000$), y un aumento de los que presentaban algún tipo de trastorno del neurodesarrollo (Inesp=6%, Filio parental=25%, $p<0,000$). Así mismo, también se encontraron diferencias significativas respecto del consumo de sustancias, con más sujetos que presentaban consumo habitual (Inesp=16,7%, Filio parental=45,6%, $p<0,000$).

o deteriorante (Inesp=1,7%, Filio parental=7,6%, $p<0,000$) entre los que tenían expedientes por violencia filio parental, respecto de los del grupo inespecífico. También había menos sujetos del grupo filio parental de los que se refería que no consumían sustancias (Inesp=55%, Filio parental=20,3%, $p<0,000$). En las variables estructurales del área psicológica los resultados para el grupo filio parental también fueron significativamente peores; peor en autoestima adecuada (Inesp=67,2,4%, Filio parental=24,1%, $p<0,000$), en agresividad (Inesp=22,4%, Filio parental=97,5%, $p<0,000$), en empatía adecuada (Inesp=81%, Filio parental=49,4%, $p<0,000$), en adecuada tolerancia a la frustración (Inesp=76,7%, Filio parental=17,7%, $p<0,000$) y en actitudes antisociales (Inesp=3,4%, Filio parental=17,7%, $p<0,01$).

En las **áreas educativa y social de la exploración psicosocial** se apreciaron diferencias significativas en la variable “comportamiento disruptivo” del ámbito educativo y en la variable “relaciones sociales de riesgo” del ámbito social. En los sujetos del grupo filio parental se apreció mayor comportamiento disruptivo (Inesp=22,4%, Filio parental=40,5%, $p<0,02$) y mayor riesgo en sus relaciones con los iguales (Inesp=5%, Filio parental=24,1%, $p<0,000$).

En el grupo de **variables del asesoramiento psicosocial**, para el primero de los delitos, se apreciaban diferencias significativas en la orientación de los contenidos de la medida. Así, para el grupo filio parental se apreciaba un mayor número de casos en los que se orientaban medidas compatibles con la libertad vigilada que en grupo inespecífico (Inesp=21,1%, Filio parental=61,5%, $p<0,000$), pero menos prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad (Inesp=38,6%, Filio parental=4,6%, $p<0,000$) y tareas socio educativas (Inesp=24,6%, Filio parental=9,2%, $p<0,000$). Si se orientaba la medida hacia la libertad vigilada, la obligación de tratamiento se proponía en un número significativamente mayor de casos de sujetos del grupo filio parental, que en el inespecífico (Inesp=58,3%, Filio parental=95,1%, $p<0,001$).

En las **variables de la respuesta judicial**, y también respecto del primero de los delitos, el grupo con expedientes de violencia filio parental acababa sus procedimientos con un mayor porcentaje de condenas que el grupo inespecífico (Inesp=63,6%, Filio parental=87,2%, $p<0,000$). El porcentaje de celebraciones por conformidad con la fiscalía también eran mayores (Inesp=68,4%, Filio parental=91,5%, $p<0,004$). De modo similar a las variables parejas del bloque de asesoramiento psicosocial, así, para el grupo filio parental se apreciaba un mayor número de casos en los que imponían medidas de libertad vigilada que en grupo inespecífico (Inesp=17,7%, Filio parental=54,4%, $p<0,000$), pero menos prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad (Inesp=22,4%, Filio parental=2,9%, $p<0,000$) y tareas socio educativas (Inesp=11,3%, Filio parental=7,4%, $p<0,000$). Si se imponía la medida de libertad vigilada, la obligación de tratamiento se incluía en un número significativamente mayor de casos de sujetos del grupo filio parental, que en el inespecífico (Inesp=70%, Filio parental=94,4%, $p<0,03$).

3.3.5. Diferencias entre los sujetos con delitos de violencia filio parental (N=86) y los sujetos con delitos de violencia de género (N=16)

Aunque el objetivo principal de este estudio era la búsqueda de diferencias entre los sujetos con conductas de violencia de género, de acoso escolar, de delitos cibernéticos o de violencia filio parental, respecto de aquellos que —teniendo expedientes de reforma— no presentaban esas conductas, se comparó el grupo de sujetos con denuncias de violencia de género (N=16) con el grupo de sujetos con denuncias de violencia filio parental (N=86), ya que eran las conductas ejercidas en el marco de relaciones personales especialmente íntimas. Antes de entrar en el análisis de los grupos de variables, la primera cuestión que sobresale es la diferencia en el grupo de sujetos que es denunciado por una u otra conducta. La violencia filio parental se denuncia con más frecuencia que la violencia de género entre menores de edad, a razón de cinco veces más. Hay que tener en cuenta que hablamos de datos poblacionales (el total de sujetos denunciados por dichas cuestiones en el periodo 2011-2014) y no muestrales.

Las diferencias significativas entre estos dos grupos de sujetos se hallaron en algunas variables sociodemográficas, sociofamiliares, en las de la evaluación psicosocial, en las correspondientes al área familiar y social, en las del asesoramiento psicosocial, y en las de la respuesta judicial.

Respecto de las **variables sociodemográficas**, se encontraron diferencias significativas en el estado civil y en la existencia de descendencia. Entre los sujetos con denuncias de violencia de género había mayor proporción de casados (VG=14,7%, VFP=1,3%, $p<0,007$) y de sujetos con parejas de hecho (VG=16,7%, VFP=0%, $p<0,007$), si bien en los dos grupos era abrumadoramente mayoritaria la proporción de sujetos en los que no mediaba ningún tipo de convivencia en pareja. En los sujetos del grupo de violencia de género había mayor porcentaje de existencia de descendencia que en los sujetos con conductas de violencia filio parental (VG=17,7%, VFP=1,3%, $p<0,006$). También se hallaron diferencias significativas en la variable sexo, en el sentido de que en el grupo de violencia de género los sujetos acusados eran en mayor medida varones, respecto de la proporción encontrada en el grupo de sujetos con violencia filio parental. Pero en realidad no es una comparación viable, ya que legalmente no cabe que haya imputaciones por violencia de género a personas del sexo femenino.

En las **variables sociofamiliares** se halló que más sujetos con delitos de violencia filio parental que de violencia de género habían visto cómo se realizaba algún tipo de intervención de protección desde los servicios sociales (VG=0%, VFP=28,8%, $p<0,03$).

En las variables del **área familiar de la evaluación psicosocial** todas las variables del estudio relacionadas con las prácticas de crianza arrojaban diferencias significativas entre ambos grupos, y todas desfavorables al grupo con conductas de violencia filio parental; supervisión adecuada (VG=41,7%, VFP=10,1%, $p<0,004$), control adecuado (VG=41,7%, VFP=7,6%, $p<0,001$), disciplina adecuada (VG=41,7%, VFP=10,1%, $p<0,004$), pautas educativas adecuadas (VG=41,7%, VFP=7,6%, $p<0,001$), buena relación padre-menor (VG=91,7%, VFP=24,4%, $p<0,000$), buena relación madre-menor (VG=75%, VFP=16,7%, $p<0,000$).

En el **área social de la evaluación psicosocial** los sujetos del grupo con denuncias de violencia filio parental presentaban mayores porcentajes de relaciones sociales de riesgo respecto del grupo con denuncias de violencia de género (VG=8,3%, VFP=47%, $p<0,01$).

En las variables de **asesoramiento psicosocial** se encontró que para los sujetos del grupo filio parental se orientaban en mayor medida medidas compatibles con la libertad vigilada (VG=46,7%, VFP=61,5%, $p<0,03$), y para los sujetos del grupo de violencia de género, más medidas asociadas a las tareas socioeducativas (VG=40%, VFP=9,2%, $p<0,03$). El tratamiento psicológico también se orientaba en mayor medida en el grupo filio parental, si la medida orientada era compatible con la libertad vigilada (VG=57,1%, VFP=95,1%, $p<0,03$).

Finalmente, en el grupo de variables de la **respuesta judicial**, los menores del grupo filio parental se conformaban en mayor medida que los del grupo de violencia de género con las medidas solicitadas por la fiscalía (VG=61,5%, VFP=95,5%, $p<0,005$).

4. DISCUSIÓN

El perfil principal encontrado —aquel que acumula a lo largo de las diferentes variables analizadas una acumulación mayoritaria de frecuencias— responde a un menor varón, con delitos inespecíficos (en este caso aquellos que no son delitos por violencia de género, filio parental, cibernéticos o de acoso escolar), autóctono vizcaíno, de 17 años, soltero y sin hijos, procedente de una familia normalizada, con otro hermano —menor que él—, que no presenta problemática psicológica, ni de consumos, y que está normalizado socialmente, aunque no académicamente, delinque fundamentalmente contra la propiedad, en una sola ocasión, y, si llega el caso, tendrá que cumplir una medida judicial consistente en una serie de horas en beneficio de la comunidad.

Frente a este perfil general, se encontraron diferencias significativas en los diferentes grupos de variables, y en los diferentes grupos objeto de estudio, que permiten pensar en la posibilidad de diferencias inter grupo, y por lo tanto quizá también pueda sugerirse la necesidad de pensar en diferentes abordajes psico-sociales y legales.

En el grupo de delitos por violencia de género se encontró a sujetos con más cantidad de expedientes, y con peores indicadores en la supervisión familiar. A nivel psicológico se incrementan las dificultades de autoestima, presentan más tendencia a conductas agresivas y toleran la frustración peor que el grupo inespecífico. Es un grupo que ve como recibe más sentencias condenatorias que el grupo inespecífico, aplicándosele, además, medidas más largas si se computan en meses de duración. También es una tipología con mayor número de medidas de alejamiento.

El grupo de sujetos con conductas por acoso escolar debutan antes en el sistema de justicia penal de menores, sin embargo, los procesos de reparación extrajudicial parecen adaptarse mejor a ellos que al grupo inespecífico, ya que en gran medida, no han de afrontar un proceso judicial formal. Es el grupo con mayor éxito académico, por lo menos el que presenta un porcentaje más alto de sujetos ajustados a su curso escolar. En contrapartida, tienen más problemas de relación con los iguales en este ámbito formativo —lógico, si tenemos en cuenta de qué delito estamos hablando—. Sin embargo, fuera de esa esfera, parecen ser menores con mayores habilidades o destrezas sociales, al tener un perfil de mayor organización de su tiempo libre. De todos modos, es un delito con menor número de conductas condenatorias. Cuando se aborda el caso desde la reparación extrajudicial —lo que necesariamente implica un reconocimiento de los hechos— la participación efectiva de la víctima o incluso la reclamación de compensaciones civiles, es difícil que se produzca.

En el grupo con delitos cibernéticos también se aprecia el temprano debut en el sistema de justicia juvenil, y de modo similar al grupo de acoso escolar, tienen mejor adaptación a los programas de mediación y de reparación extrajudiciales. Proceden de grupos familiares especialmente normalizados y promocionados laboral, profesional y socialmente, y con unas prácticas de crianza satisfactorias. Así mismo, es el grupo de mayor adaptación académica, también en las relaciones escolares. Y organizan su tiempo libre en mayor medida. Las conductas que les son imputadas en el ciberespacio tienen que ver con acosos, algunos de ellos sexuales, pero es un delito que también recibe un menor porcentaje de sentencias condenatorias.

El grupo de violencia filio parental parece ser el grupo más deteriorado de todos ellos. Es un grupo con más expedientes que el grupo inespecífico, más deteriorado que el inespecífico en las variables familiares y psicológicas fundamentalmente, pero también el área escolar y social ofrece un perfil peor. Son sujetos que proceden de familias con más dificultades socioeconómicas y con menos habilidades para la crianza, hay más problemática clínica y de consumos en ellos y también más deterioro psicológico estructural, con más problemas de autoestima, de agresividad, empatía, tolerancia a la frustración, e incluso actitudes disociales. Algún reflejo de esto se aprecia en el mundo socioeducativo, con un comportamiento disruptivo mayor, y un contexto social de riesgo más elevado. Judicialmente hablando, producen una mayor activación de los recursos del sistema. Es un delito con un importante número de sentencias condenatorias, en buena medida porque los imputados acaban reconociendo su conducta y conformándose con las peticiones que les ofrecen desde la fiscalía de menores. La libertad vigilada es la medida a la que más se recurre, y el tratamiento individual, una obligación muy presente. Este grupo ofrece también peores resultados en comparación con el grupo de violencia de género. Aunque en estos se aprecia mayor cantidad de emparejamientos e incluso de descendencia, con lo que esto supone en el marco adolescente, los sujetos con violencia filio parental, comparativamente con los de violencia de género tienen más proporción de intervención de los servicios de protección a la infancia, son peores también las prácticas de crianza, y las relaciones sociales, de mayor riesgo. Aunque la libertad vigilada es la medida más acordada en los dos grupos, las tareas socioeducativas dan respuesta también a un grupo similar de menores infractores de género. Pero esta medida es muy minoritaria en los casos de violencia doméstica. El nivel de conformidad en el juicio es una de las pocas variables que se rescatan como algo positivo de este perfil filio parental.

5. CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio pueden servir para avanzar en el conocimiento del perfil psicosocial de los menores infractores desde una óptica psicológico-forense, con interés en aquellos indicadores que podrían coadyuvar en la reducción de las tasas de reiteración y reincidencia delictivas. No pueden obviarse las dificultades que presenta este estudio a nivel metodológico, teniéndose, por tanto, que acoger los resultados con cautela. Aunque los datos de los grupos específicos analizados (violencia de género, acoso escolar, delitos cibernéticos, y violencia filio parental) son procedentes de la población denunciada, no es una muestra por lo tanto. Sí es muestral el grupo inespecífico. Aunque seleccionada al azar, es una muestra quizá reducida. Su incremento quizá podría contribuir a unos resultados más consistentes.

El hecho de que los datos hayan sido recabados de un modo secundario a la intervención técnica y judicial también hace recomendable que se tomen con cautela, habida cuenta de la mayor conveniencia de una recogida de datos longitudinal y no retrospectiva.

Otras mejoras que cabría contemplar podrían tener que ver también con la categorización de las variables, de un modo que no fuesen tan simple como las realizadas para el presente estudio, e incluso con la posibilidad de incorporar otras que pudieran enriquecer la capacidad explicativa y predictiva, que en este, que por cuestiones operativas no pudieron contemplarse.

En cualquier caso, la idea de un estudio extenso del paso por el sistema de justicia juvenil de aquellos menores que se ven involucrados en él, se antoja altamente sugerente, ya que no sólo pueden encontrarse diferencias significativas entre diferentes grupos delictológicos (como podría apuntarse en el presente estudio), sino también porque cabe la posibilidad de que se hallasen correlaciones entre algunas de las diferentes variables que se estudien a lo largo del proceso. Esto abriría la posibilidad de mejorar la predicción psicológico-forense de la reiteración o de la reincidencia, y por lo tanto, de las orientaciones de los contenidos de las medidas.

Referencias bibliográficas

- Andrews, D. A. y Bonta, J. (1995). *The Level of Service Inventory-Revised*. Toronto: Multi Health Systems.
- APA (2014) *DSM-V. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales*. Madrid. Editorial Médica Panamericana.
- Garrido Genovés, V.; López Martín, E.; Silva do Rosario, T.; López Latorre y Molina Morales, P. (2006). *El modelo de la competencia social de la Ley de Menores. Cómo prevenir y evaluar la intervención educativa*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Hoge, R.D. y Andrews, D.A. (2002). *Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI)*. Toronto: Multi-Health Systems.
- Ibabe, I., Jaureguizar, J. y Díaz, O. (2007) *Violencia filio parental. Conductas violentas de jóvenes hacia sus padres*. Vitoria-Gasteiz. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

ASISTENCIA PSICOLÓGICA A LAS DECLARACIONES INFANTILES EN SEDE JUDICIAL: LA PRUEBA PRECONSTITUIDA COMO FORMA DE EVITAR LA VICTIMIZACIÓN

Fernando Álvarez Ramos

1. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA MEMORIA APLICADOS A LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO

1.1. La huella de la memoria y el recuerdo

Un testimonio o una declaración judicial es un relato de memoria que una persona realiza sobre unos hechos vividos o presenciados por él. Luego lo primero que debemos es conocer cómo funciona en estos casos la memoria. Aunque la capacidad del ser humano para almacenar sucesos y experiencias ocurridas es extraordinaria puesto que podemos recordar con mayor o menor exactitud experiencias, acontecimientos y vivencias ocurridos mucho tiempo atrás; la memoria no es perfecta, no registra fielmente todo lo ocurrido y no almacena la realidad, sino interpretaciones de la misma, estando sujeta a múltiples interferencias:

Aunque sea difícil de creer, algunos de nuestros recuerdos infantiles más arraigados probablemente nunca sucedieron. La mayor parte de los recuerdos infantiles no son realmente recuerdos, sino una memoria generada a partir de diferentes datos recogidos de distintas fuentes de forma no consciente. Esta construcción de los recuerdos autobiográficos se aleja de la realidad tanto más cuanto menor edad teníamos en el momento del suceso (Manzanero, 2010)

Formando parte de la memoria episódica (definida por un contexto espacial y temporal que acompaña a los recuerdos, a diferencia de la memoria semántica, puesto que esta última almacena conocimientos que la persona tiene sobre las cosas y conceptos), está la memoria autobiográfica o recuerdos vividos en primera persona. Cuando le pedimos a alguien que nos relate lo que sucedió en un momento y lugar determinado (y esto es precisamente lo que ocurre en una toma de declaración), le estamos pidiendo que acceda a sus recuerdos autobiográficos. Este tipo de recuerdos se caracterizan por la amplitud de detalles sensoriales y contextuales y por menos alusiones a procesos cognitivos que los recuerdos de origen interno (conocimientos sobre cosas y conceptos, imaginaciones, sueños...). Por tanto una de las principales diferencias entre el recuerdo de un episodio vivido y uno imaginado (pensado, inducido, sugerido...) es la amplitud de detalles sensoriales y contextuales del recuerdo vivido.

Conviene tener presente que si el testigo no posee todavía capacidad de memoria episódica contestará a las preguntas desde sus conocimientos (semánticos) que puede haber adquirido de diversas fuentes (películas, comentarios, sugerencias...) no vividas en primera persona.

Otra de las características principales de la memoria autobiográfica es el afecto y la emoción que acompaña a los recuerdos, incluso la accesibilidad de los recuerdos autobiográficos depende en gran medida del estado emocional del sujeto. Cuando, además de un relato de lo vivido en primera persona, le solicitamos que acceda a esos recuerdos que le produjeron tensión o miedo, le estamos pidiendo que recuerde aspectos de su *memoria autobiográfica traumática*, es decir recuerdos de memoria vividos por él y acompañados de intenso miedo, temor, incluso a ver peligrar la propia integridad física. Si pedimos a un niño que explique el episodio de violencia familiar al cual estuvo expuesto o fue él mismo objeto directo, le estamos pidiendo que acceda a una parte de su memoria almacenada de forma diferente, a unos recuerdos acompañados de emociones negativas sobre sucesos altamente impactantes en el psiquismo por la carga afectiva.

Sobre las memorias traumáticas se han explicitado diferentes puntos de vista: que son poco exactas en detalles irrelevantes y muy exactas en los detalles centrales (es decir que se focalizan), que se componen de recuerdos fragmentados (trozos de memoria sin aparente conexión) asociados a sensaciones intensas y muy visuales, que se recuerdan mejor (por el impacto que producen), que parte de las víctimas pueden no recordar nada del suceso traumático, etc. La comunidad científica ha destacado diferentes formas de impacto que la vivencia del maltrato, de las agresiones sexuales o de las situaciones traumáticas en general ejerce en los menores. Por eso cuando en un juicio preguntan al perito *¿Puede ocurrir que como consecuencia del trauma se le hayan olvidado los hechos?* hay que contextualizar y responder en el caso concreto.

Manzanero (2010) basándose en estudios experimentales, concluye que los recuerdos sobre sucesos traumáticos relacionados con agresiones físicas y sexuales tienden a recordarse en general con mayor frecuencia que otros acontecimientos de la memoria autobiográfica. Esta memoria vívida, sobre sucesos altamente impactantes por la repercusión individual o social, dejarían una impresión clara en la memoria de quien lo sufre, y eso les hace mantenerse inmunes al deterioro del tiempo, recordándose con viveza y detalle, sobre todo los aspectos mas centrales, debido al incremento de la atención sobre el hecho a la hora de codificarlos. Ahora bien, la consideración de centralidad o relevancia de unos acontecimientos en el niño en ocasiones no coincide con la importancia que les concede el adulto (por ejemplo, en una situación de abuso o agresión sexual, un aspecto central para el adulto como puede ser la erección o no, en el niño puede recibir menos atención y no ser codificada, sin que por ello reste calidad al recuerdo. Si durante la entrevista solicitamos insistentemente que facilite mas información sobre este aspecto, podemos provocar que el niño incorpore fantasías o información falsa).

Otras investigaciones indican que no parece la memoria traumática tan especial, que se comporta en general como el resto de la memoria autobiográfica, si bien con algunas especificidades, como que es mas compleja, contiene menos información sensorial, va asociada a sentimientos muy intensos, es mas difícil de fechar, resulta mas difícil de expresar verbalmente, dispone de un mejor recuerdo de pensamientos asociados en el momento de su ocurrencia (*¿Qué pensabas mientras ocurría?*) o contiene mas pensamientos recurrentes sobre lo ocurrido (*¿Te ha venido mucho a la cabeza posteriormente?*).

Las memorias traumáticas, por tanto, en general producen memorias vívidas y no reprimidas. No obstante, pueden tener lugar las memorias reprimidas o disociadas. Este proceso de disociación se puede producir cuando el estrés supera la tolerancia del niño que está sufriendo el trauma y sobreviene una *incapacidad para procesar narrativamente* esa experiencia. Entonces se desarrolla la disociación, que provoca amnesia o discontinuidad en la memoria originada en el momento del trauma. Ante estas situaciones el entrevistador ha de explorar los elementos que el niño sí recuerda y las lagunas pueden indicar la vivencia traumática.

Cuestión diferente son los episodios apartados de la conciencia por el dolor que produce su recuerdo, que se reprimieron por dolorosos y se pasaron al inconsciente, y con posibilidad de aflorar años después. Estas *memorias recuperadas*, es decir, recuerdos recuperados tras varios años reprimidos que afloran a la conciencia (recordar de pronto, 20 años después, que en la infancia se sufrieron agresiones sexuales) no parecen en principio congruentes con el funcionamiento de la memoria.

Aunque en general la memoria traumática sea viva y rica en detalles, es muy probable que ciertos detalles que damos por exactos, como el cuándo ocurrió hayan sido *creados* posteriormente pues la exactitud para datar los sucesos no suele ser buena en esta memoria autobiográfica (el cuándo se recuerda mal), ya que las fechas exactas no están almacenadas en la memoria en el momento, sino que son inferidas después del recuerdo.

1.2. Recuperación de la huella de memoria

El *Principio de especificidad de la información* (Tulving y Thomson, 1973) indica que las claves más efectivas de recuperación de una memoria son determinadas en la especificidad del momento de su adquisición. Es decir, las claves de recuperación están en el momento de la codificación, pues junto al hecho se almacena el contexto (*hacía calor, yo tenía miedo, estaba oscuro, Iker se estaba cambiando de disfraz...*).

¿Cómo se recupera la información? ¿Cómo hay que preguntarle a un testigo para que proporcione toda la información y además sea exacto? Los estudios sobre el funcionamiento de la memoria indican que no existe ningún procedimiento que permita recuperar los recuerdos originales exactos una vez que estos se hayan transformado. No obstante, se pueden considerar variables que se relacionan con la recuperación de la información de la memoria autobiográfica. Así, de forma general podemos indicar que la recuperación de la huella de la memoria se produce de dos formas:

- De forma automática: lo vivido nos viene directamente al recuerdo, en ocasiones evocado por algún estímulo (un olor, una frase...).
- Por vía indirecta: mediante procesos conscientes y controlados. Aquí los referentes contextuales juegan un papel esencial. Ya se ha indicado que las referencias temporales que se almacenan en la memoria no son una buena vía de acceso a los recuerdos autobiográficos, y menos en el recuerdo infantil; pero si se combinan con otros indicios (referencias espaciales, aspectos emocionales, ...) se recupera mejor. Preguntar al niño, por tanto, por lo que ocurrió *el día 30 de octubre a las siete de la tarde*, sin otras referencias, no es buen método para recuperar el recuerdo. Habría que ofrecerle otro tipo de referencia (*cuando te encontraste con el papá de tu amigo, cuando ibas triste porque te había pasado algo, cuando ibas a la fiesta de Halloween...*).

Por tanto, para la obtención de un recuerdo autobiográfico, podemos esperar a que se produzca de forma espontánea. Y si no se produce, se puede inducir mediante procedimientos conscientes y controlados.

En este sentido, la Psicología del Testimonio ha agrupado en tres categorías los factores que pueden afectar a la recuperación de la huella de la memoria (Manzanero, 2010):

- Afectan a la fase de codificación de la información: características de la situación (condiciones perceptivas, duración, sensación de riesgo para la vida, etc.) y características del testigo/víctima (sexo, edad, emociones experimentadas, etc.). No se puede minimizar su impacto posteriormente.
- Afectan a la fase de retención de la información: el tiempo de retención, el número de repasos, las recodificaciones. No se puede minimizar su impacto posteriormente.

- Afectan a la fase de recuperación de la información: número de veces que se ha abordado a la víctima sobre los hechos y forma de hacerlo (cuantas más veces se ha tenido que recuperar el recuerdo mayor probabilidad de distorsión del mismo, cuanto menos edad tiene el menor más vulnerable a la sugestión). Son factores evitables a posteriori si se aborda al testigo de una forma adecuada.

1.3. La memoria en preescolares

La memoria, así como el resto de capacidades cognitivas relacionadas con el testimonio infantil, tal es el lenguaje y la atención, se va desarrollando de forma progresiva con la edad a medida que va madurando el sistema neurológico del niño.

De 0-3 años: inicialmente la memoria es de carácter sensitivo, es decir, los bebés recuerdan sensaciones y emociones, y más tarde recuerdan conductas y movimientos que repiten y van grabando, puesto que carecen de soporte verbal. Se almacenan recuerdos de sensaciones y no de símbolos, por lo que no será posible recuperar posteriormente episodios o vivencias. Por eso no tenemos recuerdos anteriores a esas fechas (amnesia infantil), se trata de memorias acontextuales y semánticas.

La memoria episódica no parece estar desarrollada hasta los 3-5 años. En esta edad de 0 a 3 años la memoria es fundamentalmente semántica (sobre las cosas y sobre conceptos) y esto significa que los niños menores de tres años:

- No son capaces de establecer exactamente cuándo y dónde han ocurrido determinados hechos. El concepto de tiempo se desarrolla mas adelante.
- A veces tampoco lo son de individualizar los hechos, y confunden esquemas generales con episodios (no pueden concretar cuantas veces ocurrió un suceso).
- Tampoco de establecer el origen de la información: se puede generar una falsa memoria asumiendo como vivida información que tan solo fue contada, pues pueden confundir lo vivido con lo imaginado. Además, si el niño es protagonista de la acción tiene mas problema en discriminar entre acción real e imaginada, puesto que en ambos casos tiene participación (en la acción o en la imaginación).
- Tienen dificultades para separar si unos hechos ocurrieron a ellos o a otras personas.
- Si el niño es protagonista de la acción tiene mayor problema en discriminar entre acción real e imaginada.

Por otro lado, la capacidad de juicio moral, su desarrollo emocional, la capacidad de empatía, el concepto de engaño, se desarrollan en etapa escolar, por lo que a esta edad, no son capaces de interpretar o atribuir intenciones o responsabilidades, un aspecto importante en los hechos delictivos sobre los que se les solicita testimonio. El lenguaje es escaso antes de los tres años, lo cual dificulta enormemente la obtención de un relato sobre la huella de la memoria.

No se aconseja por tanto, en general, la declaración judicial de un niño menor de tres años o si esta se hubiera de realizar habría de hacerse con suma cautela.

Por otro lado, resulta difícil recuperar posteriormente información que no fue codificada o se hizo desde una interpretación diferente a la utilizada en la recuperación adulta posterior. Así ocurre, por ejemplo, en los casos de abuso sexual de niños muy pequeños, que no son capaces de interpretar lo ocurrido ya que no lo diferencian de un juego o de una práctica de higiene en el

momento de ocurrencia. Esos hechos difícilmente pueden ser recuperados posteriormente con la etiqueta de agresión sexual, a no ser que se le suministren datos posteriormente y se genere una memoria del suceso. Pero esto no es un recuerdo exacto de lo ocurrido sino una construcción posterior que puede estar basada en hechos reales o no. E igual que una agresión sexual puede ser interpretada por el niño como una conducta de higiene, el recuerdo de una conducta de higiene puede ser reinterpretada por un adulto como una agresión sexual. La memoria es dinámica y continuamente se actualiza la información.

De 3-5 años: en torno a los tres años, y gracias al desarrollo de la relación entre pensamiento y lenguaje, los niños pueden recordar las situaciones que viven y pueden explicarlas a alguien. Empiezan a ejercitar la memoria autobiográfica que les permite recordar pequeños episodios o historias protagonizadas por ellos mismos. En torno a los tres años los niños ya pueden informar sobre experiencias personales puesto que tienen memoria episódica y lenguaje para hacerlo; ahora bien, lo harán a su manera. Es una etapa de transición en que se recuerdan únicamente fragmentos aislados e inconexos de imágenes, comportamientos o emociones sin referencia contextual.

A esta edad, los preescolares muestran:

- Dificultad para discriminar entre el esquema general y los detalles episódicos concretos, lo cual les puede llevar a mezclar detalles de unos sucesos a otros, en casos de suceso múltiples.
- Aunque a los tres años ya pueden llegar a distinguir entre realidad y fantasía y en general no suelen fantasear sobre algo que esta fuera de su campo de experiencias, pueden llegar a confundir la fuente de su recuerdo y que afirme como experiencias vividas algunas experiencias ajenas (imaginadas, sugeridas, vistas en la televisión...). Los problemas para discriminar recuerdos reales de imaginados puede ocurrir hasta los cinco o seis años de edad porque ambos tipos de memoria (la referida al suceso real y la referida al suceso imaginado) generan una huella muy similar.

A partir de los cinco años: los recuerdos de los niños son cualitativamente iguales a los de los adultos.

1.4. Deterioro/degradación de la huella de la memoria

De forma general podemos decir que el recuerdo se deteriora con el paso del tiempo por el decaimiento o debilidad de la huella y, sobre todo, porque se reconstruyen los hechos cada vez que se recuerdan; contaminándose así con el aprendizaje posterior, la información del entorno, las preguntas formuladas, los comentarios de otros. Se generan así las *falsas memorias*, es decir, el convencimiento de que algo ocurrió sin que objetivamente ocurriera, lo cual tiene lugar por la incorporación de información post-suceso, la simple imaginación, la propia reconstrucción del acontecimiento, la sugestión, etc. Esta degradación y contaminación de los recuerdos es especialmente grave cuando se trata de testigos vulnerables (menores o personas con discapacidad intelectual o alteraciones mentales) por estar más expuestos a estas variables contaminantes. Las preguntas, en una declaración judicial, realizadas a un niño pueden generar también una falsa memoria.

1.5. Sugestibilidad infantil

Los niños raramente mienten cuando explican de forma espontánea a alguien de confianza una situación que han vivido. Ahora bien, si se les pregunta mediante presión (tono de interrogatorio, se les formula la misma pregunta varias veces, preguntas cerradas o se espera confirmación...) pueden suponer que no han dado la respuesta correcta o esperada y crearán una respuesta para

satisfacer al adulto. Reforzando las respuestas consideradas adecuadas y castigando las inadecuadas se puede influir en un relato que el niño termina incorporando como recuerdo. Cuantas más veces tenga que repetir ese relato más sólido se tornará el recuerdo.

Entendiendo por sugestibilidad *la capacidad por la cual los individuos aceptan la información post acontecimiento incorporada en la memoria de su recuerdo, ante una situación de victimización infantil*, Juárez (2011) considera cuatro los factores que interactúan en la sugestibilidad:

- a.** La edad del niño: de 3-6 años alta sugestibilidad. Los niños, a menor edad, mas sugestionables. Esto ocurre debido a la tendencia de los más pequeños a adaptarse a los deseos de los adultos, a que confían en la autoridad de los adultos. Y lo son mas en relación a acontecimientos no vividos realmente y menos con respecto a hechos que han presenciado o en los cuales han participado. Son mas propensos a negar experiencias que les han pasado que a hacer afirmaciones falsas sobre esos acontecimientos.
- b.** La fuerza de la memoria: cuanto mas tiempo haya transcurrido desde el acontecimiento, mas influencia del olvido, y por tanto mayor riesgo de que llene el olvido con información del entrevistador o de otra persona.
- c.** El ambiente o situación de entrevista: un ambiente amistoso, un rapport adecuado, un espacio adecuado... consigue reducir la intimidación y aumentar la confianza, es decir la resistencia a la sugestión. Si perciben al entrevistador como autoritario, poco amistoso o intimidador son más sugestionables a lo que piensan que se espera de ellos. Conviene *desacreditarse* a sí mismo dando importancia al relato que preste el niño. (*yo no estaba allí, tu sabes mejor lo que ocurrió, si no te acuerdas bien lo puedes decir...*).
- d.** La naturaleza de las preguntas: los niños son muy exactos cuando se les formulan preguntas abiertas y no tendenciosas, aunque muchas veces responden de forma breve y hay que formular preguntas más específicas. Por tanto, la mejor forma de iniciar la entrevista es mediante el relato libre y posteriormente hacer preguntas abiertas. Las preguntas tendenciosas (*tu padre te tocó el culo ¿verdad?*) y las capciosas (*entiendo yo que tu padre te estaba tocando el culo ¿verdad?*) presionan al niño. Si se repiten preguntas y entrevistas es más probable que el niño cambie la respuesta dada anteriormente.

Resulta por tanto fácilmente posible manipular su relato, sea intencionadamente o no, o cuando se les presiona (preguntas frecuentes, preguntas cerradas, repetición de preguntas, estereotipos inducidos, uso de muñecos y dibujos, creación de una atmósfera sugestiva etc.).

Otras fuentes de sugestión son:

- El sesgo confirmatorio o creencias apriorísticas del entrevistador sobre los hechos es fuente de sugestión (*¿te lo explicó tu madre o lo pudiste ver con tus ojos?*). Para minimizar esta tendencia confirmatoria conviene manejar otras hipótesis alternativas.
- Introducción del estereotipo: La transmisión al niño de una imagen negativa de una persona o acontecimiento combinado con preguntas repetidas facilitan un relato falso detallado.
- Presión del adulto: decirle que los otros niños ya lo han explicado, felicitar o aprobar una respuesta, criticar la afirmación, repetir preguntas ya contestadas...

También son mas sugestionables cuando se les pregunta por sucesos vividos mucho tiempo atrás y cuando se sienten intimidados. En cambio cuando se les pregunta claramente y sin presión, son igualmente de exactos que los adultos.

1.6. Realidad y fantasía

Aunque existe la creencia de que los niños hasta cierta edad no son capaces de distinguir entre lo que ocurre en la realidad y su imaginación, lo cierto es que las representaciones de niños y adultos son mas parecidas de lo que se piensa y que los niños en edad preescolar ya pueden diferenciar entre acontecimientos reales e imaginados. Otra cuestión diferente es que hasta los seis años pueden tener dificultad en controlar la fuente o el origen de sus recuerdos y puede ocurrir que el niño afirme que ha experimentado un acontecimiento cuando en realidad se lo han explicado o lo ha visto en la televisión; pues los recuerdos se originan no solo de experiencias vividas sino de cualquier actividad mental que implique pensar en algo, imaginarlo, soñarlo o desearlo.

La capacidad para distinguir el origen de los recuerdos depende del tipo de situación (menor problema de discriminación cuando eran ellos los protagonistas de la acción que si lo era otra persona), pero lo fundamental es la monitorización de la fuente del recuerdo. Un niño no puede fantasear con experiencias que no ha vivido puesto que no tiene los conocimientos suficientes para describir por ejemplo unos contactos orales-genitales y por mas que fantaseen difícilmente podrán hacer un relato creíble.

2. VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA: VULNERABILIDAD DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS Y TESTIGOS DURANTE EL PROCESO JUDICIAL, OTROS TESTIMONIOS VULNERABLES

Resulta difícil establecer un patrón psicopatológico asociado a la victimización, observándose diferentes respuestas y desajustes en las áreas cognitiva, emocional, conductual y relacional de las víctimas que han sufrido vivencias traumáticas y son muchos, además, los factores que pueden modular el impacto del hecho delictivo en la víctima (Echeburua, Corral y Amor, 2002); y en el caso de menores y en general de víctimas vulnerables aún resulta más variable y complejo. No obstante, resulta claro que la sobreexposición de la personas en situación de vulnerabilidad a distintas entrevistas o evaluaciones pueden producir la reexperimentación de emociones negativas asociadas a la vivencia traumática así como una sensación de descrédito al ser puesta en duda el contenido de su declaración. Esto afecta a su autoestima y favorece la aparición de sentimientos de culpa.

Llamamos victimización secundaria a la referida a las consecuencias emocionales negativas derivadas del contacto de una víctima con el sistema judicial; incluso el contexto judicial puede aumentar el estrés del niño y consecuentemente afectar a su capacidad para aportar un testimonio exacto: repetición del interrogatorio, exploraciones reiteradas, demora del proceso, temor a no ser creído.

Conviene que el técnico encargado de guiar la obtención del testimonio cuente con un perfil del estado psicopatológico de la víctima con anterioridad a esta, la afectación esperable tras un acontecimiento traumático, para estar atento al sufrimiento emocional y poder utilizar técnicas que minimicen el malestar o aconsejar la realización o no de la prueba. Pues la reiteración del testimonio puede suponer un daño emocional adicional en la víctima o testigo o victimización secundaria.

Echeburua E. y Subijana I.J. (2008) establecen una serie de pautas para evitar la victimización secundaria de los menores objeto de abuso sexual (extensible a otros tipos de victimización) que se ven inmersos en un proceso judicial:

- Se puede exonerarle del deber de declarar, no interviniendo el menor en el proceso judicial, por incapacidad del menor de declarar, riesgo de causarle daños. En estos casos el juez se ha de valer de testimonios de referencia (familiares, terapeutas, profesores, etc.).

- Práctica anticipada de la prueba, buscando un momento oportuno psicológicamente y evitar consecuencias derivadas de que sea en audiencia pública.
- Si tiene que declarar, conviene practicar una única declaración por tres razones:
 - › Minimizar el riesgo de victimización secundaria.
 - › Preservar la calidad del testimonio: evitar la contaminación del mismo, o el asentamiento de falsos recuerdos.
 - › No influir en la estabilidad psicológica del menor al evocar repetidamente el suceso traumático. Restricciones a la publicidad.

Asimismo, estos autores establecen unas reglas para controlar la victimización secundaria en la declaración:

- Espacio adecuado: que garantice su intimidad. Restricciones a la publicidad. Evitar la confrontación visual del menor con el inculcado (circuito cerrado de TV, videoconferencia, cámara Gesell...).
- Que los niños menores de 7 años no acudan a la sala de juicios.
- Evitar las vestimentas solemnes.
- Estar presente quien ostente su guarda legal o de hecho (salvo que se trate de algún imputado) y/o una persona de confianza que no intervenga en el interrogatorio.
- Hacer el interrogatorio por medio de un psicólogo u otro experto, adaptándolo al léxico del niño, preguntas abiertas, que permita un relato fluido, evitando preguntas directivas, sugestivas o inductivas. Sin hacer juicios ni críticas, evitando gestos que influyan en su testimonio.
- Soporte apto para la grabación para poder reproducirlo en el juicio oral.
- En muchas ocasiones habrá que añadir estrategias para evitar estigmatizaciones, sentimientos de culpa, miedo.

Las personas con Discapacidad Intelectual tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de algunos delitos como los sexuales, es decir presentan una mayor vulnerabilidad ante tales delitos. Esto ocurre por varios factores como por ejemplo, menores habilidades comunicacionales y por tanto mas probabilidad de guardar silencio, tendencia a establecer fuertes relaciones de dependencia, escaso acceso a programas de educación sexual, contextos de poca intimidad ante la necesidad de cuidados por parte de otras personas, desconocimiento de lo bueno y lo malo, etc.

No está demostrado, y resultan por tanto falsos mitos o creencias, que las personas con DI sean problemáticas, tiendan a inventar historias, no puedan regir sus vidas, sean como niños, carezcan de sexualidad o ésta sea desaforada. A la hora de testificar, algunas capacidades básicas de percepción, atención o memoria que se presuponen en víctimas o testigos sin DI, pueden estar comprometidas en algunas personas con DI y pueden ser erróneamente interpretadas como falta de credibilidad: pensamiento más lento, dificultades en la comprensión y expresión del lenguaje, dificultad para comprender información nueva y compleja, elevada deseabilidad social o tendencia a maximizar los aspectos positivos, tendencia a la aquiescencia, dificultades en el pensamiento abstracto, dificultades en situar de forma espacio-temporal los eventos, tendencia a la dependencia.

¿La víctima o testigo con DI es capaz de recordar y de explicar lo sucedido con la coherencia necesaria para que esa prueba sea válida, fiable y creíble? Se entiende que cualquier persona con DI puede declarar y que lo importante es saber evaluar las capacidades que afectan a la manera de declarar para establecer los apoyos necesarios, lo cual permitirá con posterioridad un análisis riguroso del testimonio. En este sentido existe una Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual UAVDI con funciones entre otras de acompañamiento a la víctima con DI en el proceso policial y judicial, mediante la figura del *facilitador* quien explica a la víctima cada fase del proceso por la que va a pasar, le acompaña en cada una de las fases (denuncia-declaración en fase de instrucción-juicio), valora las capacidades que pueden afectar a su testimonio, prepara con los agentes policiales y judiciales las entrevistas, y explica a la víctima cada una de las decisiones adoptadas por los órganos competentes judiciales (Contreras et alii, 2015).

3. TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DEL TESTIMONIO INFANTIL

¿Resulta posible obtener evidencias testimoniales fiables en cantidad y calidad de niñas y niños víctimas/testigos evitando victimización? La respuesta es sí, si utilizamos las técnicas adecuadas. Existen una serie de técnicas científicas de entrevista forense, basadas en la Psicología del Testimonio dirigidas a la obtención del testimonio de menores, entre los que destacan los siguientes:

3.1. Entrevista cognitiva (Geiselman y Fisher, 1992)

Ha recibido considerable atención como una de las técnicas de entrevista más eficaces para ayudar a las personas a recordar. Basada en principios cognitivos como el de *especificidad de la codificación* que indica que el ambiente de recuperación que reinstaure el contexto físico y personal (por ejemplo imaginándolo mentalmente) mejora el recuerdo; y en el *enfoque multicomponente del trazo de memoria* según el cual el trazo de memoria no es una representación unitaria del acontecimiento original sino una compleja variedad de muchas características. A partir de estos principios propone un recuerdo libre, complementado por técnicas cognitivas de recuperación de la memoria como son:

- Reinstauración mental del contexto, incluyendo el estado emocional interno.
- Decir todo lo que se pueda recordar: haciendo caso omiso a la confianza subjetiva que se le atribuya.
- Recordar el acontecimiento en diferentes órdenes: desde el final al principio, o desde la mitad.
- Cambio de perspectiva: recordar el acontecimiento como si lo estuviera viendo desde la perspectiva de otra persona.

Posteriormente los autores propusieron una versión mejorada.

Se ha adaptado la entrevista cognitiva a personas vulnerables como son niños en el contexto judicial con el objeto de mejorar técnicas utilizadas anteriormente que contaminaban el testimonio infantil mediante preguntas sugestivas (Ibáñez, 2008). No obstante, resulta complicado utilizar esas técnicas cognitivas con niños (cambio de orden, cambio de perspectiva) pues necesitan de un cierto nivel de capacidad cognitiva que en ocasiones el niño no llega a alcanzar.

Una de las adaptaciones de la entrevista cognitiva a niños es la realizada por Bull (1997) tal y como informa Juárez (2011). Se trata de un protocolo que consta de cuatro fases que deben seguir el siguiente orden:

1. Entendimiento y compenetración: establecimiento de un buen flujo comunicativo, información acerca del nivel de memoria, lenguaje y desarrollo cognitivo del niño, explicación de lo que consistirá la entrevista, se le insta a que diga la verdad.
2. Relato libre: se le pide al niño que diga todo lo que paso con sus propias palabras. Se pueden hacer preguntas abiertas del tipo *¿sabes por qué estamos hoy aquí? ¿Hay algo que me quieras explicar?* No realizar preguntas específicas en esta fase. Respetar los silencios y pausas del niño.
3. Interrogatorio: empezando por preguntas abiertas (*¿Qué paso? ¿Qué hiciste? ¿Te dijo algo? ¿Recuerdas algo más?*), recordar al niño que puede responder con un no lo sé o no me acuerdo, continuar con preguntas específicas, posteriormente preguntas cerradas.
4. Cierre de la entrevista: Recapitulación sobre la información obtenida durante la entrevista. Preguntarle si hay algo mas que desea saber. Volver a hablar de temas neutros para que la angustia y ansiedad vuelvan situaciones normales.

3.2. NICHD Protocolo de Entrevista Forense de Michigan (Lamb, 2000, 2007)

El protocolo original NICHD y los desarrollos posteriores del mismo, seguramente los mas utilizados en el ámbito forense, ofrece un modelo de investigación forense para víctimas de abuso sexual infantil mediante una entrevista en varias etapas o fases describiendo de forma pormenorizada cada una de ellas:

- a. Introducción: presentación, aclaración de la tarea que ha de hacer el niño,...
- b. Establecimiento del rapport: creación de un ambiente relajado y de confianza.
- c. Entrenamiento en un episodio de memoria: entrenamiento en estrategias de narración libre sobre un acontecimiento reciente.
- d. Transición al tema del abuso: narrativa libre.
- e. Exploración del abuso: preguntas abiertas.
- f. Descanso y síntesis.
- g. Conseguir información no mencionada mediante preguntas y aclaraciones.
- h. Si el menor no da la información esperada: preguntas con referencia directiva.
- i. Información sobre la revelación.
- j. Cierre.
- k. Tema neutro.

3.3. Protocolo RATAAC para entrevistas forenses de Cornehouse, Anderson y otras, 2010

Se trata de una entrevista semiestructurada que centra su prioridad en la atención del niño (interés superior del niño), no tanto en las necesidades de la familia, o de la justicia, ni siquiera tanto en el propio testimonio del niño. Para ello, el entrevistador ha de adaptar la entrevista al nivel de

desarrollo cognitivo del menor. Utiliza tanto dibujos como muñecos anatómicos no solo para que el niño realice la diferenciación de género o para identificar o rotular las partes del cuerpo, sino como estímulo o símbolo en la producción del testimonio.

Las etapas de la entrevista son:

- a.** Simpatía o rapport: establecimiento de la comodidad del menor, la comunicación y la competencia según el desarrollo cognitivo y las habilidades comunicativas del niño. Para ello se centran en la conducta del entrevistador, conciencia y sensibilidad del entrevistador hacia las emociones del niño, creación de un ambiente propicio para el menor, orientar al niño en el protocolo de entrevista; así como determinar la comunicación del niño mediante las tres formas de comunicación, respeto al estilo comunicador de cada niño, comunicación por medio de dibujos; y establecer las competencias del niño destacando que es el experto, filtrado de desarrollo, recuento narrativo.
- b.** Identificación anatómica: el propósito es determinar la comprensión del niño y su habilidad para identificar y distinguir entre los dos sexos; y llegar a un lenguaje común sobre las diferentes partes del cuerpo. Introduciendo a los niños los dibujos anatómicos, haciendo la diferenciación de género, y generando un lenguaje común en la identificación de las partes del cuerpo, usando los dibujos anatómicos como modelos o símbolos y como estímulos, evitando problemas de sugestión.
- c.** Investigación sobre los tocamientos: el objetivo es el ensayo de la habilidad del niño para entender y comunicar acerca de los tocamientos que recibe o da; mencionando el tema en cuestión mediante la introducción del tema e indagación específica.
- d.** Escenario del abuso: el objetivo es permitir al niño relatar los detalles de su experiencia y explorar hipótesis alternativas. Para ello es preciso conocer la experiencia del niño mediante técnicas adecuada de entrevista, preguntas opcionales, escenario del abuso, preguntas sobre experiencias sensoriales, concreción de hechos que puedan ser corroborados, dibujos y muñecos anatómicos, exploración de otras hipótesis...
- e.** Cierre: transición al cierre, cierre respetuoso, mensajes de seguridad personal, conclusión.

3.4. EASI-5, Entrevista del Abuso Sexual Infantil (Juárez, 2011)

Se trata de una adaptación del modelo de entrevista que establece el Protocolo NICHHD para utilizarlo en los Equipos de Asesoramiento Técnico Penal de la Generalitat de Catalunya. Juárez (2011) añadió 5 áreas de evaluación complementarias dentro del testimonio infantil (competencia, recuerdo original, fidelidad-constancia, credibilidad narrativa y compatibilidad clínico-social) que se estableció como elemento común con la GEA-5 (Guía para la Evaluación del Abuso Sexual Infantojuvenil, Juárez 2011).

La EASI-5 incluyó la evaluación de aspectos de memoria, personalidad y aquiescencia, un área específica para el conocimiento corporal/sexual, así como instrumentos clásicos de evaluación como ayuda de la concentración y ritmo en los niños (dibujos, rompecabezas...). Una descripción detallada de dicha entrevista es la EATI (Anexo I: Entrevista de Evaluación del Testimonio Infantil; en Juárez y Sala, 2011)

La EASI-5 consta de los siguientes apartados:

- 1.** Introducción a la entrevista, rapport y establecimiento de las reglas.

2. Exploración de escenarios y contextos relacionados.
3. Exploración de la capacidad de recuerdo.
4. Exploración de su conocimiento sobre partes del cuerpo/conducta sexual.
5. El incidente:
 - › Introducción e identificación del escenario-diana.
 - › Cuantificación de declaraciones previas y narrativa abierta.
 - › Profundización con preguntas encadenadas.
 - › Últimos detalles con preguntas directas.
 - › Síntesis final.
6. Finalización, descompresión y cierre.

3.5. Otros modelos de entrevista y aspectos a tener en cuenta

Protocolo de Entrevista Forense de Michigan-FIA (1998) de Poole, D.

3.6. Protocolo de entrevista para la evaluación de las capacidades para testificar CAPALIST en personas con discapacidad intelectual

Contreras, M.J., Silva, E.A y Manzanero, A.L. (2015) basado en estudios experimentales de casos, han realizado un protocolo de entrevista para la evaluación de las capacidades para testificar CAPALIST.

El protocolo evalúa en primer lugar las capacidades cognitivas primarias (memoria —autobiográfica, episódica, semántica—, percepción —visual, auditiva— y atención —selectiva, sostenida—. Asimismo, las capacidades secundarias: cognitivas (espacio, tiempo, descripciones, cantidad, acción-consecuencias); comunicación (lenguaje verbal y no verbal); interacción social (empatía, asertividad, extraversión, aquiescencia, deseabilidad social); identificación de estados propios y ajenos; capacidad moral; capacidad de representación, conocimientos sexuales; patologías.

4. FASES Y TÉCNICAS DE LA ENTREVISTA INVESTIGATIVA

Con el objeto de desarrollar una entrevista destinada a la obtención del testimonio infantil lo más amplio posible y de mayor calidad, evitando la victimización secundaria, se ha desarrollado una técnica de entrevista en fases que pasamos a describir a continuación:

4.1. Planificación y preparación

Consta fundamentalmente de

- Análisis del expediente judicial: Hipótesis alternativas para poder comprobarlas (Manzanero y Scott, 2015): *¿La niña fabula? ¿La madre ha inducido el testimonio de abuso?*
- Preparación del ambiente físico, espacio, equipo de grabación...

4.2. Rapport y explicación

Para establecer un correcto rapport se pueden utilizar algunas técnicas:

- Transferencia del control: *yo no estaba allí, eres tú quien realmente lo sabe...*
- Entrenamiento narrativo: elemento episódico, narrativo, neutral y reciente (*¿Te acuerdas cómo celebraste tu cumpleaños? ¿Qué paso en el partido que jugaste el pasado domingo?*).

Conviene explorar las siguientes capacidades cognitivas:

- Vocabulario: comprensión y expresión verbal suficiente.
- Distinción entre los conceptos de verdad/mentira.
- Distinción entre sucesos ocurridos en la realidad y fantasía (verdad-mentira...)
- Capacidad de identificar personar, atribuir acciones a diferentes personas, situarse espacio-temporalmente, describir objetos y acciones...

4.3. Introducción del tema sustantivo, propósito de la entrevista y reglas

¿Sabes por qué estás aquí? Pues ahora vamos a hablar de eso...

Aclarar las falsas ideas preconcebidas acerca de la entrevista, como son las siguientes:

- Cada pregunta ha de ser respondida, aunque no la entienda.
- Cada pregunta tiene una respuesta correcta o incorrecta, aunque no la sepa.
- El entrevistador ya sabe lo que ha pasado. Si dice algo diferente soy yo quien está equivocado.
- No está permitido responder “no sé”.

4.4. Obtención del relato

- Relato libre: para obtener un testimonio o declaración infantil extrayendo la máxima información, la menor cantidad de distorsiones (aquiescencia, sugestión...) y no generando una falsa memoria, la Psicología del Testimonio recomienda utilizar técnicas de recuperación narrativa dejando el formato de recuperación interrogativa para la fase final (que cuente

todo lo que recuerde de la forma que prefiera, recuerdo libre). Así obtendremos menos distorsiones aunque el relato, dependiendo de la edad del niño será pobre.

Para ello se pueden utilizar técnicas de:

- › Reinstauración mental del contexto: si es muy pequeño se puede utilizar un dibujo croquis.
- › Ordenes temporales distintas.
- › Cambio de perspectiva.

— Aclaración: preguntas abiertas. Seguir con un formato interrogativo, con preguntas de un guion previamente elaborado por el siguiente orden:

- › Preguntas abiertas que no induzcan las respuestas, que eviten la sugestión. *¿Cuándo sucedió?* Existen clasificaciones de preguntas según el grado de sugestión. Evitar las preguntas sí/no para evitar la aquiescencia (tendencia a responder siempre sí).
- › Preguntas específicas no sugerentes: para aclarar más la información proporcionada por el menor.
- › Preguntas cerradas: deben realizarse si es posible proporcionando más de dos alternativas de respuesta.
- › Preguntas sugerentes: deben valorarse con mucha cautela y siempre considerando la posibilidad de que la información sea falsa.

Algunas sugerencias acerca de la formulación de las preguntas se pueden realizar del siguiente modo:

- › Organizar las preguntas según el orden cronológico de ocurrencia de los hechos, para no dificultar encontrar indicios para acceder a la memoria original.
- › No presionar para que emita una determinada respuesta, pues eso aumentaría la tendencia del testigo a realizar inferencias de informaciones que no posee. Es presionar elevado número de interrogadores, elevado número de interrogatorios, elevado tiempo de duración, tono de las preguntas, silencios muy largos.

— Preguntas jurídicamente relevantes y formuladas por la Comisión Judicial: *Quién, Qué sucedió, Cómo, Dónde, Cuándo, Frecuencia.*

Destacan algunas técnicas en la formulación de preguntas:

- › *Técnica del encadenamiento de preguntas* (Juárez, 2011). Para niños que no ofrecen relato en narrativa libre y hay que hacer preguntas, sin sugestión.

- *Me has dicho que el tío Jordi te ha tocado abajo, ¿qué quieres decir con abajo?*
- *En la vulva.*
- *De acuerdo, y ¿con qué te ha tocado la vulva?*
- *Con la mano.*
- *Bien, el tío Jordi te ha tocado la vulva con la mano, ¿recuerdas cuándo pasó?*
- *Era por la noche.*
- *Era por la noche. Y ¿dónde pasó?*
- *En mi habitación, en mi cama.*
- *Sí, lo entiendo, y ¿Cómo te tocó la vulva?*
- *Me puso la mano por debajo del pijama.*

- *Por debajo del pijama, bien y ¿recuerdas qué estabas haciendo tú cuando te tocó tu tío Jordi la vulva por debajo del pijama?*
- *Estaba mirando los dibujos.*

» Técnica de *Elaboración Narrativa NET* (entrenamiento, tarjetas, para niños muy pequeños).

4.5. Cierre de la entrevista: hablar de temas neutros semejantes a los del establecimiento del rapport

Como técnicas accesorias que pueden complementar la entrevista destacan

- *Muñecos y juguetes*: los muñecos normales y anatómicamente correctos tienen como objetivo facilitar la representación de comportamientos sexuales específicos y evaluar conocimiento de partes del cuerpo, facilitando el diálogo y desinhibiendo al niño. Si se utilizaran debería ser el niño debe quien adjudique los roles a cada muñeco. No obstante, no resultan recomendables en niños pequeños (menores de cinco años) porque facilitan la sugestibilidad pues inducen a la fantasía y pueden sugerir información incorrecta.

Esta representación mediante muñecos de lo que ocurría con el niño necesita de un amplio desarrollo cognitivo (insight representacional, doble representación, capacidad de representar eventos pasados, capacidad de permanecer en la tarea y no derivar en juego,) que no todos los menores que prestan su testimonio poseen. Además, se puede producir una cierta tendencia a que los niños declaren mas detalles fantásticos, asociándolo con un juego.

- *Muñecos anatómicamente explícitos*: no se recomiendan por considerarse sugestivos.
- *Diagramas del cuerpo (Protocolo RATAC)*: se pueden utilizar para la identificación de las partes del cuerpo y para explorar los conocimientos y lenguajes sobre el cuerpo que un niño posee y que posteriormente serán objeto de relato. Además, para ayudar a la representación del abuso o maltrato ya que se pregunta al niño *dónde te tocó, acarició, etc.* Esta utilización representacional de los diagramas del cuerpo es mas criticada por sugestiva (los genitales llaman la atención de los niños), no aumentar la cualidad de las informaciones, necesitan capacidad representacional que no siempre disponen. Se desaconsejan los mapas corporales en los que el niño haya de verse reflejado porque se consideran sugestivos.
- *Interpretación de los dibujos del niño*: asociando dibujos con genitales a abuso sexual no resulta evidencia fiable (Stein, L. 2015).

5. DESARROLLO DE LA PRUEBA PRECONSTITUÍDA

Los medios de prueba que se consideran válidos para desvirtuar la presunción de inocencia, según nuestro ordenamiento jurídico, son aquellos que se practican en el juicio oral, ante el juez o tribunal que juzga y ante las partes del proceso. Para que la declaración tenga validez como medio de prueba, resulta necesario que se cumpla el principio de contradicción, es decir, que el abogado de la defensa pueda formular al menor víctima o testigo cuantas preguntas considere oportunas; así como el de concentración, oralidad, intermediación y publicidad que suponen la comparecencia de testigos y peritos en el juicio oral.

Se reconoce la existencia de pruebas que no siempre pueden practicarse en el mismo juicio oral porque al que debe declarar le resulta imposible asistir, en cuyo caso se prevé realizar una prueba preconstituída o anticipada.

La improcedencia o imposibilidad de asistencia del menor al juicio oral, bien sea porque su participación podrá generar daño psicológico (por razones de especial vulnerabilidad y necesidades especiales de protección) o porque, dada su edad, no va a poder narrar los hechos, o por otros motivos (enfermedad grave, etc.) puede suplirse, a través de dos vías: la preconstitución probatoria y los testigos de referencia.

La Circular 3/2009 de la Fiscalía General del Estado establece una serie de pautas acerca de la preconstitución de la prueba:

- Indicada para niños con tan corta edad que tras el lapso temporal de entre la primera declaración y la fecha de juicio oral no se acuerden.
- Los niños menores de seis años cuyo testimonio sea esencial deberán ser examinados con asistencia de especialistas en un entorno adecuado y dando la posibilidad a la defensa de formular las preguntas. Se procederá a la grabación, las preguntas de la Defensa deben transmitirse al Juez o al Psicólogo.
- En niños de corta edad la repetición del testimonio en el juicio oral tras tiempo después perturba al menor y afecta a la calidad de la declaración. Además, la técnica del interrogatorio cruzado conlleva riesgo de bloqueo en el niño. Para ello, la preconstitución de la prueba salvaguarda e interés del menor y obtiene una declaración con menos riesgo de estar elaborada o influenciada.
- Se ha de evitar confrontación visual con el inculcado por medio de biombo, videoconferencia, espejos unidireccionales...
- En niños menores de tres años o fuertemente traumatizados, se recomienda los testimonios de referencia, sin ni siquiera la preconstitución de la prueba.

Como ocurre con cualquier otro testigo la declaración de un menor ha de ir encaminada a extraer la máxima información, con la menor cantidad de distorsiones posibles y evitando la revictimización. La prueba preconstituida resulta una fórmula adecuada para minimizar los efectos de la victimización secundaria puesto que combina el imperativo jurídico con las exigencias psicológicas de una víctima a todas luces vulnerable como son los menores de edad en su paso por el sistema de justicia.

González, J. L., Muñoz, J. M., Sotoca, A. y Manzanero, A. M. (2013) proponen un protocolo de conducción de la prueba preconstituida teniendo en cuenta los dos objetivos fundamentales: salvaguardar el indicio cognitivo o testimonio como elemento probatorio y evitar la victimización secundaria del menor:

Una vez que el juez motiva la conveniencia de realizar esta diligencia y solicitud la intervención del técnico, éste debe de explicar al Juez las condiciones mas adecuadas, la forma de intervenir de los operadores jurídicos, las limitaciones de la prueba. Se estructura en los siguientes pasos:

- a.** Vaciado del expediente y contacto con el contexto adulto del menor: análisis del atestado policial y del expediente judicial para obtener una visión clara del ilícito penal, así como entrevista con los progenitores o representantes del menor para obtener datos de su proceso evolutivo, rutinas diarias, situación de revelación de ilícito penal...
- b.** Preparación del espacio físico: la entrevista ha de ser seguida en tiempo real por los operadores jurídicos y además grabada en soporte audiovisual para poder ser reproducida posteriormente en el juicio oral. El ambiente de la sala debe ser privado, iluminado, adecuada ventilación, con mobiliario adaptado al entrevistado.

c. Preparación de la entrevista: se trata del análisis de información disponible así como de la entrevista con las personas significativas del entorno del niño. Teniendo en cuenta que supone una situación de estrés para el niño, se planificará una entrevista lo más corta posible y estar atento a las señales de fatiga. Evitar el contacto directo con el menor cuando se aborden los hechos relativos a la victimización. Postura corporal adecuada, tono cálido y melodioso al hablar, evitando exageraciones.

d. Fases de la entrevista:

- › Fase introductoria: con el objeto de establecer el necesario rapport, prepararle para el desarrollo de la prueba, valorar su desarrollo cognitivo y habilidades sociales, favorecer la atención y seguridad.

Recepción de la persona, preguntarle por su datos, aclarar el marco de la entrevista y como se desarrollará, indicarle que se grabará la entrevista, informarle sobre donde están sus familiares, aclaración sobre las limitaciones de la confidencialidad, establecer las reglas de la entrevistas, evaluar su comprensión sobre los conceptos de verdad y mentira, aclaraciones para evitar la aquiescencia y la sugestión.

- › Fase de transición: ya solos entrevistador y la persona a explorar. Para afianzar el rapport, avanzar en la exploración de las habilidades cognitivas y sociales, entrenarle en la técnica de la narración libre, evaluar su forma de recuerdo.
- › Fase sustantiva o de obtención del relato: el objetivo es obtener un relato lo más extenso y exacto posible. Se inicia mediante una consigna (*¿Sabes por qué has venido hoy aquí? Cuéntame todo lo que recuerdes de esa situación*). Se pueden utilizar los protocolos ya existente de obtención del testimonio infantil (NICHHD...). Al final habrá que haber obtenido información acerca de quién fue el puesto agresor; cuando ocurrió, donde, frecuencia, como, circunstancias del delito, personas implicadas, ...

Tras el relato libre, preguntas abiertas... se irá a la sala de la comisión judicial para recabar otras preguntas si las hubiera que las partes deseen realizar, siendo trasladadas al menor por el técnico. Aquí acabará la grabación de la entrevista.

- › Fase de cierre: para establecer un tono emocional positivo, centrando la atención en las fortalezas e interés del niño, se puede dedicar unos minutos a una actividad lúdica intrascendente. Motivarle para que pregunte lo que desee. Se le explicará de forma general los siguientes pasos del procedimiento judicial.

6. LA ASISTENCIA PSICOLÓGICA AL MENOR EN SU DECLARACIÓN EN EL JUICIO

Si bien la preconstitución de la prueba evita la presencia del menor en acto del juicio oral (se reproduce su testimonio como se ha indicado), esto no ocurre en todas las ocasiones, pues en ocasiones tiene lugar la declaración de los menores en el acto del juicio. Para evitar los efectos de la victimización secundaria, se adoptan medidas como el uso de biombos o peceras declarando en la misma sala o el uso de videoconferencia prestando su declaración en sala aparte contigua, con el objeto de evitar el contacto visual entre el menor víctima y el supuesto autor. Asimismo se trata de evitar que se formulen preguntas a la víctima sobre su vida privada sin que sean relevantes en la causa.

Otra fórmula en la toma de declaración infantil es que esa declaración se realice mediante una *persona de apoyo*. La *Circular 3/2009 de la FGE* prevé la *asistencia de expertos a las declaraciones* de los menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. El objetivo es contrarrestar los factores

estresantes o victimización secundaria que puede generar la declaración en juicio o el interrogatorio y aumentar la calidad del testimonio. La intervención es acompañamiento del menor, realización de las preguntas y/o asesoramiento a los operadores jurídicos acerca de la forma de dirigirse al menor. Se utiliza tanto en exploraciones en procedimientos civiles como penales, sobre todo en algunas tipologías de delitos, y especialmente si, además de testigo, es víctima menor de edad.

Esta asistencia a la declaración del menor se puede ampliar en las ruedas de reconocimiento.

También indica que el psicólogo se pronuncie sobre si el testigo *puede declarar sobre los hechos sin riesgo para su equilibrio psicológico* y, en caso positivo, sobre las cautelas necesarias (si previamente se había realizado informe psicológico).

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, J. y otros (2010): Protocolo RATAC para entrevistas forenses de Cornerhouse. *Journal of Practical and Clinical Law*, 12, 2, 193-331.
- Arce, R. y Fariña, F. (2006): Psicología del testimonio: evaluación de la credibilidad y la huella psíquica en el contexto penal. *Psicología del testimonio y prueba pericial*, 42-53. Consejo General del Poder Judicial. Madrid.
- Arce, R. y Fariña, F. (2012): La entrevista psicológica forense a niños, adultos y discapacitados. En Delgado (dir.): *Tratado de medicina legal y ciencias forenses: vol. V: Pediatría legal y forense. Violencia. Víctimas*, Ed. Bosch, Barcelona. 795-817.
- Contreras, M.J., Silva, E.A y Manzanero, A.L. (2015): Evaluación de capacidades para testificar en víctimas con discapacidad intelectual, *Anuario de Psicología Jurídica*, 25, 1, 87-96.
- Defensor del Pueblo (2015): Estudio sobre la escucha del menor víctima o testigo. Madrid.
- Echeburúa, E., Corral, P. y Amor, P.J. (2002): Evaluación del daño psicológico en las víctimas de delitos violentos. *Psicothema*, 14, 139-146.
- Echeburúa, E. y Subijana, E.J. (2008): Guía de buena práctica psicológica en el tratamiento judicial de los niños abusados sexualmente. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 8, 3. 733-749.
- Fiscalía General del Estado. Circular 3/2009 sobre Protección de los menores víctimas y testigos.
- González, J. L., Muñoz, J. M., Sotoca, A. y Manzanero, A. M. (2013). Propuesta de protocolo para la conducción de la prueba preconstituida en víctimas especialmente vulnerables, *Papeles del Psicólogo*, 34(3), 227-237.
- González, L. (2015): Curso sobre obtención del testimonio infantil, Bilbao.
- Ibáñez, J. (2008): La entrevista cognitiva: una revisión teórica, *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, 8, 129-159.
- Juárez, J.R. y Sala, E. (2011): Entrevistando a niños preescolares víctimas de abuso sexual y/o maltrato familiar. Generalitat de Catalunya. Barcelona.
- Lamb (2000, 2007): Protocolo NICHD: Entrevista forense estructurada para niños. Disponible en: <http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d368331/Protocolo%20Entrevista%20>

Forense.pdf.

- Manzanero, A.L. (2010): Memoria de testigos. Obtención y valoración de la prueba testifical. Ed. Pirámide. Madrid.
- Manzanero, A.L. y Barón, S. (2014). Características de las memorias en niños preescolares: obtención y evaluación de sus recuerdos. En M. Meriño (Coord.), *Los delitos sexuales desde una perspectiva interdisciplinaria* (51-83). Ediciones jurídicas de Santiago.Santiago de Chile.
- Manzanero, A.L. Recio, M (2012): El recuerdo de hechos traumáticos: exactitud, tipos y características. *Cuadernos de Medicina Forense*, 18, 1. 19-25.
- Poole, D. A. y Lamb, M. E. (1998): Investigative interviews of children: A guide for helping professionals. American Psychological Association. Washintong.
- Sotoca, A., Muñoz, J. M., González, J.L y Manzanero, A.M. (2013): La prueba preconstituída en casos de abuso sexual infantil: aportaciones desde la psicología jurídica. *La Ley Penal*, 102, 112-122.
- Stein, L. (2015), La entrevista cognitiva. Curso de formación, COP Madrid.

LA DECLARACIÓN INFANTIL EN SEDE JUDICIAL: LA PRUEBA PERICIAL PSICOLÓGICA SOBRE CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO

Fernando Álvarez Ramos

1. PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO: DEL POLÍGRAFO A LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN GLOBAL DE LA CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO

En contexto judicial el primer elemento de prueba de la victimización es la constatación del daño sufrido, sea este daño físico o psíquico, siempre y cuando ese daño sea una consecuencia directa del delito y no pueda explicarse mediante otras características o situaciones.

La valoración del daño psíquico derivado de un delito resulta compleja y está sujeta a importantes limitaciones. En los casos de delitos contra menores procedentes del entorno familiar o cercano afectivamente al del imputado, la valoración del daño psíquico derivado de dicha situación resulta aun mas compleja. De hecho, no siempre son observables las consecuencias o éstas no se producen. Según Scott, Manzanero, Muñoz y Köhnken (2014), centrándose en el abuso sexual infantil pero extensible a otras situaciones de victimización infantil, no siempre la respuesta de un menor expuesto a este tipo de situaciones va a ser el desequilibrio de su estado psicológico previo, ya que puede permanecer asintomático o puede no haber tenido una vivencia traumática del suceso (muy habitual por ejemplo en niños pequeños que no dan significado sexual sino lúdico a algunas caricias o tocamientos), o el contexto familiar o personal puede amortiguar el impacto. Tampoco es fácil determinar que un desequilibrio psicológico constatado sea el resultado de un suceso traumático y solo de ese suceso, puesto que otras situaciones como la propia separación conflictiva de los padres pueden generar problemas emocionales similares.

Incluso indicadores directamente relacionados a primera vista (por ejemplo alteraciones en el plano sexual asociadas a un supuesto caso de abuso sexual) pueden resultar de su exposición a otros estresores psicosociales o incluso expresiones propias de su etapa evolutiva (conductas sexualizadas, masturbaciones, etc).

Con todo ello, resulta muy arriesgado confirmar o desestimar denuncias de abuso sexual o maltrato infantil atendiendo a la presencia o ausencia de desajustes o indicadores psicológicos en el menor que determinen un daño psíquico; y por ello en muchos delitos en los que se ven implicados los niños, bien como víctimas o bien como testigos, por su ocurrencia en el ámbito privado en el que no es fácil probarlos, el testimonio de la víctima, vistas las limitaciones de la evaluación psicológico-forense de la huella psíquica del delito o de los indicadores conductuales, adquiere una especial importancia al ser el único medio de prueba disponible. Los tribunales españoles establecen el valor de los testimonios infantiles como prueba suficiente para desvirtuar

la presunción de inocencia pero para ello, para que tenga validez probatoria, requiere entre otros el criterio de verosimilitud, es decir, un testimonio rodeado de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que lo doten de aptitud probatoria, tal es el informe psicológico de credibilidad del testimonio del menor.

La credibilidad de los niños como testigos ha ido cambiando a lo largo de la historia: desde la consideración de los niños como seres puros e inocentes y por tanto creíbles (así en el siglo XVII en EEUU, en Salem, numerosas personas fueron condenadas por brujería ante testimonios de niños que decían haber sido víctimas o testigos de tales actos), hasta épocas en que se desacreditaba el testimonio infantil tras evidencias de que la memoria de los niños no era tan buena como se pensaba. En la actualidad estas concepciones están cambiando dando paso a una nueva visión de los menores en general como testigos capaces, precisos, competentes y creíbles. Pero no siempre: en estos últimos años, se puede decir que esa credibilidad ha disminuido debido a la constatación de un incremento de falsas denuncias de agresiones sexuales, en algunas de las cuales los menores habrían sido inducidos a relatar falsas agresiones por la manipulación de adultos interesados en contexto de divorcio conflictivo o en los que algunas conductas de expresión de cariño (caricias, besos) podrían haber sido malinterpretadas por un progenitor en contra del otro.

¿Puede la evaluación psicológico-forense de la credibilidad del testimonio detectar cuando un niño víctima o testigo dice la verdad o miente? ¿Puede el perito psicólogo responder al requerimiento que tantas veces hemos escuchado en la sala de justicia: *dígame, como conclusión, si la víctima dice la verdad o miente cuando afirma que fue asaltada o abusada por el imputado?* ¿Podemos determinar la exactitud o la veracidad de una declaración?

La respuesta es no. Hasta el momento resulta imposible determinar mediante evaluación psicológica si una declaración es exacta y veraz cien por cien. No existe el detector de mentiras como tal. Lo que sí podemos es utilizar determinadas técnicas validadas científicamente por la Psicología del Testimonio para establecer algunos criterios que la investigación ha mostrado que van asociados a relatos de sucesos que han ocurrido en la realidad, que han sido percibidos por el testigo; es decir, criterios en el contenido del testimonio cuya presencia se considera indicador de que la declaración es producto de un hecho experimentado y no de la fantasía, de la mentira o de la sugestión.

Para la estimación de la credibilidad de un testimonio en contexto judicial se han venido utilizando tradicionalmente indicadores subjetivos muchas veces no validados científicamente y, en las últimas décadas, se ha tratado de utilizar un modelo objetivo científico de credibilidad mediante diferentes técnicas científicamente validadas como son:

1. *Técnicas psicofisiológicas* (polígrafo o detector de mentiras): se basan en que la actividad fisiológica es diferente en la persona cuando hace una declaración falsa de cuando esta declaración es verdadera, porque en nuestro organismo se producen manifestaciones fisiológicas incontrolables asociadas a la ansiedad que produce la mentira (ritmo cardíaco, sudoración, presión sanguínea, respiración, cambios en la temperatura, etc.). Midiendo, por tanto, estos indicadores incontrolables, podríamos saber cuando un sujeto está inventando un relato. Pero esta técnica está sujeta a importantes limitaciones puesto que no existe un patrón único de respuesta fisiológica asociada al engaño, es posible utilizar artimañas de tipo físico o mental que pueden provocar alteraciones en los registros, hay sujetos que pueden controlar esa ansiedad, etc. De hecho, no está recogido en nuestro ordenamiento jurídico como medio de prueba, aunque pueda utilizarse como apoyo al juzgador en determinadas situaciones.
2. *Otro tipo de técnicas* se refieren a la *evaluación de las manifestaciones conductuales o no verbales* (pausas, evitación de la mirada, tropiezos verbales, movimientos de las manos, tocamientos adaptativos del pelo, etc.) y emocionales (rubor, palidez, ira, etc.) asociadas al engaño. Se basa en suponer que existen una serie de manifestaciones emocionales o conductuales asociadas a

la mentira que no pueden ser controladas de forma voluntaria por el sujeto; observando esas manifestaciones, por tanto, podríamos detectar cuando un sujeto esta falseando la realidad.

Un reciente estudio de Masip, J. y Herrero, C. (2015) recoge un meta-análisis sobre la detección del engaño y concluye que a) el acto de mentir se asocia con indicadores conductuales es una premisa que no se sostiene y b) la capacidad de las personas para identificar comunicaciones sinceras o falsas es escasa. Por ello proponen un cambio de orientación en las conclusiones sobre el tema en dos direcciones:

- a. Si las diferencias conductuales entre verdades y mentiras son pequeñas, se han de magnificar para que se hagan visibles. Y para ello proponen el *entrevistador activo* y la *BAI*, una técnica de obtención del testimonio utilizada en interrogatorios policiales. Ambas técnicas basadas en la acción de mentir supone un mayor esfuerzo mental puesto que hay que inhibir la respuesta automática y crear una historia falsa.
- a. Si las diferencias conductuales entre verdades y mentiras son pequeñas, habría que buscar diferencias no conductuales: indicios contextuales o situaciones. Pues en la vida real se detectan las mentiras del otro mediante información de terceras personas, conocimientos de actividades habituales del sujeto, comparación de situaciones...

Pero lo cierto es que no existe un indicador comportamental propio de la conducta engañosa válido para todos los sujetos, luego no hay un grupo de gestos, emociones, etc., que nos indiquen indefectiblemente que el sujeto está mintiendo; no existe un sistema estandarizado y validado. Ahora bien, si estos indicadores se producen en situaciones en que el sujeto debería conocer la respuesta sin pensarla, pueden ser claros delatores del mentiroso. Se trata de técnicas en estudio, cada vez con mayores posibilidades de aplicación (Anta, 2011) pero que presentan contradicciones y limitaciones. Pueden ser tenidas en cuenta como complemento.

3. *Evaluación de la credibilidad de un testimonio mediante el análisis del contenido verbal del relato*, centrado en el testimonio y no en el testigo. Esta perspectiva considera que la mentira tiene cualidades propias y que estas son identificables por medio de un análisis exhaustivo mediante criterios del relato. El supuesto básico es que las declaraciones fundamentadas en hechos reales o experimentados difieren cualitativamente de las declaraciones no basadas en la experiencia y producto por tanto de la fantasía, la invención o la mentira. En general, que las declaraciones sobre hechos vividos incluyen mas detalles relevantes, mas información sensorial, mas información contextual y mas información afectiva que las declaraciones inventadas. Para establecer esta diferencia se propone un conjunto de criterios aplicables al contenido de ese relato.

Los métodos de análisis de la credibilidad de los testimonios de niñas y niños posibles víctimas de agresiones o abusos sexuales comenzaron a esbozarse en Suecia y Alemania en la década de los 70 (Arntzen, Trankell) y fueron revisados y ampliados posteriormente por autores como Undeutsch, y Steller y Kohnken en la década de los 80. Undeutsch es considerado el padre de estas técnicas por publicarlas y difundirlas en inglés en torno a 1988 como SRA (Análisis de la Realidad de las Declaraciones). Posteriormente han sido objeto de estudios empíricos para evaluar la fiabilidad y validez del sistema. En castellano se dieron a conocer pocos años después.

En el contexto forense español, la técnica mas utilizada para valorar la credibilidad del testimonio de menores presuntas víctimas de abuso sexual infantil es el *Reality Monitoring* (Johnson y Raye, 1981, versión ampliada de Spörer, 1997) y, sobre todo, el *SVA* (*Statement Validity Assessment*, Steller, 1989) o *Sistema de Análisis de la Validez de las declaraciones*.

2. EL SVA (STATEMENT VALIDITY ASSESSMENT, STELLER Y KÖHNKEN, 1989), SISTEMA DE ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LAS DECLARACIONES

2.1. Descripción y aplicación del SVA: el CBCA y la Lista de Prueba de Validez

El SVA se desarrolló con el objetivo de analizar el testimonio de niños víctimas de abusos sexuales, si bien en años mas recientes se ha intentado validar y generalizar a adultos y a otros delitos. Arce y Fariña (2005) exponen diversas investigaciones que han evidenciado que se puede detectar el engaño en las declaraciones de adultos y en casos diferentes al de abuso sexual.

A pesar de que es utilizado en el ámbito forense como una prueba psicológica, no es un test o una escala estandarizada, sino un método semi-estandarizado para la evaluación de la credibilidad de las declaraciones.

Se trata de una técnica o método global para evaluar la credibilidad de una declaración que se compone de tres elementos:

1. La entrevista al menor: el objetivo es obtener una testimonio lo mas extenso y preciso posible minimizando cualquier tipo de contaminación generada bien por el entrevistador bien por cualquier otro adulto. Para ello, el menor es entrevistado de forma no sugestiva empezando por relato libre y continuando mediante preguntas abiertas y finalmente preguntas específicas, utilizando técnicas científicas de obtención del testimonio como la *Entrevista cognitiva de Geiselman y Fisher*, el *Protocolo de Entrevista Forense NICHD*, la *Entrevista del Abuso Sexual Infantil EASI-5 de Juárez*, etc.
2. El análisis del relato del niño utilizando criterios de realidad (CBCA). La aplicación de esta técnica tiene por objeto determinar si la cantidad y contenidos específicos son indicativos de una narración generada a partir de registros de memoria o si son producto de la invención, la fantasía o la influencia de otra persona.

El CBCA se compone de 19 criterios de realidad clasificados en cinco categorías:

› CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. **Estructura lógica.** Es decir, consistencia lógica y coherencia contextual. Se cumple cuando los detalles diferentes, independientes, de una declaración describen el mismo curso de sucesos; es decir cuando los detalles contextuales pueden combinarse como un todo, sin inconsistencia
2. **Elaboración inestructurada.** Tiene sentido sólo cuando se trabaja con declaraciones en las que el testigo ha ofrecido un relato libre del suceso sin la interferencia de excesiva estructura inducida por el entrevistador, un testimonio que tiene una forma de representación desconexionada o desorganizada. Los elementos factuales del caso están desperdigados por la declaración o desordenados en sus descripciones. Pero, uniendo los fragmentos se forma un todo unificado que indica la consistencia lógica del contenido del testimonio. Los testimonios inventados normalmente se caracterizan por una forma de presentación continua, estructurada, en general cronológica, con claros intentos de parte del testigo de demostrar las conexiones causales.
3. **Cantidad de detalles.** La abundancia de detalles en una declaración es una indicación de su credibilidad porque resulta muy difícil para la mayoría de los testigos adornar un testimonio falso con numerosos detalles. Esta presente cuando,

por ejemplo, se describe el lugar exacto, se describen con detalle distintos aspectos de las personas, o se relata la sucesión de acontecimientos paso a paso.

› CONTENIDOS ESPECÍFICOS

4. **Engranaje contextual.** Es decir el anclaje de un suceso en una base temporal y espacial, en la totalidad de la situación. Estas interrelaciones tiempo-espacio puede ser, por ejemplo, sucesos diarios, hábitos, la familia, conocidos, relaciones de vecinos... Cuando una persona engañosa describe sucesos de interés periférico, no se espera en la declaración esa fusión de sucesos importantes con detalles irrelevantes o influencias mutuas. No se puede esperar que toda declaración creíble cumpla este criterio, porque un relato de un suceso corto, o que sucedió sin ser conectado con las circunstancias existentes puede relatarse sólo en la forma en que sucedió en realidad. Sin embargo, si se informa del engranaje contextual, esto puede considerarse como indicación de la credibilidad de la declaración.
5. **Descripción de interacciones.** Aquí se habla de una cadena de acciones mutuas y reacciones del testigo y de la persona a quien se refiere el testimonio, principalmente de aquellos actos y discusiones que son mutuamente dependientes. Las descripciones de cualquier tipo de interacción se consideran signos de la credibilidad de una declaración.
6. **Reproducción de la conversación.** Es decir incorporación de relatos o trozos de conversación. Este criterio se cumple especialmente cuando el testigo incluye el vocabulario del lenguaje del autor del delito, que es atípico para la edad del testigo, o se incluye el razonamiento utilizado por el acusado, o se presentan conversaciones que revelan las distintas actitudes del autor y la víctima/testigo.
7. **Complicaciones inesperadas durante el incidente.** El ámbito de estas complicaciones puede ir desde una interrupción imprevista o dificultad en la finalización espontánea del suceso antes de su terminación lógica.

› PECULIARIDADES DEL CONTENIDO

8. **Detalles inusuales.** En este aspecto del análisis de contenido se pone énfasis en el grado de concreción y viveza del testimonio. Una declaración puede ser concreta y vívida por el relato de detalles inusuales o únicos, como la aparición de detalles extraños que no son claramente irreales. Como los detalles inusuales tienen una baja probabilidad de ocurrencia, no se espera que aparezcan en acusaciones inventadas.
9. **Detalles superfluos.** Son detalles que no esenciales para la acusación pero que el testigo los describe en conexión con las alegaciones. Las personas que mienten probablemente no piensan en inventar detalles irrelevantes, superfluos, que no contribuyan a la afirmación del suceso alegado.
10. **Incomprensión de detalles relatados con precisión.** Este criterio se cumple si el niño relata acciones u ofrece detalles que no comprende, pero sí el entrevistador. Este criterio ocurre en una declaración cuando el testigo infantil interpreta incorrectamente una observación correctamente descrita.
11. **Asociaciones externas relacionadas.** Una asociación externa relacionada está presente cuando el testigo relata conversaciones que se refieren a otros sucesos de tal modo que cada uno de los relatos dados contiene “un engranamiento superpuesto de al menos dos relaciones”. Por ejemplo, en el relato de una relación incestuosa, una asociación externa relacionada puede estar presente si el testigo (la hija) describe

una conversación con el acusado (el padre) en la que hablaron de las experiencias sexuales de la hija con otras parejas. La asociación es externa a la alegación pero relacionada con su contenido. Artzen refiere que nunca ha encontrado estos engranajes en declaraciones falsas.

12. **Relatos del estado mental subjetivo.** Incluye la descripción de sentimientos, como miedo o asco, así como relatos de cogniciones, como pensar en como escapar mientras el suceso ocurría.

» CONTENIDO REFERENTES A LA MOTIVACIÓN

13. **Atribución del estado mental del autor del delito.** Los estados mentales, motivaciones, reacciones afectivas o estados fisiológicos que el niño atribuye al supuesto autor son signos de la credibilidad de una declaración.
14. **Correcciones espontáneas.** Corregirse a uno mismo de forma espontánea durante una entrevista u ofrecer recursos nuevos o más datos se considera una característica a favor de la credibilidad de una declaración, o al menos cuestionan un relato completamente ficticio o uno influido por una tercera persona. No se espera que este criterio aparezca en acusaciones fabricadas.
15. **Admitir falta de memoria.** Se supone que las personas que dan de forma deliberada testimonios falsos mas bien responderán enteramente a las preguntas, antes que admitir una falta de memoria de ciertos detalles. Por tanto, la ocurrencia de una falta de memoria reconocida en una declaración se considera signo de su credibilidad.
16. **Plantear dudas sobre el propio testimonio.** Una persona que está intentando parecer creíble cuando hace una declaración falsa no se inclinará a plantear dudas sobre la credibilidad de la alegación.
17. **Autodesaprobación.** La mención de detalles autoincriminativos y desfavorables en una declaración también indica la veracidad del testimonio. Esta confesión de conducta impropia o errónea no se espera en el testimonio engañoso que pretende incriminar falsamente al acusado.
18. **Perdón al autor del delito.** Si una declaración tiende a favorecer al acusado o se le justifica, se minimiza la importancia del delito al concederle el perdón.
19. **Detalles característicos de la ofensa.** Es decir aportaciones de características o detalles que, en muchas ocasiones contradicen el saber común, pero que empíricamente resultan ser indicadores de ese tipo de delito. Por ejemplo, cuestiones que relaten la falta de resistencia por parte de la víctima. O la progresión en una larga y continua relación incestuosa, iniciada con conductas sexuales relativamente inocuas que progresivamente avanzan acompañadas de un cambio de actitud de la víctima hacia el autor del delito. El acuerdo entre el testimonio y las características conocidas de las ofensas se toma como indicación de la veracidad de la declaración.

Estos criterios pueden evaluarse como presentes o ausentes (o bien en función de la fuerza en que aparecen: ausente, presente, fuertemente presente). La presencia de cada criterio de contenido es un indicador de veracidad; es decir, cuanto mayor sea la presencia de estos criterios mayor será la probabilidad de que la declaración sea real. Si bien su ausencia no significa que la declaración sea falsa, sino carente de criterios de realidad.

3. Aplicación de la Lista de Validez, para ponderar factores externos al relato. Se trata de un instrumento para valorar la validez de la declaración en el contexto de la entrevista así como el grado de adecuación a la misma. Consta de 11 criterios repartidos en cuatro categorías:

› CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS

1. **Lenguaje y conocimientos inapropiados.** Si el testigo utiliza un lenguaje y muestra unos conocimientos que están por encima de la capacidad normal de una persona de su edad o por encima del testimonio que una persona de su misma edad puede dar sobre este tipo de incidente. El que esto ocurra puede indicar la influencia de otras personas en la preparación de su declaración.
2. **Afecto Inapropiado.** Este tema hace referencia a si la afectividad que muestra el testigo cuando es entrevistado (generalmente a través de su comportamiento no verbal) no guarda relación con las expectativas alegadas en la declaración. Las ofensas sexuales suelen ser emocionalmente disruptivas y su declaración acostumbra a causar malestar en las víctimas. Generalmente se puede, por lo tanto, esperar que las emociones estén presentes de una manera clara durante la entrevista a un testimonio verídico. La ausencia de dichas emociones puede indicar que la historia está siendo fabricada.
3. **Susceptibilidad a la sugestión.** Se refiere a si el testigo demuestra que es susceptible a la sugestión durante la entrevista. Algunas personas son más susceptibles que otras. Algunos autores recomiendan preguntar al testigo al final de la entrevista unas cuantas preguntas para evaluar la susceptibilidad del testigo a la sugestión. Estas preguntas harán referencia a información periférica y no sobre información central del suceso. Si el niño se muestra de acuerdo con lo afirmado en la pregunta sugestiva, será un indicador claro de que el testigo es altamente sugestionable. También pueden utilizarse alguno de los tests sobre sugestionabilidad de los que actualmente existen.

› CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN DE LA ENTREVISTA

4. **Preguntas sugerentes, directivas o coercitivas.** Es necesario estar seguros de cómo ha sido conducida la entrevista. Si el entrevistador ha dado sugerencias al testigo, si ha ejercido algún tipo de presión sobre el entrevistado, y otras situaciones que puedan haber dirigido la respuesta del testigo. Incluso en el caso de un niño que parece estar de acuerdo con las preguntas sugestivas que se han formado deliberadamente al final de la entrevista, esto no quiere decir que sea incapaz de haber dado un informe verídico y completo durante la entrevista si ésta ha sido realizada de una manera no sugestiva. Las declaraciones no deberían ser analizadas en el caso que la entrevista haya sido realizada de una manera sugestiva, directiva u opresiva.
5. **Inadecuación general de la entrevista.** Existen otros factores además de la sugestionabilidad que también pueden influir en la calidad de la entrevista. Por ejemplo, los niños cuando son entrevistados a veces no tienen suficientemente claro que están autorizados a decir “no lo sé” cuando no saben la respuesta a una pregunta. En lugar de admitir falta de conocimiento o de memoria sobre una información que se les pide, los niños (y algunas veces los adultos también) tienen la tendencia a contestar todas las preguntas, incluso en el caso de no estar bien seguros de la respuesta. Esto puede dar lugar a la fabricación de información. Es muy importante que el entrevistador deje claro al entrevistado al principio de una entrevista que la expresión “no lo sé” también es una respuesta aceptable y que deberá decir que no lo sabe cuando esto sea lo apropiado.

› MOTIVACIONES DEL TESTIGO PARA INFORMAR

6. **Motivos cuestionables a informar.** Este punto se refiere a si el testigo puede tener motivos cuestionables a la hora de informar sobre el incidente, pues existe la posibilidad de que alguien haya animado al testigo a dar una determinada información. Es muy importante saber la relación entre el testigo y el demandante y estar al tanto de las posibles consecuencias de la acusación para todos los individuos involucrados.
7. **Contexto cuestionable en la investigación inicial o en el informe.** Este punto se refiere al origen e historia de la declaración, particularmente al contexto en la elaboración del primer informe. Deben explorarse los posibles elementos que puedan hacer cuestionable el contexto de la recogida de información original (si el primer informe fue voluntario, si alguien lo pidió; novio, padres, profesores, psicólogo...).
8. **Presiones para dar falso testimonio.** Hace referencia a si existen indicios de que otras personas hayan podido sugerir, entrenar presionar o ejercer coacción sobre el testigo para que haga una declaración falsa o para exagerar algunos elementos en un informe en que todo lo demás puede ser verídico.

› CUESTIONES RELATIVAS A LA INVESTIGACIÓN

9. **Inconsistencia con las leyes naturales.** Este tema se refiere a la posibilidad de que los acontecimientos descritos no sean realistas.
10. **Inconsistencia con otras declaraciones.** A menudo puede haber más de una declaración sobre un mismo suceso o bien el testigo puede haber sido entrevistado sobre el mismo acontecimiento anteriormente. En este punto se trata de la posibilidad de hallar inconsistencias entre declaraciones del mismo testigo o bien con declaraciones de otros testigos.
11. **Inconsistencia con otras evidencias.** Se refiere a la posibilidad de que elementos importantes de una declaración sean contradictorios con evidencias físicas fiables o con otro tipo de evidencias concretas.

El evaluador debe analizar la información referida tanto al CBCA como a la Lista de Validez valorando varias hipótesis. La hipótesis principal sería que la declaración es válida. A ella le siguen cinco hipótesis alternativas:

- La declaración es válida pero el menor ha remplazado la identidad del agresor por la de una persona distinta.
- La declaración es válida pero el menor ha sido influenciado o ha inventado información adicional que no es verdadera.
- El menor ha sido presionado por una tercera persona para que formule una versión falsa de los hechos.
- Por intereses personales o para ayudar a terceras personas el menor ha presentado una declaración falsa
- A consecuencia de problemas psicológicos el menor ha fantaseado o inventado su declaración.

El resultado final permite clasificar cualitativamente la declaración (no al sujeto) según cinco categorías:

- Creíble.
- Probablemente creíble.
- Indeterminado.
- Probablemente increíble.
- Increíble.

2.2. Limitaciones del sistema y propuestas de mejora: eficacia, validación de hipótesis, población objeto, algunos errores en su aplicación

Una vez analizado el método surgen algunas preguntas: ¿Resulta válido y fiable para la finalidad con la que fue construido? ¿Cuáles son sus limitaciones y como se puede mejorarlo? ¿En qué condiciones se puede aplicar?

1. Eficacia del sistema SVA

Diferentes estudios experimentales realizados, a nivel europeo atribuyen una eficacia diferente a la SVA y al CBCA al clasificar relatos verdaderos y falsos, mediante técnicas de análisis de contenido. Juárez (2003), recoge investigaciones realizadas tanto con niños como con adultos, que sitúan diferentes tasas de precisión y diferentes resultados de tipo cualitativo. Manzanero y Muñoz (2011) recogen resultados de distintas investigaciones que van desde el 90,9 % de acierto en la clasificación de los relatos verdaderos y 74%,4 en los falsos a porcentajes más bajos como el de clasificación correcta únicamente en el 54% de los relatos. Arce y Fariña (2005) indican que una revisión de la literatura puso de manifiesto que los procedimientos llevados a cabo por psicólogos basados en el análisis de contenido de las declaraciones eran los más efectivos, clasificando correctamente, en contextos de simulación (o sea, con testigos simulados en casos de laboratorio), entre el 65% y el 85% de las declaraciones, en tanto que en estudios de campo (esto es, en condiciones de realidad) la eficacia llegaba al 100%.

Sea como fuere, los porcentajes de error superan lo deseable en contextos forenses, puesto que según investigaciones (Manzanero, A.L. y Muñoz, J.M. (2011) para considerar culpable a una persona se requerirían evidencias con un valor diagnóstico de al menos un 99,6 por 100, es decir, un sistema judicial que funcione adecuadamente no debería tolerar más de un 0,4 por 100 de falsos positivos, que impliquen que un inocente ha sido declarado culpable.

Las limitaciones en cuanto a la eficacia del sistema SVA son, por tanto, evidentes.

2. Procedimiento de validación de hipótesis

El SVA no es un prueba psicométrica y el CBCA no es un método cuantitativo en el que cuantos más criterios se encuentren más probable es que ese testimonio sea creíble (esto es una aclaración muy frecuente en la ratificación en vista oral del informe sobre la credibilidad del testimonio). El CBCA nunca ha sido concebido como un método cuantitativo, pues cada criterio puede tener diferente peso según el caso. Y algunos ítems pueden ser relevantes de forma distinta en circunstancias particulares.

Recientemente Köhneken, G., Manzanero, A.L. y Scott, M.T. (2015) han analizado la aplicabilidad y limitaciones del SVA como procedimiento mas empleado para analizar la credibilidad de un testimonio. Siguiendo a estos autores conviene dejar claro que los criterios, mas que indicadores de realidad que en su presencia indicaría credibilidad del relato y su ausencia falta de la misma, son aspectos a observar. No estamos ante pruebas estandarizadas en sentido psicométrico del término, y por tanto no se puede establecer una relación entre cantidad de criterios y credibilidad. No se trata de contar cuantos se cumplen sino el porqué. Y tampoco hay una regla que determine el peso que debe recibir cada criterio. Lo fundamental es establecer a que se debe su presencia o ausencia. Y por eso es muy importante la formación y experiencia del evaluador.

El SVA, por tanto, hay que entenderlo como un procedimiento de generación y falsación de hipótesis sobre el origen de una declaración, que consta de varias fases que Köhneken, G., et alii (2015) separan en:

- I. Preparación
 - a. Análisis del expediente
 - b. Formulación de hipótesis sobre el origen de la declaración.
 - c. Decisión sobre los métodos de evaluación adecuados para poner a prueba las hipótesis formuladas.
- II. Desarrollo
 - a. Entrevista con testigo o padres para recoger anamnesis.
 - b. Entrevista forense sobre los hechos acaecidos .
 - c. Aplicación de cuestionarios de personalidad o prueba de capacidades cognitivas (en caso oportuno)
- III. Evaluación de los resultados
 - a. Análisis de los criterios de realidad
 - b. Evaluación diagnóstica de los resultados del análisis de los criterios de realidad considerando:
 - i.Las capacidades cognitivas del testigo (por ejemplo, facultades verbales creatividad, tipo de memoria, inteligencia, sugestionabilidad).
 - ii.Los conocimientos y experiencias específicas del testigo (por ejemplo, experiencias sexuales previas, acceso a vídeos pornográficos, conversación con otros sobre sucesos similares).
 - iii.Las características del caso (por ejemplo, el intervalo temporal entre el suceso y la exploración o la primera declaración, complejidad de los hechos.
 - c. Análisis de la consistencia de las distintas declaraciones.
 - d. Análisis del nacimiento de la declaración y su posterior evolución.
 - i.Circunstancia de la denuncia inicial.
 - ii.Reacciones de otras personas a la declaración original.
 - iii.Análisis de las entrevistas anteriores.
 - e. Análisis de la motivación
- IV. Evaluación y decisión sobre las hipótesis formuladas al principio, integrando el contenido del expediente y los propios resultados.

En este procedimiento la construcción de hipótesis alternativas, que posteriormente han de ser comprobadas, tiene una especial importancia. Scott y Manzanero (2015) proponen un protocolo de análisis del expediente judicial con la finalidad de obtener la mayor información posible que permita la construcción genuina de hipótesis alternativas, evitando cualquier corroboración de creencias iniciales que pudieran convertirse en valores de anclaje. Se trata de planteamiento de preguntas acerca de *Antecedentes Generales del Asunto* (¿Cuál es el delito? ¿Quién es el acusado? ¿Qué relación tiene con el testigo?...), *Análisis de Factores del Testigo* (evaluación de la capacidad para testificar, ¿cómo es la calidad de sus recuerdos? ¿Hay indicios de problemas emocionales o conductuales?...), *Análisis de Factores del Suceso* (¿Cuánto duró el evento? ¿Existió violencia?...), y *Análisis de Factores del Sistema* (¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el suceso hasta el relato? ¿A quién contó los hechos por primera vez?...).

De esta forma se podrán plantear cuantas hipótesis sea posible, aunque habrá un mínimo como las vistas y se procederá a la contrastación. La contrastación de hipótesis lleva implícita la pregunta ¿por que podrían ser incorrectas las declaraciones? Las causas posibles de declaraciones incorrectas según Scott, M.T. y Manzanero (2015) pueden ser:

a. Declaración incorrecta involuntaria (inconsciente):

- › Declaración incorrecta debida a, por ejemplo, percepción incompleta, entrevistas inadecuadas, etc., (error involuntario).
- › Declaración incorrecta debido a influencias sugestivas.
- › Declaración incorrecta debido a, por ejemplo, capacidades cognitivas insuficientes, por ejemplo en niños muy pequeños, testigos con D.I., ancianos.

b. Declaración intencionalmente incorrecta (mentira):

- › El testigo hace una afirmación incorrecta con el fin de perjudicar a otra persona.
- › El testigo hace una afirmación incorrecta con el fin de escapar de una situación difícil.

En muchas ocasiones se reduce la aplicación del procedimiento SVA a la aplicación de una de sus partes, el CBCA, como un medio de detección del engaño. Hay que tener en cuenta que el engaño en una declaración es solamente una de las hipótesis.

Köhneken, G., Manzanero, A.L. y Scott, M.T.; (2015) indican que a las cinco hipótesis iniciales habría que añadir al menos una mas: el menor está relatando un hecho falso por un error de interpretación o por contaminación no intencional de sus recuerdos dando lugar a un falso recuerdo. Las personas que aportan un testimonio basado en falsos recuerdos están convencidas de que aquello ocurrió y no son conscientes de la mentira o error. Su recuerdo equivale en calidad al de un testimonio verdadero.

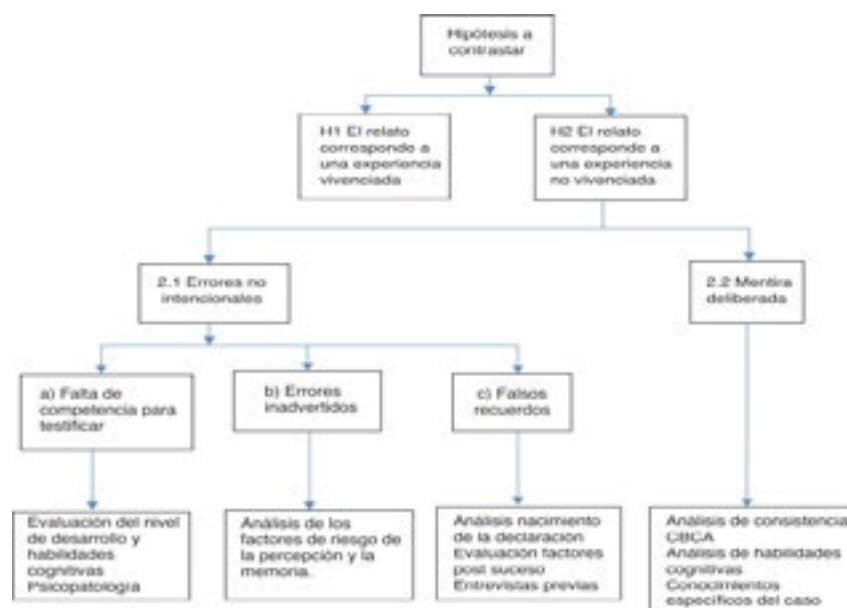


Figura 2. Planteamiento de hipótesis en la detección del abuso sexual infantil.

3. Población susceptible de aplicación

Arce y Fariña (2005, 2013,) indican que estos procedimientos de análisis o sistemas (CBCA, SRA, RM) inicialmente fueron aplicados y estudiados a la memoria de niños abusados sexualmente pero que, sin embargo, se ha comprobado que son igualmente válidos para poblaciones de adultos, a testigos no víctimas u otros casos como agresiones sexuales, amenazas o violencia de género. Lo argumentan explicando que estos sistemas se aplican a la memoria y no a poblaciones, casuísticas o circunstancias concretas. Para compensar esa falta de universalidad en estas otras situaciones, se han elaborado protocolos de evaluación forense que engloban otras medidas como el daño psicológico o la capacidad para testificar y proponen, además, la reducción o ampliación de criterios o la combinación con otros procedimientos.

Manzanero y Muñoz (2011), en cambio, critican la extrapolación de esta metodología a otros campos de la victimización criminal infanto-juvenil o adulta, que según los autores carecen de sentido fundamentalmente por dos motivos: la capacidad cognitiva es mayor y por tanto es más fácil manipular la información aportada; y la experiencia vital es mayor y alguien que ha vivido un acontecimiento puede darle un significado legal sin que necesariamente haya sucedido con ese cariz. Según ellos, el sistema no está destinado a ser aplicado en todos los casos ni en todas las personas.

En el caso de abuso sexual infantil, que para eso fueron diseñadas, vería mermada su validez en caso de adolescentes, cuando el acto denunciado es de escasa complejidad, y cuando el menor ha tenido experiencias sexuales previas. En los preescolares, en cambio, el tiempo transcurrido hasta la exploración y las sucesivas exploraciones limitarían su aplicación.

Contraindicada para menores que han recibido intervención clínica con psicoterapia en las que se haya utilizado metodología de reconstrucción o reinterpretación de hechos autobiográficos remotos. Es la dificultad que presenta al ser aplicado a situaciones en las que el testigo tiene información a partir de la cual puede inventar una acusación que incorpore algunos criterios. Por ejemplo un niño que ha sido abusado sexualmente con anterioridad puede incorporar un testimonio falso pero que parezca convincente porque accede a registros de memoria originados en otras experiencias.

Según los citados autores, únicamente estas periciales deben de ser aceptadas por el juez en caso de supuesto abuso sexual infantil, sabiendo que aun así tienen limitaciones.

4. Algunos errores en la aplicación del SVA

- Si un testigo no es competente para declarar o no hay declaración disponible porque se niega a darla o no puede hacerlo, no se puede utilizar el SVA. A veces, la falta de declaración se sustituye por otras producciones infantiles como el dibujo, fabulas o juegos. La SVA analiza la producción verbal.
- Aplicar el CBCA a toda la declaración cuando solo ciertas partes de la misma son cuestionables. Por ejemplo una descripción de un episodio de abuso sexual en contexto escolar en que el niño ofrece gran cantidad de detalles relacionados con la escuela (esto no lo tiene que inventar) y escaso detalles en sí del abuso sexual. El CBCA únicamente aplicable a la descripción del abuso. Lo demás es irrelevante para el CBCA puesto que no tiene porqué ser objeto de invención.
- Técnicas de entrevista inapropiadas por sugeridas o muy repetidas, pues cada vez que recordamos la huella de la memoria se reconstruye; es decir, con cada recuperación el recuerdo se va transformando por la incorporación de nuevos datos y la reinterpretación de

lo ya existente. La aplicación del CBCA necesariamente requiere de una declaración que se haya obtenido utilizando técnicas de entrevista apropiadas (la información que aporta el testigo de forma espontánea, en relato libre).

- Puede haber entrenamiento. Los criterios del CBCA no son un secreto, se puede entrenar a las personas en la producción de criterios. Si se encontraran intentos de entrenamiento en los criterios CBCA esta técnica ya no es aplicable.

5. Errores no intencionales (y tal vez inconscientes)

Resultado por ejemplo de una percepción incompleta, falta de atención para el evento, olvido o confusiones en la memoria. No existen métodos para evaluar si una determinada variable pudo o no dar lugar a la incorporación de detalles incorrectos en ese testigo en particular. Sin embargo sí hay investigación acerca de las variables que pueden afectar positivamente o negativamente a la precisión de un testimonio.

Así, sabemos que los niños menores de cuatro años no poseen habilidades cognitivas suficientes para la correcta percepción, almacenamiento en la memoria, recuperación e identificación de la fuente de información. Asimismo, un niño de esta edad puede describir correctamente un hecho ocurrido hace unos minutos y después de un tiempo sea incapaz de hacerlo con validez forense. Hay, además, que distinguir entre memoria semántica (conocimientos de origen diverso) y memoria episódica (recuerdos anclados espacial y temporalmente en la biografía de la víctima).

De 4-6 años conviene evaluar las habilidades cognitivas mediante pruebas, entrevistas con los padres y por medio de informes de tratamientos... que informen de su nivel de desarrollo.

En los casos de alguna discapacidad intelectual es necesario evaluar el grado de discapacidad y su afectación en las habilidades para testificar.

Otra fuente de declaraciones incorrectas son los falsos recuerdos (la persona que los sufre cree estar convencida de que fue eso lo que realmente ocurrió porque es lo que recuerda) generados por una reinterpretación errónea de los hechos, por inadecuados formatos de entrevista en contextos policial o judicial (las entrevistas sugeridas tienen un alto riesgo de crear falsos recuerdos) o por inadecuados procedimientos terapéuticos.

No hay métodos para distinguir entre recuerdos falsos y reales, ya que no hay diferencias cualitativas entre testimonios reales y aquellos basados en falsas memorias, pues en ambos casos el testigo está convencido de la realidad de su relato. El CBCA se basa en la hipótesis de Undeustch (1967) la cual establece que un testimonio basado en una experiencia real difiere en calidad y contenido de uno basado en un acontecimiento imaginado; pero no distinguió entre mentira deliberada y falsos recuerdos. Y así, los testigos que ofrecen falsos recuerdos no inventan testimonios falsos de forma activa y por tanto no hacen ningún esfuerzo en ocultar un engaño que no perciben como tal. Por tanto, en los casos de falsos testimonios fabricados intencionadamente sí es de aplicación el CBCA. En los falsos recuerdos no.

Los falsos recuerdos pueden ser originados por una reinterpretación de hechos que tuvieron lugar pero que no eran conductas de abuso sexual, inadecuados formatos de entrevista en la investigación policial y judicial (las entrevistas sugestivas tienen un alto riesgo de crear falsos recuerdos) o por inadecuados procedimientos terapéuticos.

Por tanto si hay sospechas de la hipótesis de la existencia de falsos recuerdos debido a influencias sugeridas, la única manera de evaluarlo es analizar cuidadosamente la historia del nacimiento de la declaración, el contexto de desvelación, a quién lo dice por primera vez y en qué contexto, que es exactamente lo que dice de los hechos.

Ruiz, M^a P. (2004) analiza el creciente y preocupante problema de las falsas alegaciones de abuso sexual infantil en las que generalmente los menores son inducidos por parte de uno de los progenitores a proporcionar un falso testimonio. Muchas de esas acusaciones de maltrato o abuso sexual infantil intrafamiliar eclosionan o afloran en el transcurso de un proceso civil contencioso de familia, bien en el proceso de separación o divorcio bien en el ejercicio del régimen de visitas. Con frecuencia realizan denuncias prefabricadas e inducen a los hijos para conseguir un objetivo o ganancia secundaria (conseguir la custodia, alejar al otro progenitor de su vida y de la del hijo, deseos de venganza, seguir manteniendo algún vínculo con su ex pareja, etc.) y en ocasiones llegan al convencimiento de la existencia de un abuso no real tanto ellos como los hijos, llegando a constituir un verdadero falso recuerdo.

3. LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN GLOBAL DE LA CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO

Basados en los sistemas de análisis del contenido del relato y con el objeto de universalizar y homogenizar para abordar la tarea pericial psicológica en su totalidad, se han creado algunos protocolos o sistemas de evaluación global de la credibilidad del testimonio entre los que destacan los siguientes:

3.1. El SEG: Sistema de Evaluación Global, de Arce y Fariña, 2005

El SEG es un procedimiento de detección de la mentira y el engaño en procesos judiciales adaptado al sistema judicial español que resulta de un compendio de diversas estrategias de análisis de la fiabilidad (CBCA y Reality Monitoring) y validez (SVA y SRA) del contenido de la declaración, a la vez que de la huella psicológica y de la simulación de la misma.

Es el resultado de dar respuesta a las siguientes limitaciones de los procedimientos llevados a cabo por psicólogos basados en el análisis de contenido de las declaraciones:

- Que las categorías de análisis propuestas no son homogéneas intersistemas.
- No suelen ser aplicables a todo tipo de testigos (generalmente se aplican a niños).
- No van acompañados de protocolos de actuación adecuados a cada contexto (menores adultos, discapacitados).
- No analizan la totalidad de la tarea judicial sino que se centran en la víctima, obviando al agresor.
- No se orientan a la búsqueda de la huella psicológica del crimen (el trastorno de estrés postraumático).
- No incluyen metodologías adecuadas para la evaluación clínica en contexto forense (en el cual debe sospecharse simulación).
- Se trata de técnicas semi-objetivas que precisan ajustarse para alcanzar mayor objetividad.

Pues bien, con el objeto de afrontar esas limitaciones y de aportar un protocolo psicológico forense que aborde la tarea en su totalidad, han creado el SEG, un procedimiento estructurado en nueve tareas o fases a aplicar por personal entrenado en análisis de las declaraciones, en evaluación de la personalidad y huella psíquica con fines forenses, en detección de la simulación:

1. Obtención de la declaración: para ello proponen:

- › Para obtener la declaración acerca de los hechos, proponen la *Entrevista Cognitiva Mejorada* (Fisher y Geiselman, 1992) o bien la *Entrevista Forense a Discapacitados de Arce, Novo Alfaro, 2000*), o bien la *Entrevista a niños testigos* de Bull, 1997).
- › Para la evaluación del daño psicológico (incluyendo la sobresimulación) proponen la *Entrevista Clínico-Forense* (Arce y Fariña, 2001).

2. Repetición de la obtención de la declaración: con el objeto de valorar la consistencia en el tiempo de la declaración o intra-testigo proponen repetir la obtención de la declaración pasada una semana, siendo la primera en formato de discurso libre y la segunda mediante interrogatorio. Se espera que ambas declaraciones sean ligeramente distintas si bien el evento es el mismo. Y se espera que haya omisiones, elicitaciones de eventos distintos, inconsistencia en la información periférica, recuperación de nueva información relevante. El sujeto mentiroso, en cambio, repetirá las historias aprendidas siguiendo un esquema episódico.**3. Contraste de las declaraciones recabadas en el proceso judicial: para realizar el estudio de la motivación. Deriva de tres pasos:**

- › Contraste de las declaraciones hechas a lo largo del proceso: en ocasiones hay falta de consistencia porque a veces los denunciantes no refieren todos los hechos.
- › Contexto en el que se presenta la denuncia: valorando posibles ventajas o beneficios secundarios de la denuncia, o presiones, intereses de terceros. En ocasiones encontramos expresiones en las declaraciones que el menor no sabe qué son (*echó semen*) o poco propias de su edad (*me violó*).
- › Motivos/intereses para presentar una denuncia falsa.

4. Análisis de contenido de las declaraciones referidas a los hechos: Se dirige a dos dimensiones:

- a.** Estimación de la validez del testimonio: para la estimación de la validez el sistema propone la utilización de una serie de categorías y criterios procedentes del sistema SRA (*Statement Reality Analysis, Undeutsch, 1967*) y del sistema SVA (*Statement Validity Analysis, Steller, 1989*).

Para que un testimonio sea válido para su análisis ha de tener:

- Suficiente amplitud (es decir, superar la capacidad de memoria del testigo o tener la certeza de que no lo ha aprendido de memoria; prueba suficiente o insuficiente).
- Criterios de validez: consistencia interna (ausencia de contradicciones internas del relato). Consistencia externa (consistente con otras pruebas robustas e incontrovertibles del proceso judicial). Consistencia con la anterior. Persistencia en la declaración (estabilidad en el tiempo y en el contexto). Consistencia con las leyes de la naturaleza y científicas. En el caso de menores además, hay que descartar indicios de sugestión, inadecuación del afecto, inadecuación de del lenguaje y conocimientos.

De considerarse con validez, se pasaría al análisis de la fiabilidad o consistencia con los criterios de realidad.

- b.** Estimación de la fiabilidad: se toma como referencia el CBCA admitiendo que el sistema, creado para el testimonio de menores víctimas de abuso sexual, es igualmente

efectivo con adultos, en secuencias de medidas y en otros casos diferentes a las agresiones sexuales; aunque es estos casos no todas las categorías son productivas. Y combinan esos 19 criterios del CBCA (Steller y Köhnken, 1994) con los criterios del sistema RM (Reality Monitoring, Spörer, 1997) añadiendo dos (información perceptual y operaciones cognitivas), lo cual mejora la fiabilidad.

5. Análisis de la fiabilidad de las medidas: consideran que esos sistemas originales de análisis del contenido de las declaraciones constituyen unas técnicas semi-objetivas, porque someten a contraste la fiabilidad y validez del instrumento pero no tiene procedimientos de control de la medida concreta, de la medida pericial. Por ello, proponen un análisis de la consistencia inter e intra medidas, inter-evaluadores e intercontextos. La consistencia intercontextos e interevaluadores, se recurre a dos evaluadores, habiendo sido al menos uno de ellos entrenado y fiable en evaluaciones anteriores que realicen la tarea por separado. Y para ello formulan un índice de concordancia (0,80) . Para la consistencia inter e intra-medidas recurren a las escalas de validez del MMPI, consistencia de las declaraciones o estrategias de simulación en entrevista.
6. Medida de las secuelas clínicas del hecho traumático: se basa en la premisa de que hecho delictivo produce un daño o huella psíquica, lo cual se puede aportar como prueba de cargo. Además es preciso controlar que esa huella psicológica no sea producto de una simulación. Para este doble objetivo; diagnóstico clínico y control de la simulación, no es efectiva la evaluación clínica ordinaria puesto que no informa de simulación. Para ello proponen:
 - » La entrevista clínico-forense que permita identificar la sintomatología informada como tarea de conocimiento combinada con tareas de reconocimiento de tipo psicométrico como es el MMPI para observar la concordancia.
 - » Análisis de la consistencia interna de las medidas: escalas de control de la validez del MMPI y resultado de la entrevista...
 - » Observación y registro conductual, detectando estrategias de simulación.
7. Evaluación de la declaración de los actores implicados: los autores indican que el mismo procedimiento de análisis del contenido de las declaraciones también es susceptible de aplicar al denunciado, lo cual permite llevar a cabo un estudio de las dos versiones.
8. Análisis de la personalidad y capacidades de los actores implicados: de importancia para explicar bien la denuncia, las claves de la agresión, o cualquier enfermedad mental del denunciado. Se propone un estudio cognitivo que informe de la capacidad de testimoniar.
9. Implicaciones para la presentación del informe: se recomienda abstenerse de establecer grados de certeza en el informe de credibilidad, y proponen como categorías mas ajustadas: *probablemente cierto, probablemente no-cierto, indeterminado*.

3.2. La GEA-5 Guía para la Exploración del Testimonio de Abuso Sexual Infantil, de Juárez

El protocolo de evaluación GEA-5 parte de 5 hipótesis:

- a. *Hipótesis de incapacidad vs competencia*: el menor no posee ningún trastorno psicológico ni limitación en sus capacidades cognitivas (lingüísticas, intelectuales, de memoria, perceptivas, diferencia realidad/fantasía) que le impidan expresar un relato válido. Integra las *características psicológicas* del SVA.

- b. *Hipótesis de alteración esencial vs fidelidad-constancia*: el testigo no aporta ni elimina detalles o escenas en su testimonio de forma voluntariamente errónea; es decir, no desea mentir ni fingir, sino colaborar de forma sincera. Se comprueba mediante el *análisis de la constancia*, es decir, después de informar en diversas ocasiones sobre un mismo acontecimiento no se puede esperar una total coincidencia en los detalles y escenas verbalizadas, pero sí en el acontecimiento fundamental, rol que desempeñó el testigo, personas que participaron directamente en el acontecimiento fundamental, sitio/sitios de ocurrencia de los hechos, condiciones de luz, posición global del cuerpo en casos de acciones corporales.

Se propone asimismo que se compruebe la *hipótesis de la identidad*, es decir, si el menor ha sustituido la identidad del verdadero agresor por la de una persona distinta, para lo cual se ha de profundizar en las circunstancias contextuales y en la relación del menor con el presunto agresor. Habría que destacar si hay motivaciones para informar en falso así como la consistencia con otras fuentes y pruebas.

Incorpora las *motivaciones para informar en falso* (motivos para informar, contexto de la revelación, presiones para informar en falso) y ciertas *cuestiones de la investigación* (consistencia con otras declaraciones, consistencia con otras evidencias) del SVA.

- c. *Hipótesis de sugestionabilidad vs recuerdo original*: la información básica de lo que el menor ha expresado responde a su recuerdo original, sin influencia de terceras personas, ni de otros agentes comunicativos (prensa, reuniones familiares, televisión, etc.). Es decir, expresa detalles vivenciados y no sugeridos. Para confirmar esta hipótesis conviene valorar el aumento de la información contextual, las cualidades autobiográficas del suceso, alusiones a procesos mentales. También conviene, para descartar sugestión, conocer como se hizo la primera declaración o revelación, situación en que fue hecha, si fue espontánea o por interrogatorio, posición y expectativas del receptor de la declaración, reacción del receptor; como han sido las otras de claraciones/interrogatorios.
- d. *Hipótesis de incredibilidad vs credibilidad narrativa*: el testigo expresa un relato que cumple los criterios exigibles para valorarlo como creíble. Para ello se utiliza el ECN, similar al CBCA, (reproducción de diálogos, aparición de complicaciones inesperadas, descripción de detalles superfluos...), es decir la valoración del contenido del relato por medio de criterios. Juárez propone el ECN, que contiene 16 criterios, siendo un relato creíble con 11 o más criterios, indeterminado si cumple 7-10 y no creíble con 6 o menos (Puntos de corte con carácter únicamente orientativo).
- e. *Hipótesis de incompatibilidad-simulación vs compatibilidad psicosocial*: los síntomas expresados en el transcurso de la exploración no parecen simulados o amplificadas con el fin de mostrar un daño psicológico derivado de unos hechos que no han sucedido. Por ello la experiencia clínica del entrevistador es fundamental, aplicando una entrevista clínico-forense y complementado con pruebas psicométricas que tengan escalas de validación.

Este sistema prioriza un modelo explicativo de la credibilidad del relato del menor ya que combina los criterios de la narrativa con indicadores y consecuencias psicológicas del abuso sexual.

3.3. El ACD, Análisis de la Credibilidad de las Declaraciones, de Manzanero

Manzanero, 2010, propone un procedimiento, síntesis de las clasificaciones de criterios propuestas por Arntzen en 1970, Trankell (1972), Undeutsch (1989), Steller y Koehnken (1989); considerando los mejores aspectos de cada uno, que denomina ACD Análisis de la Credibilidad de las Declaraciones. Cuyos aspectos principales son:

- Utilizar un procedimiento de falsación de hipótesis que evite el denominado sesgo confirmatorio (valoración más positiva de los criterios que confirman esa hipótesis). Por tanto, dos fases en la evaluación: una confirmatoria de búsqueda de criterios asociados al relato y otra de falsación de hipótesis mediante criterios que habría de aparecer si el relato procediera de un hecho sugerido o imaginado.
- Recomendable que la evaluación se realice por dos psicólogos expertos, presentes en todas las fases de la evaluación, lo que implica una mayor profundización en el análisis.
- Resulta útil y conveniente pedirle al menor una descripción sobre la que se tenga certeza sobre su ocurrencia (por ejemplo una exploración médica) para ser evaluado en paralelo con la descripción de la agresión y poder comparar de qué forma aparecen los criterios en cada descripción.
- Valoración de la consistencia e inconsistencia con otras declaraciones anteriores sobre el mismo hecho.
- Utilización de los criterios de Steller y Köehnken (1989).

3.4. Procedimiento HELPT: Protocolo Holístico para la Evaluación de La Prueba Testifical (Manzanero, A.L. y González, J.L. (2013 y 2015))

Basado en trabajos anteriores en los que considera la necesidad de una aproximación general u holística a los testimonios que tenga en cuenta aspectos o factores conductuales, fisiológicos y verbales o de contenido, mas en que la presencia o ausencia de los criterios de credibilidad. Y basado en la propuesta de comparar la declaración objeto de análisis con otra de origen conocido; así como en la inclusión de pautas para la evaluación de la prueba de identificación del agresor así como de la evaluación de la competencia para testificar.

Manzanero y González (2013, 2015) proponen el HELPT o Protocolo Holístico para la Evaluación de La Prueba Testifical con el objeto de perfeccionar propuestas anteriores para ayudar mejor en el momento de la decisión acerca de si creer o no lo que los implicados están relatando cuando apenas únicamente se dispone de esas declaraciones para hacer justicia. Se trata de un procedimiento general de valoración de la credibilidad que implica las siguientes actividades:

- A. Evaluación de las declaraciones.
 1. Evaluación de la Capacidad para Testificar y de los conocimientos previos.
 2. Análisis de los factores del suceso y del testigo.
 3. Obtención de la declaración.
 - a. Preparación de la entrevista.
 - b. Obtención de la información.
 4. Análisis/evaluación de la declaración.
 - a. Características (cómo lo cuenta).
 - i. Análisis comparativo con las de otras declaraciones de origen conocido.
 - ii. Justificación de las características encontradas de acuerdo con factores de influencia).
 - b. Contenido (lo que cuenta) en relación con:
 - i. Evidencias.
 - ii. Contexto de revelación.
 - iii. Motivación para informar (beneficio secundario).
 - iv. Otras informaciones.
 - c. Planteamiento de hipótesis.
 - i. Definición.
 - ii. Falsación.
- B. Evaluación de las identificaciones.
 1. Evaluación de capacidad para identificar.
 2. Análisis de los factores del suceso y del testigo.
 3. Obtención de la descripción.

- a. Preparación de la entrevista.
- b. Obtención de la información.
- c. Ayudas para el recuerdo.
- 4. Retrato-robot (si fuere necesario).
- 5. Prueba de identificación.
 - a. Formato.
 - b. Composición.
 - c. Modo de presentación.
 - d. Instrucciones.
- 6. Análisis/evaluación de la identificación.
 - a. Indicadores de exactitud de la identificación en curso.
 - i. Análisis de sesgos (factores de influencia).
 - ii. Confianza.
 - iii. Tipo de respuesta.
 - b. Indicadores a posteriori.
 - i. Tamaño real y efectivo.
 - ii. Sesgos de respuesta.
 - iii. Discriminabilidad y criterios de respuesta.
- 7. Evaluación de la validez de la identificación.
 - a. Evidencias.
 - b. Motivación para identificar (beneficio secundario).
 - c. Otras informaciones.
- 8. Posibles causas de falsas identificaciones.

4. CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO EN VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Recio, M., Alemany, A. y Manzanero, A. (2012) indican que la obtención de testimonios lo más completo y precisos posible puede ser especialmente difícil si se trata de una persona con discapacidad intelectual. Ahora bien esta persona puede ofrecer un testimonio fiable si se le entrevista de forma adecuada. En este sentido, proponen preguntas abiertas para conseguir el máximo de precisión y detalle, y para evitar la tendencia a la aquiescencia (mas común en las personas con DI).

Dan cuenta de una investigación acerca de la utilización del CBCA en personas con DI, siendo el resultado que se desaconseja la utilización del CBCA en víctimas con DI. Dan cuenta, además, de que algunas personas con DI mantienen problemas en la expresión verbal, en la memoria, aspectos muy presentes en los criterios del CBCA, sobre todo en alguno de ellos de especial importancia a la hora de discriminar entre relatos verdaderos y falsos como es el de la cantidad de detalles. Así, el Síndrome de Down cursa con desórdenes en el lenguaje, el autismo asimismo presenta notables impedimentos en el lenguaje. Su testimonio, por tanto aparecerá parco en detalles y por consiguiente resultará menos creíble. Introducen la figura del facilitador, profesional experto en Discapacidad Intelectual y en Psicología del Testimonio, para acompañar al testigo con DI en su paso por el sistema policial y judicial y evaluar sus capacidades para adaptar los procedimientos utilizados, asesorando a los profesionales que llevan a cabo las entrevistas con la víctima con DI y diseñando los apoyos requeridos en la entrevista de obtención del testimonio. Establecen un protocolo para ello y proponen un caso práctico.

Manzanero, A., Recio, M., Alemany, A. y Pérez-Casatro, M. (2013) observan que las principales propuestas de análisis de la credibilidad basadas en criterios de contenido conceden una gran importancia a las emociones asociadas al suceso; en el caso de las víctimas de mayor vulnerabilidad como son las que sufren DI, la cantidad de detalles aportados y las emociones congruentes se consideran criterios de credibilidad importantes. Pues bien, los autores realizan un estudio sobre las expresiones emocionales presentes en relatos verdaderos y falsos emitidos por personas con DI. Para ello, se examinaron los cuatro criterios del CBCA/SAV relacionados con las emociones: descripción del propio estado mental y descripción del estado mental de otros, expresiones emocionales durante el relato y congruencia entre la emoción expresada y el suceso. Los resultados muestran que no hay diferencias en estos criterios entre declaraciones verdaderas y falsas; y en conclusión las emociones deben de ser valoradas con cautela ya que pueden llevar a juicios erróneos de credibilidad.

CONCLUSIÓN: LA ENTREVISTA ÚNICA EN LA PRUEBA PRECONSTITUÍDA Y EVALUACIÓN DE LA CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO

Es habitual en los procedimientos judiciales encontrar varios testimonios del menor referidos a los mismos hechos (descubrimiento o revelación ante familiares, profesores o médicos, primera manifestación ante la policía o fiscalía, declaración ante el juzgado de Instrucción, exploración médica y/o psicológica, en el juicio oral...). En muchas ocasiones el menor se ve en la obligación de repetir su testimonio en varias ocasiones. Esto supone un grave riesgo de victimización secundaria y puede contribuir a la pérdida de validez de la prueba por la influencia de factores externos.

Evitar ambos riesgos es objetivo de la prueba preconstituida. Incluso en ocasiones se realiza la prueba preconstituida y la credibilidad del testimonio a continuación como pruebas diferentes que son. También en ocasiones solicitan informe sobre la huella psicológica del abuso como prueba de cargo.

Además de las recomendaciones de adaptación del sistema judicial a la edad y características de los menores

La entrevista de obtención del relato infantil, bien en formato de prueba preconstituida, bien para el análisis psicológico de la credibilidad del testimonio, conviene realizarla en un momento lo más cercano posible a la ocurrencia de los hechos lo que favorece una mejor calidad y precisión del recuerdo, evita la contaminación de los recuerdos al solicitarlo en varias ocasiones, y previene la revictimización.

La Circular 3/2009 de la FGE, Conclusiones, principios generales, 5ª indica que:

La idea básica a tener presente como pórtil es la de que las diligencias sobre el menor van a ser generalmente perturbadoras, cuando no traumáticas para él. Por tanto, deben evitarse en la medida de lo posible las duplicidades en exploraciones de médicos, evaluación de psicólogos, psiquiatras y análogos y en la toma de declaración. Deben tenderse hacia los diagnósticos, exploraciones o evaluaciones conjuntas.

... Procurarán evitar la repetición de las declaraciones de menores.

BIBLIOGRAFÍA

- Anta, J.A. (2011): Análisis del comportamiento verbo-Corporal del discurso (Indicios de Engaño y Veracidad). *Actas del VII Congreso Español de Criminología*, 2011, San Sebastián.
- Arce, R. y Fariña, F. (2005): Peritación psicológica de la credibilidad del testimonio, la huella psíquica y la simulación: el Sistema de Evaluación global (SEG), *Papeles del Psicólogo*, 2005. Vol. 26, pp. 59-77
- Arce, R. y Fariña, F. (2013): Psicología forense experimental. Testigos y testimonio. Evaluación cognitiva de la veracidad de testimonios y declaraciones. En Delgado (dir), *Tratado de medicina legal y ciencias forenses, vol V. Psiquiatría legal y forense* (pp. 21-46), Barcelona: Bosch.
- Equipo Psicosocial Judicial: Protocolo de evaluación pericial psicológica de víctimas menores, credibilidad del testimonio.
- Fiscalía General del Estado: Circular 3/2009 sobre Protección de los menores víctimas y testigos.
- Godoy-Cervera, V y Higuera, L.: (2005): Al análisis del contenido basado en criterios (CBCA) en la evaluación de la credibilidad del testimonio. *Papeles del Psicólogo*, vol. 26, pp. 92-98.

- Juárez, J.R. (2004): La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual; indicadores psicosociales, Tesis doctoral, Universitat de Girona.
- Köhnken, G., Manzanero, A.L. y Scott, M.T. (2015): Análisis de la validez de las declaraciones: mitos y limitaciones. *Anuario de Psicología Jurídica*, 25, 13-19.
- Manzanero, A.L. (2010): *Memoria de testigos. Obtención y valoración de la prueba testifical*. Ed. Piramide. Madrid.
- Manzanero, A.L. y Muñoz, J.M. (2011). *La prueba pericial psicológica sobre la credibilidad del testimonio: reflexiones psico-legales*. Madrid: SEPIN.
- Manzanero, A., Recio, M., Alemany, A. y Pérez-Castro, M. (2013): Factores emocionales en el análisis de la credibilidad de las declaraciones de víctimas con discapacidad intelectual, *Anuario de Psicología Jurídica*, 23, (2013), pp. 21-24.
- Manzanero, A.L. y González, J.L. (2013): *Avances en Psicología del Testimonio*. Ediciones Jurídicas de Santiago: Santiago de Chile.
- Manzanero, A.L. y González, J.L. (2015): Modelo Holístico de Evaluación de la Prueba Testifical (HELPT), *Papeles del Psicólogo*, 36(2), pp. 125-138.
- Masip, J y Herrero. C. (2015): Nuevas aproximaciones en detección de mentiras I. Antecedentes y Marco teórico; II. Estrategias activas de entrevista e información contextual, *Papeles del Psicólogo*, vol. 36(2) pp. 83-109.
- González de la Varga, S., Hernández-Sánchez, J.A. y Pinto, P. (coords.) (2013): Protocolo de Actuación en Abusos Sexuales y otros Malos Tratos en la Infancia en el Partido Judicial de Móstoles. Disponible en: http://www.madrid.org/dat_oeste/descargas/13_14/Protocolo_Abuso_y_Maltrato_Intantil_Mostoles_2013.pdf
- Recio, M., Alemany, A. y Manzanero, A. (2012): La figura del facilitador en la investigación policial y judicial con víctimas con discapacidad intelectual, *Revista Española sobre discapacidad Intelectual*, vol. 43(3), núm. 243. Pp.54-68.
- Ruiz, M^a P. (2004): Credibilidad y repercusiones civiles de las acusaciones de maltrato y abuso sexual infantil. *Revista de Psicopatología Clínica. Legal y Forense*, vol. 4, pp- 155-170.
- Scott, M.T., Manzanero, A.L., Muñoz, J.M. y Köhnken, G. (2014): Admisibilidad en contextos forenses de indicadores clínicos para la detección del abuso sexual infantil, *Anuario de Psicología Jurídica*, 24, pp. 57-63.
- Scott, M.T. y Manzanero (2015): Análisis del expediente judicial: evaluación de la validez de la prueba testifical, *Papeles del Psicólogo*, 36(2), pp. 139-144.
- Volbert R., Steller M. (2014). Is this testimony truthful, fabricated, or based on false memory? Credibility Assesment 25 years after Steller and Köhnken (1989). *European Psychologist*, vol. 19 (3): 207-220.

CLAUSURA

Jon Uriarte Unzalu.

Egun on guztioi, lehen eta behin eskerrik asko guztioi ekitaldi honetan parte hartzeagatik. Buenos días a todos, asumo en esta fase el compromiso de poner el punto final a este curso de la UPV “Niños y niñas víctimas y testigos en los procedimientos judiciales. Implicaciones desde la Psicología Forense”. Vengo en representación de la Administración Vasca, en concreto de la Viceconsejería de Justicia dependiente del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco. La responsabilidad de mi cargo es la Dirección de la Administración de Justicia que en virtud de las competencias conferidas por el ordenamiento jurídico (transferencia en medios materiales y personales en la década de los 90), desarrolla de forma resumida los siguientes cometidos:

- Diseñar, crear y organizar las oficinas judiciales, fiscales y las del Instituto Vasco de Medicina Legal de la Comunidad.
- Proveer de personas y medios a las oficinas judiciales. Edificaciones, servicios, bienes.
- Proveer de medios a los Jueces, Fiscales y Secretarios/as Judiciales.
- Garantizar la comunicación en las lenguas oficiales de la Comunidad.
- Gestionar los derechos y obligaciones de las personas destinadas en las oficinas judiciales. Dependencia del personal transferido, negociación colectiva.
- Acercar a la ciudadanía la administración de justicia.

Tal como han constatado durante estos días, cada vez resulta más frecuente la presencia de menores de edad en los procedimientos judiciales. Una parte importante de esta presencia de menores en los procedimientos judiciales tiene que ver con la jurisdicción civil, con los procedimientos de ruptura familiar. Sobre ello, la reciente ley 7/2015 del Parlamento Vasco, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores (la conocida como ley de corresponsabilidad parental o ley de custodia compartida), que entrará en vigor el próximo mes de octubre, establece:

- La custodia compartida como régimen más adecuado para el interés del menor. Un interés del niño que se garantiza mediante dos principios:
 1. La corresponsabilidad parental. Es decir, ambos miembros de la pareja participan de forma igualitaria en el cuidado y atención de sus hijos e hijas y en la toma de decisiones que afecten a los intereses de éstos.
 2. Derecho de los menores a relacionarse de forma regular con el progenitor no custodio y con las familias extensas de ambos.

El artículo 9, referido a la guarda y custodia de los hijos e hijas, en su punto 4, indica que antes de adoptar su decisión las partes podrán aportar o el juez, de oficio o a instancia de parte, recabar informes... sociales o psicológicos de especialistas debidamente cualificados e independientes, relativos a la idoneidad del modo del ejercicio de la patria potestad y de la comunicación de estos con el progenitor no conviviente u otras personas. Este artículo está haciendo clara alusión a la evaluación pericial psicosocial que el Equipo Psicosocial Judicial de la Comunidad Autónoma del País Vasco viene realizando.

En relación a estos procesos de ruptura familiar se ha dedicado especial atención, asimismo, a los procedimientos judiciales relacionados con la violencia intrafamiliar. Es decir, procesos en los que existe una vinculación afectiva entre el supuesto agresor y el menor por encontrarse dentro de la propia familia. En ellos se ha abordado, desde una perspectiva de evaluación familiar, a los niños y niñas víctimas y testigos en los procesos de violencia intrafamiliar (violencia de género y doméstica), por las repercusiones o consecuencias en sus vidas de las rupturas familiares traumáticas.

Otra de las modificaciones legislativas que habéis abordado en el presente curso y las consecuentes necesidades de adaptación de la realidad, es la que tiene que ver con el reciente Estatuto de la Víctima (Ley 4/2015, de 27 de abril,) que entrará en vigor también en octubre del presente año. El Estatuto de la Víctima promueve modificaciones materiales y legislativas (por ejemplo de la ley de Enjuiciamiento Criminal) con el objeto de establecer medidas de protección de las víctimas y testigos en los procedimientos judiciales. Y dedica una especial atención a las personas de mayor vulnerabilidad: menores y personas con discapacidad. Para ellos se establecen y regulan adaptaciones técnicas y medidas con el objeto de que el paso de estas personas por los procedimientos judiciales sea fructífero y evite la re-victimización. Dentro de esas medidas habéis dedicado atención a la asistencia psicológica a los menores en forma de prueba pre-constituida, una fórmula que garantiza el testimonio del menor víctima o testigo y evita las consecuencias traumáticas de su paso por la justicia por su calidad de vulnerable. Y también la evaluación psicológica de la credibilidad del testimonio infantil, en delitos como es el de abuso sexual, en los que, por producirse en la intimidad, no es frecuente encontrar otro tipo de pruebas. labores que realiza, asimismo, el Equipo Psicosocial Judicial.

El siguiente bloque de contenidos que se ha tratado de abordar en el curso, es el relativo a la presencia de menores víctimas de otros menores, especialmente en situaciones de violencia de género adolescente (víctima y victimario ambos menores de edad) y de nuevas formas de acoso escolar y en la red por medio del ciberespacio. Para conocer en toda su amplitud esta problemática se ha presentado, desde el punto de vista de la Justicia Juvenil, un estudio experimental de menores denunciados por este tipo de delitos.

Asimismo, relacionado con la presencia de menores en la violencia intrafamiliar, se ha presentado un estudio de la violencia filio parental. Es decir, un tipo de violencia en la que el agresor es el propio hijo y la víctima son los padres y hermanos. Se trata de un abordaje psicosocial desde la Justicia Juvenil que ha explicado variables y características de este tipo de violencia .

Todo ello, desde el punto de vista de la Psicología Forense, como rama aplicada de la Psicología Jurídica que combina los conocimientos del Derecho y de la Psicología, y que dentro de las funciones que tiene encomendadas, se rige por un principio fundamental que es el del superior interés del menor.

Durante estos días han participado expertos de reconocido prestigio dentro del mundo del Derecho y de la Psicología, tanto de la Comunidad Autónoma Vasca como de Cataluña a los que es momento de agradecerles sus aportaciones en esta materia.

Quien lleva a cabo todas estas funciones psicosociales dentro del ámbito de la justicia en Euskadi es el Equipo Psicosocial Judicial.

El Equipo Psicosocial Judicial es un órgano técnico que se encarga de auxiliar a la Administración de Justicia en Euskadi. Su origen se sitúa en las transferencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los psicólogos, trabajadores sociales y educadores que realizaban sus funciones en los Juzgados de Menores, Juzgados de Familia, Clínicas Forenses y Juzgados de Vigilancia Penitenciaria dependientes del Ministerio de Justicia que se produjo en 1996. Como tal Equipo funciona desde 1998.

Adscrito orgánicamente a la Dirección de Administración de Justicia y funcionalmente a la Dirección de Justicia, ambas dentro del Opto. Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, está regulado por varias normas entre las que destaca la RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2004, por la que se establecen las normas de funcionamiento del Equipo Psicosocial Judicial.

Además de esta dependencia orgánica y funcional, el Equipo Psicosocial Judicial actúa bajo el principio de independencia en sus funciones técnicas, emite sus informes periciales o de asesoramiento y facilita los programas restaurativos de acuerdo con los criterios de investigación científica y de interés de los menores y de las víctimas, a demanda directa de los órganos judiciales o de las Fiscalías de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Con respecto a su estructura, el Equipo Psicosocial Judicial se concibe como una unidad de servicio, con ámbito de actuación en toda la Comunidad Autónoma del País Vasco, organizándose en tres equipos que se ubican en las sedes judiciales de Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz, y con un ámbito territorial de actuación que corresponde en cada caso a los Territorios de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.

El Equipo Psicosocial Judicial está conformado por el Coordinador Comunidad Autónoma, los Coordinadores Territoriales, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Educadores y personal administrativo. las funciones del Equipo Psicosocial Judicial se pueden concretar en tres áreas:

1. En la Jurisdicción Civil: realización de la prueba pericial psicosocial, lo cual se concreta en varios tipos de solicitudes:
 - › Evaluación pericial psicosocial en procesos matrimoniales: guarda y custodia, régimen de comunicación y estancias, nulidad civil del matrimonio, emancipación de menores. A solicitud tanto de los juzgado de Familia como de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
 - › Evaluación pericial psicosocial en los procedimientos de protección de menores: oposición a órdenes forales de tutelas, privación de la patria potestad, acogimientos familiares, adopciones.
2. En la Jurisdicción Penal: realización de la evaluación psicológica de testimonios vulnerables en las prueba pre-constituidas y anticipadas, así como asistencia a las declaraciones. El objetivo es obtener un testimonio de calidad en víctimas y testigos vulnerables (menores, incapacitados, etc.) así como evitar la re victimización. En algunas ocasiones, se solicita asimismo valoración psicológica de ese testimonio aplicando criterios psicológicos de realidad en esos casos en que se ha realizado la prueba pre-constituida.
3. Finalmente, el Equipo Psicosocial Judicial asume las funciones que la Ley de Responsabilidad Penal de Menores atribuye al denominado Equipo Técnico; es decir, la evaluación psicológica, sociofamiliar y educativa destinada al informe de asesoramiento sobre menores infractores, que se realiza en diferentes momentos procesales (instrucción, audiencia, ejecución de medidas) así como las funciones de mediación y organización en las denominadas soluciones extrajudiciales (expresiones de la Justicia Restaurativa).

Durante 2014 el Equipo Psicosocial Judicial ha recibido 2.970 demandas de intervención pericial.

De ellas, 1.242 evaluaciones psicosociales de unidades familiares en Derecho de Familia, 1.537 demandas de informes o procedimientos de mediación sobre menores infractores, 177 asistencias psicológicas a testimonios mediante pruebas pre-constituidas y 14 informes relacionados con daño psicológico en víctimas.

Estas demandas han supuesto que durante ese mismo año el EPJ haya atendido a 9.475 personas. De ellas 5.058 han sido menores infractores y sus familias así como víctimas de sus delitos en proceso restaurativos, 4.191 han sido componentes de las unidades familiares evaluadas en informes de Familia y 226 personas lo han sido como menores víctimas en pruebas pre-constituidas o en la evaluación de la credibilidad del testimonio o daño psicológico.

La actividad por tanto del Equipo se centra en las diferentes evaluaciones o intervenciones que tienen lugar, en las cuales participan menores de edad con sus familias. El superior interés del menor es objetivo prioritario, un interés que preside todos los procedimientos judiciales en los que participa.

Por último, y es el motivo de mi presencia en este acto, corresponde dar por concluido y clausurado el presente curso de “Niños y niñas víctimas y testigos en los procedimientos judiciales. Implicaciones desde la Psicología Forense”, con el deseo de las jornadas hayan sido productivas.